



CONQUISTE OS BREVÊS NA PLATAFORMA



CAVEIRA

POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ

SIMULADO COMPLETO | 03

COMENTADO

“O número de erros não importa,
você só precisa acertar uma vez.”

Fernando Alonso



CAVEIRA.COM

03/03

POLÍCIA E NADA MAIS!

GABARITO - 3º Simulado - PCPR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	E	D	A	B	C	B	A	D	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	D	A	B	E	C	D	B	C	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	A	D	C	E	B	A	E	D	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	E	C	D	A	C	E	B	A	B
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
E	A	D	E	A	C	C	C	E	C
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
E	B	B	D	C	A	E	B	D	C
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
A	D	A	B	D	C	B	B	D	C
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
C	B	E	E	B	D	A	B	C	E
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
E	D	E	E	B	B	A	B	B	E
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
C	A	C	B	A	B	C	D	B	C



CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo:

“O problema em matéria de audição vem do fato de que o cérebro é um órgão muito rápido e que se pensa muito mais depressa do que se fala. Assim que escutamos uma pessoa, solicitamos ao cérebro que trabalhe muito mais lentamente em comparação com sua capacidade. Entretanto, não chegamos realmente a reduzir a velocidade do cérebro; enquanto registramos as palavras transmitidas pelo emissor, o cérebro continua a tratar as centenas de palavras e a fazer associações de ideias. Em outros termos, quando escutamos, nos resta algum tempo livre para pensar. É o emprego desse tempo livre que torna a escuta boa ou má”.

1. Levando em consideração que o conteúdo temático do texto é de difícil acesso pelo leitor comum, o processo utilizado para tornar esse conteúdo mais claro foi:

- A) Indicar a estruturação do texto no início da leitura.
- B) Acrescentar exemplos práticos ao texto.
- C) Reformular as informações já dadas.
- D) Utilizar sinônimos mais comuns para termos difíceis.
- E) Repetir informações com os mesmos termos.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, essa questão trabalha a interpretação textual.

Diante disso, vamos analisar as alternativas:

Alternativa A - Incorreta. A indicação da estrutura do texto poderia auxiliar na organização das informações, mas esse não é o procedimento utilizado pelo autor. O texto não apresenta, inicialmente, uma espécie de roteiro ou divisão de suas ideias.

Alternativa B - Incorreta. Exemplos concretos poderiam facilitar a compreensão de um conteúdo complexo, mas não é esse o recurso empregado. O autor desenvolve a explicação por meio da reformulação das próprias informações.

Alternativa C - Correta. O texto emprega o recurso da paráfrase, que consiste em apresentar uma ideia novamente por meio de outras palavras e estruturas, preservando seu sentido original. Esse procedimento contribui para a clareza e a compreensão do texto, pois permite ao leitor acessar uma informação complexa sob diferentes formulações. No texto, o autor explica o funcionamento do cérebro durante a escuta, conteúdo que pode ser de difícil compreensão para o leitor comum. Para facilitar esse entendimento, a mesma ideia é retomada e desenvolvida em diferentes momentos. Inicialmente, afirma que “o cérebro é um órgão muito rápido e que se pensa muito mais depressa do que se fala”. Em seguida, reformula essa explicação ao afirmar que “não chegamos realmente a reduzir a velocidade do

cérebro” e que, enquanto registramos as palavras, “o cérebro continua a tratar as centenas de palavras e a fazer associações de ideias”. Assim, o autor não apenas repete a informação, mas reconstrói a explicação sob diferentes perspectivas, tornando o conteúdo mais acessível.

Alternativa D - Incorreta. O recurso utilizado não consiste simplesmente em substituir palavras difíceis por sinônimos mais conhecidos. O autor reorganiza e reconstrói as informações, apresentando a mesma ideia de maneira diferente.

Alternativa E - Incorreta. O texto não apresenta uma repetição mecânica das mesmas palavras. Ao contrário, o autor retoma o conteúdo e reformula a explicação, utilizando novas construções para ampliar a compreensão do leitor.

Portanto, gabarito letra C.

2. Assinale a frase que mostra uma troca indevida entre parônimos (palavras semelhantes, mas de diferentes significados).

- A) Muitos imigrantes chegam ao país em busca de melhores condições de vida.
- B) Aqueles que infringem as normas estabelecidas estão sujeitos às penalidades previstas em lei.
- C) Durante as sessões do tribunal, foram analisados diversos processos de interesse público.
- D) A descrição do servidor ao lidar com informações sigilosas foi elogiada pelos superiores.
- E) O juiz decidiu infringir uma multa ao réu diante das irregularidades constatadas no processo.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, essa questão trabalha o emprego dos parônimos.

Diante disso, vamos analisar as alternativas:

Alternativa A - Correta. O termo *imigrante* designa *aquele que entra em outro país para nele se estabelecer*. Dessa forma, está adequado ao contexto apresentado.

Alternativa B - Correta. O verbo *infringir* significa *violar, desrespeitar ou transgredir uma lei, norma ou regra*. Assim, está corretamente empregado na frase.

Alternativa C - Correta. O termo *sessão* significa *período de duração de uma reunião, espetáculo, julgamento ou atividade*. Como a frase se refere aos períodos em que o tribunal se reuniu, o emprego de *sessões* está correto.

Alternativa D - Correta. O termo *descrição* significa *prudência, reserva e cuidado ao falar ou agir, especialmente em situações que envolvem informações sigilosas*. Sendo assim, o termo foi corretamente empregado.

Alternativa E - Incorreta. O verbo *infligir* significa *aplicar ou impor uma pena, castigo ou sanção*, enquanto *infringir* significa *violar, desrespeitar ou transgredir uma norma ou lei*. Assim, na frase apresentada, ocorre uma troca indevida entre os parônimos, pois o correto é “**infligir a multa**”, já que a multa é uma penalidade que pode ser aplicada ao responsável.

Portanto, gabarito letra E.

3. Todas as frases abaixo contêm pleonasmos, ou seja, repetições desnecessárias de palavras, que foram modificadas na reescrita dessas frases.

A frase em que o processo de reescrituração NÃO elimina o pleonismo original é:

- A) Tenho o desejo de rever de novo o filme O Protetor 2 / Tenho o desejo de ver de novo o filme O Protetor 2.
 B) Segundo ele, ele crê que esse vocábulo é um neologismo / Ele crê que esse vocábulo é um neologismo.
 C) Os alunos dessa turma mutuamente se ajudam / Os alunos dessa turma se ajudam.
 D) Os exterminadores de insetos eliminaram completamente as pulgas dos cães / Os exterminadores eliminaram completamente as pulgas dos cães.
 E) Analisaram a situação e depois, em seguida, propuseram soluções / Analisaram a situação; em seguida propuseram soluções.

Gabarito: D

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, essa questão trabalha a reescrita textual com ênfase nos problemas da língua culta.

Diante disso, vamos analisar as alternativas:

Alternativa A - Correta. Na frase original, há pleonismo em “rever de novo”, pois o verbo rever já contém a ideia de “ver novamente”. Na reescrita, “rever” foi substituído por “ver”, eliminando a repetição: “ver de novo”.

Alternativa B - Correta. Na frase original, ocorre repetição do pronome “ele”: “Segundo ele, ele crê...”. Na reescrita, a primeira ocorrência é eliminada: “Ele crê...”. Assim, o pleonismo é eliminado.

Alternativa C - Correta. O termo “mutuamente” é desnecessário em “os alunos se ajudam”, pois o termo “se ajudam” já indica reciprocidade. Na reescrita, “mutuamente” é retirado e o pleonismo desaparece.

Alternativa D - Incorreta. Na frase original, o pleonismo está presente em “eliminaram completamente”, pois o verbo “eliminar” já expressa a ideia de retirar ou erradicar algo por completo, tornando o advérbio “completamente” semanticamente redundante. Na reescrita, a expressão “de insetos” é apenas suprimida, mas o trecho “eliminaram completamente” é mantido. Portanto, o

processo de reescrita não elimina o pleonismo original, que permanece na nova construção.

Alternativa E - Correta. Na frase original, “depois” e “em seguida” expressam a mesma ideia de posterioridade. Na reescrita, “depois” é eliminado, permanecendo apenas “em seguida”. Dessa forma, a repetição é eliminada.

Portanto, gabarito letra D.

4. Leia a frase a seguir.

A linguagem é essencial para a comunicação humana __ por meio dela __ expressamos ideias __ sentimentos e experiências __ além de estabelecermos relações com outras pessoas.

Assinale a pontuação que preenche corretamente as lacunas da frase acima.

- A) Dois-pontos – vírgula – vírgula – vírgula.
 B) Ponto e vírgula – vírgula – dois-pontos – vírgula.
 C) Dois-pontos – ponto e vírgula – vírgula – ponto e vírgula.
 D) Vírgula – dois-pontos – vírgula – ponto e vírgula.
 E) Dois-pontos – vírgula – ponto e vírgula – ponto.

Gabarito: A

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, essa questão trabalha o emprego da pontuação.

Nesse sentido, ao analisar a frase, percebe-se que essa deve ser pontuada da seguinte forma:

“A linguagem é essencial para a comunicação humana: por meio dela, expressamos ideias, sentimentos e experiências, além de estabelecermos relações com outras pessoas.”

Na primeira lacuna, os **dois-pontos** são empregados porque introduzem uma explicação ou um desenvolvimento da ideia apresentada anteriormente.

Na segunda lacuna, a **vírgula** separa a expressão adverbial “por meio dela”, deslocada para o início da oração.

Na terceira, a **vírgula** separa os elementos da enumeração “ideias, sentimentos e experiências”.

Por fim, a última **vírgula** separa a expressão “além de estabelecermos relações com outras pessoas”, que acrescenta uma informação à oração anterior.

Portanto, gabarito letra A.

5. Em todas as frases abaixo, as orações adjetivas sublinhadas foram substituídas por termos de sentido equivalente.

A única substituição que mostra um termo equivalente de sentido diferente do que se mostra na oração sublinhada é:

- A) O secretário tem um caráter que muda frequentemente / instável.
 B) Ele mostra um tipo de risada que se comunica facilmente / estridente.
 C) Era um político que sabia tirar partido das circunstâncias / esperto.
 D) Era um homem que mantinha sua palavra / honrado.
 E) Eles tinham prestado ajuda a uma população que morria de fome / faminta.

Gabarito: B

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, essa questão trabalha as orações adjetivas com ênfase na semântica dos termos.

Diante disso, vamos analisar as alternativas:

Alternativa A - Correta. A oração adjetiva “que muda frequentemente” caracteriza um caráter que não é constante, podendo ser substituída por “instável”. Os sentidos são equivalentes.

Alternativa B - Incorreta. A oração “que se comunica facilmente” indica algo que pode ser transmitido ou contagiante, enquanto “estridente” significa algo agudo, intenso ou penetrante, especialmente em relação a um som. Sendo assim, os sentidos não são equivalentes.

Alternativa C - Correta. A oração “que sabia tirar partido das circunstâncias” caracteriza alguém capaz de aproveitar as situações em seu benefício. O adjetivo “esperto” mantém esse sentido.

Alternativa D - Correta. A oração “que mantinha sua palavra” caracteriza uma pessoa que cumpre aquilo que promete. O termo “Honrado” pode expressar essa ideia de integridade e compromisso com a própria palavra.

Alternativa E - Correta. A oração “que morria de fome” caracteriza uma população que estava faminta, estabelecendo equivalência de sentido.

Portanto, gabarito letra B.

6. Assinale a opção que indica a frase que está rigorosamente dentro dos modelos da norma culta.

- A) Os servidores participaram de uma reunião extra-oficial para discutir as novas medidas.
 B) O candidato demonstrou uma virtude heróica ao enfrentar as dificuldades encontradas durante a operação.
 C) A comissão considerou imprescindível a participação de todos os envolvidos no processo.
 D) Os documentos foram encaminhados à todos os setores responsáveis pela análise.
 E) A equipe apresentou um relatório minucioso sobre os procedimentos adotados.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, essa questão trabalha a Ortografia Oficial.

Diante disso, vamos analisar as alternativas:

Alternativa A - Incorreta. O erro está no emprego do hífen. A palavra **extraoficial** deve ser escrita **sem hífen**.

Alternativa B - Incorreta. O erro está na acentuação gráfica. A palavra **heroico/heroica** perdeu o acento com o Novo Acordo Ortográfico, pois, como se trata de um ditongo em palavra paroxítona, deixou de receber acento.

Alternativa C - Correta. A palavra **imprescindível** está corretamente grafada e acentuada. Trata-se de uma palavra paroxítona terminada em **-l**, razão pela qual recebe acento gráfico. Além disso, não há erro ortográfico na construção da frase.

Alternativa D - Incorreta. O erro está no emprego da crase. Não se emprega crase antes de pronome indefinido, como em **todos**, nem diante de palavra no plural. Nesse caso, há apenas a preposição **“a”**. Sendo assim, o correto seria: **encaminhados a todos os setores**.

Alternativa E - Incorreta. O erro está na grafia da palavra. O substantivo **minucioso** é escrito com **s**, e não com **z**.

Portanto, gabarito letra C.

7. Observe a seguinte frase: “Dá-lhes o dinheiro necessário!”.

A única frase abaixo em que houve uma forma adequada de apassivação dessa frase é:

- A) Que lhes seja dado o dinheiro necessário.
- B) Dá-se-lhes o dinheiro necessário.
- C) O dinheiro necessário lhes será dado.
- D) Tem-lhes dado o dinheiro necessário.
- E) O dinheiro necessário lhes teria sido dado.

Gabarito: B

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, essa questão trabalha a transposição das vozes verbais.

Diante disso, vamos analisar as alternativas:

Alternativa A - Incorreta. A construção está, de fato, na voz passiva, pois “o dinheiro necessário” funciona como sujeito paciente e “seja dado” forma a estrutura passiva. Entretanto, o verbo está no modo subjuntivo, enquanto a frase original apresenta o verbo no modo imperativo. Sendo assim, embora haja apassivação, não se preservam o modo e o valor verbal da oração original.

Alternativa B - Correta. A forma verbal “dá” permanece no modo imperativo, preservando o valor de ordem, orientação ou determinação da frase original. Além disso, a construção apresenta o pronome “se” associado ao verbo, formando a estrutura de voz passiva sintética, enquanto “lhes” mantém a referência ao destinatário da ação. Sendo assim, a construção apresentada preserva adequadamente a estrutura e o sentido da frase original.

Alternativa C - Incorreta. A construção está na voz passiva, formada por “será” e o particípio “dado”. Contudo, o verbo está no futuro do presente do indicativo, enquanto a frase original apresenta o verbo no imperativo. Assim, a alternativa realiza a apassivação, mas não mantém o modo e o valor de ordem presentes na frase original.

Alternativa D - Incorreta. A forma “tem dado” é uma locução verbal no presente do indicativo, formada pelo verbo auxiliar “ter” + particípio “dado”, constituindo um tempo verbal composto. Essa construção está na voz ativa, e não na voz passiva. Dessa forma, além de não preservar o valor de ordem da frase original, não constitui uma forma de apassivação.

Alternativa E - Incorreta. A forma “teria sido dado” é uma locução verbal de tempo composto, formada pelo verbo auxiliar “ter” + particípio “dado”, com os verbos auxiliares “teria sido”. Trata-se de uma construção na voz ativa, e não de voz passiva, apesar da presença do particípio. Além disso, apresenta valor hipotético, incompatível com a ideia de ordem expressa na frase original.

Portanto, gabarito letra B.

8. Em todas as frases abaixo há o emprego de termos vagos, pouco precisos, desaconselháveis em textos jornalísticos. O verbo “fazer” é empregado em lugar de muitos outros verbos de significado mais preciso, tornando a expressão menos clara; a frase em que esse verbo é empregado em seu sentido próprio, é:

- A) Os artesãos fizeram uma mesa de madeira para a exposição.
- B) Os professores fizeram o papel de orientadores durante o projeto.
- C) Os pesquisadores fizeram um levantamento detalhado sobre o problema.
- D) As fortes chuvas fizeram grandes alagamentos em diversos bairros.
- E) Os voluntários fizeram sua parte durante a campanha de arrecadação.

Gabarito: A

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, essa questão trabalha o emprego do verbo FAZER, com ênfase no seu valor semântico.

Diante disso, vamos analisar as alternativas:

Alternativa A - Correta. O verbo “fazer” está empregado em seu sentido próprio, isto é, com o significado de produzir, fabricar ou construir algo concreto. Na frase, os artesãos realmente produzem uma mesa de madeira, portanto, o verbo apresenta sentido literal e adequado.

Alternativa B - Incorreta. Em “fizeram o papel de orientadores”, o verbo “fazer” é empregado de forma genérica, podendo ser substituído por “desempenharam” ou “exerceram” o papel de orientadores.

Alternativa C - Incorreta. Em “fizeram um levantamento”, o verbo apresenta sentido mais amplo e pode ser substituído por “realizaram”, “elaboraram” ou “efetuaram” um levantamento.

Alternativa D - Incorreta. Em “fizeram grandes alagamentos”, o verbo “fazer” equivale a “causaram”, “provocaram” ou “geraram” alagamentos. Portanto, não está sendo empregado em seu sentido próprio.

Alternativa E - Incorreta. Em “fizeram sua parte”, o verbo assume sentido figurado, equivalente a “cumpriram”, “desempenharam” ou “realizaram” aquilo que lhes cabia.

Portanto, gabarito letra A.

9. Na frase “Infelizmente, meu amigo se esqueceu de dar o aviso da entrevista para o pobre Marcelo”, cruzam-se duas funções de linguagem, que são:

- A) Referencial e fática.
- B) Conativa e metalinguística.
- C) Metalinguística e referencial.
- D) Emotiva e conativa.
- E) Fática e emotiva.

Gabarito: D

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, essa questão trabalha as funções da linguagem.

Diante disso, vamos analisar as alternativas:

Alternativa A - Incorreta. A função referencial está relacionada à transmissão objetiva de informações, enquanto a função fática busca estabelecer ou manter o contato entre os interlocutores. Embora a frase apresente uma informação sobre um acontecimento, não há predominância da função fática.

Alternativa B - Incorreta. A função conativa está voltada ao interlocutor, buscando influenciá-lo, orientá-lo ou levá-lo a realizar alguma ação. Já a função metalinguística ocorre quando a linguagem é utilizada para falar sobre a própria linguagem. Não há, na frase, explicação sobre o código linguístico.

Alternativa C - Incorreta. A frase apresenta uma informação sobre um fato, o que pode caracterizar a função referencial, mas não há qualquer reflexão ou explicação sobre a própria língua ou sobre o código, portanto não se identifica a função metalinguística.

Alternativa D - Correta. A função emotiva aparece na expressão “Infelizmente”, que revela o sentimento ou a avaliação do emissor diante do fato apresentado. Já a função conativa manifesta-se na referência ao destinatário da ação, “o pobre Marcelo”, indicando aquele para quem o aviso deveria ter sido dado. Assim, a frase cruza as funções emotiva e conativa.

Alternativa E - Incorreta. Há, de fato, manifestação da função emotiva em “Infelizmente”, mas não há elemento destinado a estabelecer, manter ou testar o canal de comunicação, característica da função fática.

Portanto, gabarito letra D.

10. Assinale a opção abaixo em que houve troca indevida entre ONDE/AONDE.

- A) Não importa onde você esteja, sempre haverá um caminho para recomençar.
- B) Ainda não sei onde iremos depois da reunião, mas certamente encontraremos um lugar tranquilo.
- C) Ninguém sabe onde está o documento desaparecido.
- D) Onde existe esforço, geralmente surgem bons resultados.
- E) Não importa aonde você vá, leve consigo os ensinamentos dessa experiência.

Gabarito: B

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, essa questão trabalha o emprego dos elementos ONDE e AONDE.

Diante disso, vamos analisar as alternativas:

Alternativa A - Correta. O pronome “onde” está empregado corretamente, pois retoma uma ideia de lugar de permanência: “onde você esteja”. Como não há ideia de movimento, utiliza-se onde.

Alternativa B - Incorreta. Ocorre troca indevida entre “onde” e “aonde”. Na expressão “onde iremos”, há ideia de movimento, pois o verbo “ir” indica deslocamento. Por isso, deve-se empregar “aonde”: “aonde iremos depois da reunião”. Assim, a forma adequada seria: “Ainda não sei aonde iremos depois da reunião...”.

Alternativa C - Correta. O emprego de “onde” está adequado, pois o verbo “estar” indica permanência ou localização, e não movimento: “onde está o documento”.

Alternativa D - Correta. O verbo “existir” indica presença em um determinado ponto ou situação, sem qualquer relação com deslocamento ou destino. Dessa forma, o emprego do termo “onde” está adequado.

Alternativa E - Correta. O emprego de “aonde” está correto, pois o verbo “ir” indica movimento e rege a preposição “a”.

Portanto, gabarito letra B.

11. A frase abaixo que mostra uma forma verbal inaceitável em relação à norma culta da língua portuguesa é:

- A) Se você requerer o diploma, ele lhe será dado.
- B) Se você dispuser de dinheiro, tudo fica mais fácil.
- C) Se você vir o filme, vai ficar contente.
- D) Se você intervier na discussão, ela termina.
- E) Se você dizer a verdade, será melhor para todos.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, essa questão trabalha o emprego das formas verbais.

Diante disso, vamos analisar as alternativas:

Alternativa A - Correta. O verbo “requerer” está corretamente empregado no futuro do subjuntivo. Nesse caso, a forma é idêntica ao infinitivo: requerer.

Alternativa B - Correta. O verbo “dispuser” é o futuro do subjuntivo do verbo “dispor”, formado a partir de “dispuseram”. A forma está adequada à oração condicional.

Alternativa C - Correta. O verbo “vir”, na frase “Se você vir o filme”, é o futuro do subjuntivo do verbo “ver”, formado a partir da 3ª pessoa do plural do pretérito perfeito, “viram” - “vir”. É importante não confundir essa forma com o verbo “vir”, que indica deslocamento e, no futuro do subjuntivo, apresenta a forma “vier”. Assim, temos: “Se você vir o filme, ficará contente”, em que “vir” pertence ao verbo “ver”, e “Se você vier à reunião, conversaremos”, em que “vier” pertence ao verbo “vir”.

Alternativa D - Correta. O verbo “intervier” é o futuro do subjuntivo de “intervir”, verbo derivado de “vir”. A forma está corretamente empregada na oração condicional.

Alternativa E - Incorreta. A forma verbal “dizer” está no infinitivo impessoal, mas, nesse contexto, a oração iniciada pela conjunção “se” apresenta uma condição ou hipótese relacionada ao futuro. Por isso, deve-se empregar o futuro do subjuntivo. A forma correta é “disser”: *Se você disser a verdade, será melhor para todos.*

Portanto, gabarito letra E.

12. Entre as marcas de textualidade está a coerência. Assinale a frase abaixo que mostra incoerência na expressão utilizada.

- A) A partida terminou empatada em 1 a 1.
- B) O goleiro defendeu um pênalti no último minuto.
- C) O árbitro acrescentou cinco minutos ao tempo regulamentar.
- D) O atacante marcou um gol contra a favor de sua própria equipe.
- E) O meio-campista foi substituído no intervalo da partida.

Gabarito: D

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, essa questão trabalha a coerência textual.

Diante disso, vamos analisar as alternativas:

Alternativa A - Incorreta. A frase é coerente, pois uma partida de futebol pode terminar empatada em 1 a 1, situação em que cada equipe marca um gol.

Alternativa B - Incorreta. A frase apresenta coerência, já que o goleiro pode defender uma cobrança de pênalti. O fato de isso ocorrer no último minuto da partida não gera nenhuma incompatibilidade de sentido.

Alternativa C - Incorreta. A construção é coerente, pois o árbitro pode acrescentar cinco minutos ao tempo regulamentar para compensar as interrupções ocorridas durante a partida.

Alternativa D - Correta. A frase apresenta incoerência na expressão “gol contra a favor de sua própria equipe”. O gol contra ocorre quando um jogador marca na própria meta, beneficiando, portanto, a equipe adversária. Assim, não pode ser, ao mesmo tempo, um gol contra e a favor da própria equipe. Há, nesse caso, uma incompatibilidade de sentidos.

Alternativa E - Incorreta. A frase é coerente, pois a substituição de um jogador pode ocorrer no intervalo da partida, antes do início do segundo tempo. Não há contradição ou incompatibilidade entre os elementos da construção.

Portanto, gabarito letra D.

13. Compare as duas frases abaixo:

- Dê-me aquela caixa.
- Me dá aquela caixa.

A segunda frase mostra o seguinte efeito em relação à primeira:

- A) Atenuação do valor de formalidade.
- B) Ênfase na ideia de ordem.
- C) Supressão da polidez.
- D) Suavização da ideia de pedido.
- E) Realce da ideia de tempo presente.

Gabarito: A

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, essa questão trabalha a colocação pronominal.

Diante disso, vamos analisar as alternativas:

Alternativa A - Correta. Na frase “Dê-me aquela caixa.”, o pronome “me” aparece depois do verbo, em ênclise, construção característica da norma-padrão e associada a um registro mais formal. Já em “Me dá aquela caixa.”, ocorre a próclise, com o pronome antes do verbo, estrutura muito comum na linguagem oral e em situações menos formais. Assim, a segunda frase atenua o valor de formalidade presente na primeira, aproximando-se do uso coloquial.

Alternativa B - Incorreta. As duas frases mantêm essencialmente o mesmo valor de pedido ou ordem; o que se modifica é o grau de formalidade.

Alternativa C - Incorreta. A mudança não implica necessariamente perda de polidez. O principal efeito é a aproximação da linguagem informal.

Alternativa D - Incorreta. A segunda frase não suaviza o pedido. A intenção comunicativa permanece, havendo apenas alteração no registro linguístico.

Alternativa E - Incorreta. A mudança de posição do pronome não altera o tempo verbal nem tem como efeito principal destacar a ideia de presente.

Portanto, gabarito letra A.

14. Assinale a frase que não mostra qualquer possibilidade de ambiguidade.

- A) Depois de conversar com o diretor, o professor decidiu orientá-lo.
- B) A enfermeira entregou o medicamento ao paciente.
- C) Encontramos uma fotografia de uma criança perdida.
- D) João era um homem agressivo: ameaçou-o em sua própria casa.
- E) Bateram-lhe no ombro.

Gabarito: B

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, essa questão trabalha a interpretação textual, com ênfase na ambiguidade.

Diante disso, vamos analisar as alternativas:

Alternativa A - Incorreta. A frase pode gerar ambiguidade quanto ao pronome “lo”, pois não fica totalmente definido, apenas pela estrutura apresentada, a quem o pronome se refere: ao diretor ou a outro elemento mencionado no contexto.

Alternativa B - Correta. A frase “A enfermeira entregou o medicamento ao paciente” não apresenta possibilidade de ambiguidade. A estrutura sintática deixa claro que “o medicamento” é aquilo que foi entregue e “ao paciente” é o destinatário da ação. Sendo assim, os termos estabelecem relações sintáticas e semânticas precisas.

Alternativa C - Incorreta. O termo “perdida” permite mais de uma interpretação, pois pode se referir à criança (uma criança que está sumida) ou à fotografia (a foto que foi encontrada estava perdida).

Alternativa D - Incorreta. O pronome possessivo “sua” gera dúvida, pois não fica claro se a ameaça aconteceu na casa do João ou na casa da pessoa que foi ameaçada.

Alternativa E - Incorreta. O verbo “bater” gera duplo sentido no contexto, pois pode significar que deram um tapinha amigável/chamar a atenção no ombro ou que desferiram uma agressão física.

Portanto, gabarito letra B.

15. Todas as frases abaixo mostram solicitações ou conselhos de forma direta ou indireta.

A frase que mostra uma forma indireta é:

- A) Você aceita uma sobremesa?
- B) Proíbo você de continuar com essa história.
- C) Aconselho a todos a leitura de Guimarães Rosa.
- D) Eu te peço para comprares a casa.
- E) Se seu pai venceu na vida, ele trabalhou muito!

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, essa questão trabalha os tipos de discurso.

Nesse sentido, para resolver a questão, é fundamental compreender a diferença entre formas diretas e indiretas de solicitação ou conselho.

As formas diretas apresentam de maneira explícita o pedido, a ordem ou a recomendação, geralmente por meio de verbos que deixam clara a intenção do falante. Já as formas indiretas expressam essa intenção de maneira implícita, fazendo com que o interlocutor precise inferir a solicitação ou o conselho a partir do contexto.

Diante disso, vamos analisar as alternativas:

Alternativa A - Incorreta. A frase apresenta uma oferta direta ao interlocutor. Embora seja formulada como uma pergunta, não há, nesse caso, um conselho ou uma solicitação implícita da natureza exigida pela questão.

Alternativa B - Incorreta. A frase apresenta uma ordem ou determinação de forma direta, pois o verbo “proíbo” explicita claramente a intenção do falante.

Alternativa C - Incorreta. A frase apresenta o conselho de maneira direta, uma vez que o verbo “aconselho” nomeia expressamente a ação realizada pelo falante.

Alternativa D - Incorreta. A frase apresenta um pedido direto, pois a intenção é explicitada pelo verbo “peço”, sem necessidade de inferência por parte do interlocutor.

Alternativa E - Correta. Na frase apresentada, a estrutura condicional “Se seu pai venceu na vida...” seguida da afirmação “ele trabalhou muito!” não apresenta um conselho de maneira explícita. Entretanto, o enunciado permite inferir a ideia de que trabalhar muito é um caminho para vencer na vida. Dessa forma, o conselho não é apresentado diretamente, mas fica subentendido na construção, caracterizando uma forma indireta de aconselhamento.

Portanto, gabarito letra E.

16. Assinale a frase em que a preposição sublinhada tem valor gramatical, ou seja, é exigida por um termo anterior.

- A) O viajante caminhou por longas estradas durante a madrugada.
- B) A criança escondeu o brinquedo sob a cama.
- C) Todos têm necessidade de respeito para viver em sociedade.
- D) O professor chegou com seus novos materiais.
- E) Os moradores saíram para a praça após a reunião.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, essa questão trabalha a análise sintática, com ênfase no emprego da preposição.

Diante disso, vamos analisar as alternativas:

Alternativa A - Incorreta. A preposição “por” apresenta valor nocional, indicando uma relação de trajeto ou percurso em “por longas estradas”. Não é exigida pelo termo anterior.

Alternativa B - Incorreta. A preposição “sob” apresenta valor nocional de lugar ou posição, estabelecendo a relação espacial entre “brinquedo” e “cama”. Seu emprego não é determinado por uma exigência gramatical do termo anterior.

Alternativa C - Correta. A preposição “de” apresenta valor gramatical, pois é exigida pelo substantivo “necessidade”, estabelecendo uma relação de dependência entre o nome e o termo que completa seu sentido. Assim, a preposição não indica uma circunstância ou relação de sentido independente, mas decorre da regência nominal: quem tem necessidade, tem necessidade de algo.

Alternativa D - Incorreta. A preposição “com” apresenta valor nocional de companhia, indicando que o professor estava acompanhado de seus materiais. Não é exigida pelo verbo “chegar”.

Alternativa E - Incorreta. A preposição “para” apresenta valor nocional de destino ou direção, indicando o local para onde os moradores se dirigiram. Não é exigida pelo verbo “sair”.

Portanto, gabarito letra C.

17. Observe o seguinte texto:

“Nem sempre os ditados populares dão aulas positivas; como dizia Millôr Fernandes, ‘Devagar se vai ao longe, mas quando se chega lá, não se encontra mais ninguém’”.

Nesse texto, a citação tem a função de:

- A) Participar a descoberta de um texto que traz prazer.
- B) Fazer progredir culturalmente um texto.
- C) Dar a conhecer uma opinião diversa da do autor.
- D) Indicar algo que apoia a ideia do texto.
- E) Fornecer um exemplo típico do estilo de um autor.

Gabarito: D

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, essa questão trabalha a interpretação textual.

Diante disso, vamos analisar as alternativas:

Alternativa A - Incorreta. A citação não tem como objetivo proporcionar prazer ao leitor ou revelar a descoberta de um texto prazeroso.

Alternativa B - Incorreta. Embora a referência a Millôr Fernandes possa acrescentar conhecimento cultural, essa não é a função principal da citação no contexto.

Alternativa C - Incorreta. A citação não apresenta uma opinião contrária à ideia defendida pelo autor do texto. Ao contrário, reforça a afirmação de que determinados ditados populares podem transmitir ensinamentos que não são necessariamente positivos.

Alternativa D - Correta. O texto afirma que “nem sempre os ditados populares dão aulas positivas” e, para sustentar essa afirmação, apresenta uma fala de Millôr Fernandes que ironiza justamente a ideia positiva presente no ditado “Devagar se vai ao longe”. A citação, portanto, funciona como um argumento que reforça e exemplifica a ideia anteriormente apresentada.

Alternativa E - Incorreta. A frase citada permite reconhecer o tom irônico característico de Millôr Fernandes, mas a questão não está destacando o estilo do autor, e sim a função que a citação desempenha na construção do texto.

Portanto, gabarito letra D.

18. A frase publicitária abaixo que mostra paralelismo sintático é:

- A) Qualidade que surpreende. Qualidade permanente.
- B) Chegue mais cedo. Aproveite melhor. Viva intensamente.
- C) Uma escolha inteligente para sua casa. Uma escolha que combina com você.
- D) Experimente o novo produto e a descoberta de uma experiência inesquecível.
- E) Mais sabor no café. Mais aroma no café. Mais prazer em cada xícara.

Gabarito: B

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, essa questão trabalha o paralelismo sintático.

Diante disso, vamos analisar as alternativas:

Alternativa A - Incorreta. Embora haja repetição do termo “qualidade”, as estruturas são diferentes: “qualidade que surpreende” apresenta uma oração subordinada adjetiva, enquanto “qualidade permanente” apresenta apenas um adjetivo. Dessa forma, não há paralelismo sintático.

Alternativa B - Correta. As três frases curtas compartilham a mesma construção sintática, formada por um verbo no imperativo seguido de um adjunto adverbial: em “Chegue mais cedo”, temos “chegue” (verbo no imperativo) + “mais cedo” (adjunto adverbial de tempo); em “Aproveite melhor”, “aproveite” (verbo no imperativo) + “melhor” (adjunto adverbial de modo); e, em “Viva intensamente”, “viva” (verbo no imperativo) + “intensamente” (adjunto adverbial de modo). Essa repetição da estrutura sintática caracteriza o paralelismo sintático.

Alternativa C - Incorreta. Há repetição da expressão “uma escolha”, mas as estruturas que a completam são diferentes: “inteligente para sua casa” é uma estrutura nominal, enquanto “que combina com você” é uma oração subordinada adjetiva. Assim, não há paralelismo sintático.

Alternativa D - Incorreta. A construção “Experimente o novo produto e a descoberta de uma experiência inesquecível” apresenta falta de paralelismo entre os termos ligados pela conjunção “e”. O verbo no imperativo “experimente” é seguido de uma estrutura verbal, enquanto “a descoberta” é um substantivo. Para estabelecer paralelismo, seria necessário manter a mesma estrutura, como em “Experimente o novo produto e descubra uma experiência inesquecível”.

Alternativa E - Incorreta. O paralelismo é quebrado na última oração. As duas primeiras repetem o adjunto adverbial formado por preposição + artigo + substantivo (“no café”), mas a terceira altera para preposição + pronome + substantivo (“em cada xícara”).

Portanto, gabarito letra B.

19. Em todas as frases abaixo, há termos de ligação sublinhados.

A frase em que esse termo se refere à estrutura do texto e não a fatos reais é:

A) Cheguei atrasado ao trabalho e, por causa disso, fui multado em 10% dos meus vencimentos.

B) À proporção que leio o livro, mais me apaixono pela figura humana de Van Gogh.

C) Logo após o relato de sua doença, o personagem interrompeu a narrativa por vários dias.

D) Os estudantes ficaram tão chateados com os resultados da prova, que decidiram fazer uma greve.

E) Os alunos leram os livros encomendados pelo mestre, mas alguns deles não apreciaram a tarefa.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, essa questão trabalha os recursos coesivos.

Diante disso, vamos analisar as alternativas:

Alternativa A - Incorreta. Em “por causa”, estabelece-se uma relação de causa e consequência entre fatos concretos: o atraso ao trabalho provocou a multa.

Alternativa B - Incorreta. A expressão “à proporção que” estabelece uma relação de proporcionalidade entre ações ou estados apresentados no enunciado, ou seja, conforme a pessoa lê o livro, aumenta sua admiração por Van Gogh.

Alternativa C - Correta. A expressão “logo após” estabelece uma relação temporal que contribui para a progressão textual, pois se refere à continuidade do texto, indicando a sequência em que os acontecimentos são apresentados na narrativa. O termo permite ao leitor compreender a ordem em que os acontecimentos se desenvolvem, conectando o “relato de sua doença” ao momento posterior, em que “o personagem interrompeu a narrativa”. Dessa forma, diferentemente das demais alternativas, “logo após” não estabelece uma ligação entre elementos ou fatos relacionados entre si, mas atua na organização, no desenvolvimento e no encadeamento da própria narrativa, contribuindo para sua progressão textual.

Alternativa D - Incorreta. A construção “tão... que” estabelece uma relação de consequência entre fatos: os estudantes ficaram chateados e, em consequência disso, decidiram fazer uma greve.

Alternativa E - Incorreta. O termo “mas” estabelece uma relação de oposição entre duas informações apresentadas no texto, mas não exerce a função específica de organizar a estrutura narrativa.

Portanto, gabarito letra C.

20. Em todas as opções abaixo há uma sequência de adjetivos que expressam uma mesma ideia; a opção em que esses adjetivos partem do menos para o mais intenso é:

A) Satisfeito / contente / eufórico.

B) Cansado / exausto / fatigado.

C) Bonito / atraente / encantador.

D) Preocupado / aflito / ansioso.

E) Inteligente / capaz / brilhante.

Gabarito: A

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, essa questão trabalha o valor semântico dos adjetivos.

Diante disso, vamos analisar as alternativas:

Alternativa A - Correta. A sequência “satisfeito / contente / eufórico” apresenta uma progressão crescente de intensidade. O termo “satisfeito” indica um estado positivo de contentamento; “contente” expressa uma satisfação mais evidente; e “eufórico” representa um estado de alegria e entusiasmo muito mais intenso.

Alternativa B - Incorreta. Os termos “cansado / exausto / fatigado” não apresentam uma progressão linear de intensidade, pois “exausto” já expressa um grau muito elevado de cansaço, enquanto “fatigado” pode apresentar intensidade semelhante ou até menor.

Alternativa C - Incorreta. Os termos “bonito / atraente / encantador” não estabelecem necessariamente uma gradação objetiva de intensidade, pois os termos destacam características diferentes: beleza, capacidade de atrair e encantamento.

Alternativa D - Incorreta. Os termos “preocupado / aflito / ansioso” não apresentam uma sequência inequívoca de intensidade, uma vez que “aflito” e “ansioso” podem assumir diferentes graus conforme o contexto.

Alternativa E - Incorreta. Os termos “inteligente / capaz / brilhante” não constituem uma gradação precisa de intensidade, pois “capaz” não corresponde necessariamente a um grau intermediário de inteligência, mas indica aptidão ou competência.

Portanto, gabarito letra A.

21. Todas as frases abaixo empregaram processos para evitar-se a repetição de termos idênticos.

A frase em que o processo usado foi a utilização de um termo de sentido mais geral (hiperônimo) é:

- A) Meus alunos estudaram bastante e, por isso, eles merecem uma recompensa.
- B) Entrou na avenida batendo tambor, mas o instrumento não resistiu por muito tempo.
- C) Arrumando os discos, decidi vender aqueles que eu não escuto mais.
- D) O proprietário do imóvel reuniu os inquilinos e, após alguns minutos, esse grande orador nos convenceu do aumento.
- E) Traga suas fotografias para que eu as possa ver; as minhas fotos eu mostro depois.

Gabarito: B

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, essa questão trabalha a coesão lexical, com ênfase no hiperônimo.

Diante disso, vamos analisar as alternativas:

Alternativa A - Incorreta. Em “eles”, ocorre a substituição de “meus alunos” por um pronome pessoal (pronominalização), e não por um hiperônimo.

Alternativa B - Correta. O termo “Instrumento” é um termo de sentido mais geral que engloba “tambor”. Dessa forma, ocorre o emprego de um hiperônimo para evitar a repetição do substantivo.

Alternativa C - Incorreta. Em “aqueles”, há o emprego de um pronome demonstrativo para retomar “discos” (pronominalização), não de um hiperônimo.

Alternativa D - Incorreta. Em “esse grande orador”, ocorre uma caracterização do proprietário do imóvel, retomando-o por meio de uma expressão nominal (paráfrase), mas não por um hiperônimo.

Alternativa E - Incorreta. Em “as minhas fotos”, há a retomada de “suas fotografias” por meio da similaridade (sinonímia) do substantivo “fotos”, com alteração do pronome possessivo. Dessa forma, não há emprego de hiperônimo.

Portanto, gabarito letra B.

22. Entre os pensamentos a seguir, assinale aquele que mostra marcas de linguagem popular.

- A) Essa coisa de deixar tudo para depois acaba complicando a vida da gente.
- B) A prudência recomenda que se avaliem cuidadosamente as consequências de cada decisão.
- C) A perseverança constitui uma virtude indispensável à consecução dos objetivos.
- D) A ausência de planejamento pode comprometer significativamente os resultados pretendidos.
- E) A experiência demonstra que decisões precipitadas frequentemente produzem consequências indesejáveis.

Gabarito: A

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, essa questão trabalha o emprego da linguagem formal.

Diante disso, vamos analisar as alternativas:

Alternativa A - Correta. A frase apresenta marcas de linguagem popular e coloquial, principalmente pelo emprego de “coisa” como palavra de sentido genérico e pela expressão “a gente”, muito comum na comunicação cotidiana. Dessa forma, a construção transmite uma forma espontânea e informal de expressão.

Alternativa B - Incorreta. A frase apresenta uma construção mais formal e elaborada, com o emprego do termo “prudência” e uma estrutura característica da linguagem culta.

Alternativa C - Incorreta. O pensamento utiliza vocabulário mais formal, como “perseverança”, “virtude” e “consecução”, afastando-se das marcas da linguagem popular.

Alternativa D - Incorreta. A construção apresenta linguagem formal e objetiva, sem expressões características da comunicação popular.

Alternativa E - Incorreta. O vocabulário e a estrutura da frase são predominantemente formais, não apresentando marcas típicas da linguagem popular.

Portanto, gabarito letra A.

23. Observe a seguinte frase:

“Não cheguei a assistir o início do show no final de ano”.

A frase abaixo em que o verbo “assistir” é empregado no mesmo sentido que mostra na frase acima é:

- A) Não assiste a você o dever de estar presente.
- B) O professor deve assistir a todos os alunos.
- C) O avô sempre foi assistido por todos os netos.
- D) Não se pode assistir parado a uma agressão dessas.
- E) O médico lhe assistiu nos últimos momentos.

Gabarito: D

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, essa questão trabalha a significação contextual de termos.

Nesse sentido, ao analisar a frase apresentada no enunciado, percebe-se que o verbo “assistir” foi empregado com o sentido de *ver, presenciar* ou *observar algo*. Nesse caso, de acordo com a norma-padrão, o verbo é transitivo indireto e exige a preposição “a”: *assistir ao show, assistir ao filme, assistir à apresentação*. Embora a frase do enunciado apresente “assistir o início do show”, sem a preposição, essa construção é bastante comum no uso cotidiano e na linguagem informal do português brasileiro. A ausência da preposição, portanto, não altera o sentido do verbo, que continua significando *ver* ou *presenciar*.

Diante disso, vamos analisar as alternativas:

Alternativa A - Incorreta. Em “não assiste a você o dever”, assistir significa *cabere, pertencer, competir*, indicando aquilo que é de direito de alguém.

Alternativa B - Incorreta. Em “o professor deve assistir a todos os alunos”, o verbo significa *prestar assistência, auxiliar* ou *atender*.

Alternativa C - Incorreta. Em “o avô sempre foi assistido por todos os netos”, assistir significa *prestar assistência, cuidar* ou *ajudar*.

Alternativa D - Correta. Em “assistir [...] a uma agressão”, o verbo significa *ver, presenciar* ou *testemunhar*, exatamente como em “assistir o início do show”.

Alternativa E - Incorreta. Em “o médico lhe assistiu nos últimos momentos”, assistir significa *prestar assistência* ou *cuidados ao paciente*.

Portanto, gabarito letra D.

24. Os pronomes pessoais podem apresentar valor anafórico, quando retomam elementos já mencionados no texto, ou valor dêitico, quando fazem referência a elementos presentes na situação de comunicação.

A opção em que o pronome sublinhado apresenta valor dêitico é:

- A) O relatório foi entregue ontem, mas ele ainda precisa ser revisado.
- B) Os candidatos chegaram cedo porque eles haviam sido orientados pela organização.
- C) Quem está batendo à porta? Você?
- D) A atividade estava difícil, mas eu a resolvi rapidamente.
- E) Maria encontrou o professor e disse que ele precisava conversar com a turma.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, essa questão trabalha os recursos coesivos.

Diante disso, vamos analisar as alternativas:

Alternativa A - Incorreta. O pronome “ele” retoma o termo “relatório”, já mencionado anteriormente. Sendo assim, apresenta valor anafórico, pois estabelece referência a um elemento presente no próprio texto.

Alternativa B - Incorreta. O pronome “eles” retoma “os candidatos”, termo já apresentado na oração. Dessa forma, também possui valor anafórico.

Alternativa C - Correta. O pronome “você” não retoma nenhum termo anteriormente mencionado. Ele se refere diretamente ao interlocutor, isto é, à pessoa com quem o falante está se comunicando. Por isso, apresenta valor dêitico, relacionado à situação de comunicação.

Alternativa D - Incorreta. O pronome demonstrativo “a” retoma o termo “atividade”, mencionado anteriormente na oração. Sendo assim, apresenta valor anafórico, pois sua referência está em um elemento que já foi apresentado no próprio texto.

Alternativa E - Incorreta. Nesse caso, o pronome “ele” retoma “o professor” e, dessa forma, tem valor anafórico.

Portanto, gabarito letra C.

25. A definição de um vocábulo deve respeitar a natureza do vocábulo.

Entre as definições abaixo, aquela que procede desse modo, tornando-se uma definição válida, é:

- A) Refutação: destruir por argumentos sólidos as afirmações de outrem.
- B) Molestar: quando se provoca violência a alguém.
- C) Indolente: deixar de trabalhar, ficar passivo.
- D) Sucintamente: expressar-se em poucas palavras.
- E) Correto: aquele que age com correção.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, essa questão trabalha a morfologia, com ênfase na origem do vocábulo (natureza).

Nesse sentido, para compreender uma definição quanto à natureza vocabular de um termo, é preciso observar o que a palavra representa em sua essência e como ela se constitui linguisticamente. Esse tipo de definição procura explicar o significado do vocábulo considerando sua formação gramatical e sua relação com outras palavras da mesma família. Por exemplo, o termo “elevação” pode ser definido como o ato ou efeito de elevar(-se) ou aquilo que se eleva. Dessa forma, é comum que esse tipo de definição retome o próprio vocábulo ou alguma palavra relacionada a ele, por meio de cognatos, palavras de sentido semelhante ou formas derivadas.

Diante disso, vamos analisar as alternativas:

Alternativa A - Incorreta. A definição apresentada utiliza o verbo “destruir”, que não retoma diretamente a formação vocabular de “refutação”. Para uma definição da natureza, seria mais adequado utilizar o cognato “refutar”, como em “ato ou efeito de refutar”.

Alternativa B - Incorreta. A definição apresentada, “quando se provoca violência a alguém”, não corresponde adequadamente ao significado de “molestar”, que significa incomodar, importunar ou perturbar alguém. Além disso, a expressão “provocar violência” apresenta um sentido diferente daquele expresso pelo verbo, não estabelecendo, portanto, uma relação vocabular adequada com o termo definido.

Alternativa C - Incorreta. A definição apresentada utiliza os verbos “deixar” e “ficar”, que indicam ações ou estados, mas não estabelecem uma relação direta com a formação vocabular de “indolente”. Nesse tipo de definição, seria esperado que a explicação retomassem o próprio vocábulo ou uma palavra de sua família, como “indolência”, estabelecendo uma relação mais direta entre o termo e sua definição.

Alternativa D - Incorreta. Embora “expressar-se em poucas palavras” apresente uma ideia próxima ao significado de “sucintamente”, a definição não estabelece uma relação direta com a formação vocabular do termo. Nesse tipo de definição, seria mais adequado retomar

uma palavra da mesma família, como “sucinta”, por exemplo: “sucintamente” significa de maneira sucinta, breve ou concisa.

Alternativa E - Correta. A definição retoma diretamente o vocábulo por meio de uma palavra cognata, “correção”, estabelecendo uma relação vocabular e semântica adequada. Assim, há uma retomada da própria base vocabular, característica de uma definição quanto à natureza do termo.

Portanto, gabarito letra E.

Raciocínio Lógico-Matemático

26. Considere como verdadeiras as sentenças a seguir.

> Casemiro é vascaíno ou Raquel é flamenguista.

> Se Raquel é flamenguista, então Rosa é botafoguense.

> Rosa não é botafoguense.

É correto concluir que:

- A) Se Casemiro é vascaíno, então Raquel é flamenguista.
- B) Se Casemiro não é vascaíno, então Rosa é botafoguense.
- C) Casemiro não é vascaíno ou Raquel é flamenguista.
- D) Casemiro é vascaíno e Rosa é botafoguense.
- E) Se Raquel não é flamenguista, então Casemiro não é vascaíno.

Gabarito: B

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, iniciamos fazendo um esquema das premissas do enunciado.

Já vamos considerar também a dica final, segundo a qual **“Rosa não é botafoguense”** (lembrem que a seta representa o conectivo se... então):

Casemiro é vascaíno	OU	Raquel é flamenguista	
Raquel é flamenguista	→	Rosa é botafoguense	
		F	

Como no conectivo “se... então” o único caso proibido é $V \rightarrow F$, concluímos que **“Raquel é flamenguista” deve ser falso**, e assim:

Casemiro é vascaíno	OU	Raquel é flamenguista	
Raquel é flamenguista	→	Rosa é botafoguense	
F		F	

Em seguida, lembrem que no conectivo “ou” a regra é outra: aqui precisamos que **pelo menos uma das afirmações seja verdadeira**.

Como “Raquel é flamenguista” é falso, segue que “Casemiro é vascaíno” deve ser verdadeiro. E então o esquema fica completo:

Casemiro é vascaíno	OU	Raquel é flamenguista
V		F
Raquel é flamenguista	→	Rosa é botafoguense
F		F

Portanto, obtemos as seguintes conclusões:

- > **Casemiro é vascaíno.**
- > **Raquel não é flamenguista.**
- > **Rosa não é botafoguense.**

Para finalizar a questão, basta verificar a regra dos conectivos em cada uma das alternativas, para encontrar a verdadeira.

Analisando as alternativas, a única com valor lógico verdadeiro é:

"Se Casemiro não é vascaíno, então Rosa é botafoguense", pois nesse caso temos **F → F, que tem valor lógico verdadeiro no "se... então".**

Portanto, a **alternativa correta é a letra B.**

27. Durante a organização de códigos numéricos associados a registros de uma unidade policial, foram definidos os seguintes conjuntos:

> $A = \{x \mid x \text{ é múltiplo de } 3 \text{ e } 1 \leq x \leq 20\};$

> $B = \{x \mid x \text{ é par e } 1 \leq x \leq 20\};$

> $C = \{x \mid x \text{ é primo e } 1 \leq x \leq 20\}.$

O número de elementos do conjunto $(A - B) \cup (B \cap C)$ é igual a:

- A) 4.
- B) 5.
- C) 6.
- D) 7.
- E) 3.

Gabarito: A

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, precisamos inicialmente identificar quais são os elementos dos conjuntos A, B e C:

> A contém os **múltiplos de 3** no intervalo de 1 a 20:

$$A = \{3, 6, 9, 12, 15, 18\}.$$

> B contém os **números pares** no intervalo de 1 a 20:

$$B = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\}.$$

> C contém os **números primos** no intervalo de 1 a 20:

$$C = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}.$$

Em seguida, para resolver $(A - B) \cup (B \cap C)$, iniciamos pelas operações entre parêntesis.

Lembrem que, na operação de diferença **A - B**, incluímos os elementos do primeiro conjunto que não pertencem ao segundo. Assim:

$$A - B = \{3, 9, 15\}.$$

Por outro lado, na operação de interseção **B ∩ C**, incluímos apenas os elementos em comum entre os conjuntos envolvidos:

$$B \cap C = \{2\}.$$

Finalmente, vamos fazer a união entre os dois conjuntos que calculamos, incluindo os elementos que estão em pelo menos um desses conjuntos:

$$(A - B) \cup (B \cap C) = \{2, 3, 9, 15\}.$$

Portanto, o conjunto resultante contém 4 elementos, e a **alternativa correta é a letra A.**

28. Juliana comprou uma mercadoria no valor de R\$ 450,00 e pagou em duas parcelas, sendo a primeira de R\$ 250,00 no ato da compra e a segunda de R\$ 245,00 um mês após a compra.

A taxa de juros mensal paga por Juliana foi de:

- A) 10%.
- B) 12,5%.
- C) 15%.
- D) 20%.
- E) 22,5%.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, vamos calcular a taxa mensal de juros nesta operação. Inicialmente, precisamos identificar quais quantias correspondem ao capital inicial e aos juros.

E aqui está o ponto central da questão!

Como a mercadoria custa 450 reais, e Juliana já pagou 250 reais no ato da compra, **o capital inicial é o saldo restante de 200 reais** ($450 - 250$).

Podemos pensar nesse capital como uma quantia que Juliana "tomou emprestado" da loja.

Ademais, vejam que ela fez o pagamento em **1 mês**, no valor de 245 reais. Portanto, os **juros (acrécimo) são de 45 reais** ($245 - 200$).

Mais um detalhe! Como o período é de 1 mês, não faz diferença considerar juros simples ou compostos. Assim,

vamos trabalhar com a fórmula de juros simples, ou seja, $J = C \cdot i \cdot T$. Nesse sentido:

$$J = C \cdot i \cdot T$$

$$45 = 200 \cdot i \cdot 1$$

$$45 = 200 \cdot i$$

$$i = \frac{45}{200}$$

$$i = 0,225 = 22,5\%.$$

Portanto, concluímos que a taxa de juros mensal paga por Juliana foi de **22,5%**.

Segue que a **alternativa correta é a letra E**.

29. Durante um curso de formação policial, determinado agente deve realizar uma avaliação física dia sim, dia não. A primeira avaliação foi realizada em uma quarta-feira, e o cronograma prevê um total de 75 avaliações, sempre respeitando rigorosamente esse intervalo.

A última avaliação será realizada em uma:

- A) Segunda-feira.
- B) Terça-feira.
- C) Quarta-feira.
- D) Quinta-feira.
- E) Sexta-feira.

Gabarito: D

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, esta é uma questão de raciocínio sequencial, em que temos uma sequência periódica.

Para escrever a sequência, tomem cuidado com um detalhe importante! Segundo o enunciado, o agente deve realizar a avaliação física em **dias alternados (dia sim, dia não)**.

Dessa forma, como inicia em uma quarta-feira, a sequência dos dias em que as avaliações serão feitas é:

Qua - Sex - Dom - Ter - Qui - Sáb - Seg,

e assim sucessivamente. Para descobrir o 75º termo desta sequência, usaremos divisão com resto.

Como o padrão tem 7 dias, **basta dividir 75 por 7 e observar o resto dessa divisão**.

Se o resto for 1, o termo que queremos saber é o primeiro dia do padrão (quarta). Se o resto for 2, é o segundo dia (sexta), e assim sucessivamente. O último dia do padrão corresponde à divisão exata (resto 0).

Fazendo a divisão $75 \div 7$, encontramos quociente 10 e **resto 5** (pois $75 = 7 \times 10 + 5$).

Portanto, o dia em que o agente realizará a última avaliação é o **quinto dia do padrão, ou seja, uma quinta-feira**.

Segue que a **alternativa correta é a letra D**.

30. Em um sistema de coordenadas utilizado para representar uma área de atuação policial, duas equipes foram posicionadas nos pontos $A = (4, 3)$ e $B = (9, 15)$, sendo as coordenadas expressas em quilômetros.

Considerando que a distância entre as equipes corresponde à distância entre os pontos A e B no plano cartesiano, essa distância é igual a:

- A) 11 km.
- B) 12 km.
- C) 13 km.
- D) 14 km.
- E) 15 km.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, para calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano, a receita é a seguinte: **subtraímos coordenada a coordenada, elevamos ao quadrado, somamos e tiramos a raiz**.

Em outras palavras, basta aplicar a fórmula a seguir:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Agora aplicamos a fórmula aos pontos onde as equipes foram posicionadas, ou seja, **$A = (4, 3)$ e $B = (9, 15)$** . Segue que:

$$d(A, B) = \sqrt{(9 - 4)^2 + (15 - 3)^2}$$

$$d(A, B) = \sqrt{5^2 + 12^2}$$

$$d(A, B) = \sqrt{25 + 144}$$

$$d(A, B) = \sqrt{169} = 13.$$

Portanto, a distância entre as equipes posicionadas nos pontos A e B é de 13 quilômetros, e a **alternativa correta é a letra C**.

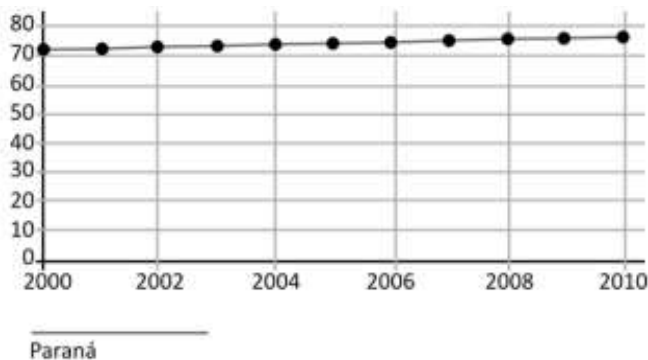
Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica do Estado do Paraná

31. Texto:

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) compara indicadores de países nos itens riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade e outros, com o intuito de avaliar o bem-estar de uma população, especialmente das crianças. Varia de zero a um e é divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) em seu relatório anual.

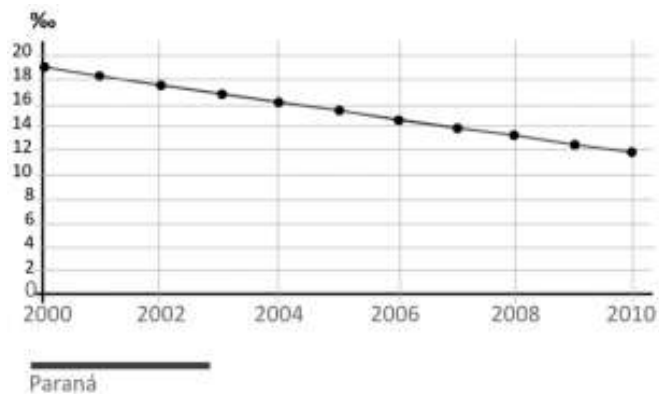
Disponível em: https://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?id=2144:catid=28&option=com_content Acesso: 21 jan. 2024.

Figura 1 – Esperança de vida ao nascer (unidade: anos).



Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/pesquisa/10086/76551?tipo=grafico&indicador=76559>. Acesso: 21 jan. 2024.

Figura 2 – Taxa de mortalidade (unidade: ‰).



Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/pesquisa/10086/76551?tipo=grafico&indicador=76559>. Acesso: 21 jan. 2024.

Com base no indicador apresentado no texto, julgue as variáveis socioeconômicas paranaenses listadas a seguir.

I. A evolução dos dados da figura 1 indica a necessidade de políticas públicas específicas nas áreas de saúde e previdenciária.

II. Os dados apresentados no espaço temporal em ambos os gráficos contribuem para a melhoria do IDH no Estado do Paraná.

III. A variação dos dados da figura 2 ocorre pela diminuição da taxa de natalidade em virtude da adoção de métodos anticoncepcionais.

Está correto o que se afirma em:

- A) II, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

Gabarito: B

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Olá, Caveiras!

Vamos analisar cada afirmativa:

Afirmativa I – Verdadeira. A Figura 1 demonstra um **aumento gradual da esperança de vida ao nascer** no Paraná entre 2000 e 2010, passando de aproximadamente **71 para 75 anos**. Esse processo reflete a melhoria das condições de saúde, saneamento e qualidade de vida, mas também impõe novos desafios ao poder público, especialmente nas áreas de **saúde** e **previdência social**, em razão do envelhecimento populacional.

Afirmativa II – Verdadeira. Os dois indicadores apresentados contribuem positivamente para o desenvolvimento humano do estado. O **aumento da expectativa de vida** e a **redução da taxa de mortalidade infantil** refletem melhores condições sanitárias, ampliação do acesso aos serviços de saúde e melhoria da qualidade de vida, fatores diretamente relacionados ao componente **Longevidade** do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Afirmativa III – Falsa. A redução da **taxa de mortalidade infantil não decorre da diminuição da natalidade nem do uso de métodos anticoncepcionais**. Esse indicador representa o número de óbitos de crianças menores de um ano para cada mil nascidos vivos e está associado, principalmente, à melhoria do pré-natal, da assistência ao parto, da cobertura vacinal, do saneamento básico, da nutrição e do acesso aos serviços de saúde.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa B.

32. Ao deter o quarto maior PIB do país, o Paraná ocupa posição de destaque na economia brasileira, pois além de ser dotado de considerável produção agrícola, também dispõe de importante parque industrial.

Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; Marília de Souza. [et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016. Disponível em:

https://ifpr.edu.br/wpcontent/uploads/2013/12/Paranorama_Industrial_do_Parana-2016-FIEP.pdf Acesso: 22 jan. 2024.

Em relação às características econômicas do Estado apresentado, julgue os itens a seguir assinalando V para verdadeiro e F para falso.

() Até os anos de 1940, a economia paranaense foi conduzida predominantemente pelo setor primário, iniciando com a expansão da erva-mate, e depois com a madeira da mata de araucária na Serra Geral, o café, no planalto arenito-basáltico, e a extração do carvão mineral nos escudos cristalinos do norte do Estado.

() No final dos anos de 1950 havia uma tendência de evasão dos excedentes monetários para outros centros, em virtude da baixa perspectiva de desenvolvimento de investimentos no Paraná, ligados a: carência de infraestrutura local de vias de comunicação; baixa produção de energia elétrica; falta de armazéns e silos; desaparecimento dos portos e pela baixa relevância do setor industrial.

() A década de 1970 foi marcada pela modernização do setor agropecuário no Paraná, somada à atração de novas plantas industriais de outros estados, proporcionando que a economia paranaense passasse por uma fase de grande dinamismo e diversificação, com uma maior integração econômica intraestadual e interestadual.

() No início dos anos de 2010, iniciou-se um novo ciclo econômico com a introdução do Programa Paraná Competitivo (PPC), cujo principal objetivo era a atração de novos investimentos e a ampliação de atividades produtivas já existentes, tendo como mecanismo de atração o parcelamento do ICMS e medidas para o melhoramento da infraestrutura, do comércio exterior e da capacitação profissional.

As afirmativas são, respectivamente:

- A) F – F – V – V.
- B) V – V – V – F.
- C) F – V – F – F.
- D) V – V – V – V.
- E) F – V – V – V.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Olá, Caveiras!

Vamos analisar cada afirmativa:

Primeira afirmativa – Falsa. Embora a economia paranaense tenha sido predominantemente agroexportadora até meados do século XX, a afirmativa apresenta erros importantes. A exploração da erva-mate e da madeira de araucária realmente impulsionaram a economia estadual. Entretanto, a madeira foi explorada principalmente nas áreas de **Floresta com Araucária**, localizadas nos planaltos paranaenses, e não na **Serra Geral**; o café expandiu-se sobre os solos férteis do **Terceiro Planalto (arenito-basáltico)**, informação correta; já a extração de carvão mineral nos escudos cristalinos do norte do Estado é incorreta. O Paraná nunca teve o carvão mineral como atividade econômica relevante. As principais jazidas carboníferas brasileiras concentram-se em Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Segunda afirmativa – Verdadeira. A segunda afirmativa é verdadeira porque descreve o "estrangulamento estrutural" do Paraná no final dos anos 1950, caracterizado por altos lucros no café, mas fuga de capital devido a estradas precárias, falta de energia e desaparecimento de portos. Esse cenário de baixa industrialização e dependência agrícola forçava o envio de riquezas para estados mais desenvolvidos, como São Paulo, motivando posteriormente as reformas estruturais do governo estadual nos anos 1960.

Terceira afirmativa – Verdadeira. A década de 1970 marcou uma profunda transformação da economia paranaense. Destacam-se: a modernização da agricultura com mecanização e uso de novas tecnologias; a expansão da soja e de outras culturas comerciais; a atração de indústrias nacionais e multinacionais; e a maior integração entre as diferentes regiões do estado e destas com o restante do país.

Quarta afirmativa – Verdadeira. O Programa Paraná Competitivo (PPC), lançado em 2011, teve como objetivo ampliar a competitividade do estado mediante: incentivos fiscais, especialmente por meio do parcelamento do ICMS; atração de novos investimentos; expansão de empreendimentos já instalados; melhoria da infraestrutura logística; estímulo ao comércio exterior; qualificação da mão de obra. O programa contribuiu para atrair investimentos de diversos segmentos industriais.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa E.

33. O litoral paranaense abriga importantes bens culturais que testemunham diferentes fases da ocupação do estado, reunindo construções históricas, paisagens naturais e vestígios do desenvolvimento econômico ligado ao porto, à ferrovia e ao ciclo da erva-mate.

Sobre o Centro Histórico de Antonina, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

() O Centro Histórico de Antonina destaca-se por seu conjunto arquitetônico preservado e por sua relação com a Baía de Antonina, reunindo edificações dos períodos colonial, imperial e republicano.

() Entre os bens de maior relevância histórica da cidade encontra-se o Complexo Industrial Matarazzo, que representa a importância da industrialização e das atividades portuárias desenvolvidas em Antonina no início do século XX.

() O Centro Histórico de Antonina tornou-se conhecido por abrigar a primeira capital da Província do Paraná, condição que manteve até a transferência da sede administrativa para Curitiba, no final do século XIX.

As afirmativas são, respectivamente:

- A) F – V – V.
- B) V – F – V.
- C) V – V – F.
- D) F – F – V.
- E) V – V – V.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Olá, Caveiras!

Vamos analisar cada afirmativa.

Primeira afirmativa – Verdadeira. O Centro Histórico de Antonina possui elevado valor histórico e paisagístico, preservando casarões, igrejas e edifícios públicos construídos entre os períodos colonial, imperial e republicano. Sua localização às margens da Baía de Antonina reforça a importância da cidade como antigo núcleo portuário do litoral paranaense.

Segunda afirmativa – Verdadeira. O Complexo Industrial Matarazzo constitui um dos principais marcos do patrimônio histórico de Antonina. Implantado no início do século XX, o complexo simboliza o período de expansão das atividades industriais e portuárias da cidade, estando associado ao processamento de produtos agrícolas e à dinâmica econômica do litoral paranaense.

Terceira afirmativa – Falsa. Antonina nunca foi capital da Província do Paraná. Desde a criação da Província, em 1853, a capital foi Curitiba. Embora Antonina tenha exercido importante papel econômico e político no litoral, jamais sediou a administração provincial.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa C.

34. No início do século XX, uma extensa área situada na divisa entre os estados do Paraná e de Santa Catarina foi palco de um dos mais importantes conflitos sociais da história republicana brasileira. A disputa envolveu questões fundiárias, religiosas, econômicas e políticas, mobilizando milhares de sertanejos e as forças militares do governo federal.

Sobre a Guerra do Contestado (1912–1916), avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

() O conflito ocorreu em uma área de limites indefinidos entre Paraná e Santa Catarina, agravado pela expulsão de posseiros em decorrência da construção da Estrada de Ferro São Paulo–Rio Grande e das concessões de terras a empresas estrangeiras.

() Entre as principais características do movimento destacam-se o messianismo, a concentração fundiária e a resistência dos sertanejos às transformações econômicas e à perda de suas terras.

() A Guerra do Contestado foi encerrada por meio de um acordo diplomático entre os governos do Paraná e de Santa Catarina, sem intervenção das Forças Armadas e sem confrontos militares de grande escala.

As afirmativas são, respectivamente:

- A) F – F – V.
- B) V – F – V.
- C) F – V – V.
- D) V – V – F.
- E) V – V – V.

Gabarito: D

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Olá, Caveiras!

Vamos analisar cada afirmativa.

Primeira afirmativa – Verdadeira. A Guerra do Contestado ocorreu entre 1912 e 1916, na região disputada entre Paraná e Santa Catarina. O conflito foi intensificado pela construção da Estrada de Ferro São Paulo–Rio Grande, executada por empresa estrangeira, e pela concessão de grandes extensões de terras, que provocaram a expulsão de milhares de posseiros.

Segunda afirmativa – Verdadeira. O movimento teve forte caráter messiânico, inspirado por líderes religiosos conhecidos como "monges", especialmente José Maria. Também estavam entre suas causas a concentração fundiária, a exclusão social dos sertanejos e a reação às mudanças econômicas decorrentes da expansão ferroviária e da exploração madeireira.

Terceira afirmativa – Falsa. A Guerra do Contestado não foi resolvida apenas por negociação diplomática. O conflito mobilizou milhares de combatentes e contou

com intensa atuação do **Exército brasileiro**, que realizou sucessivas campanhas militares para derrotar os grupos sertanejos. Somente após a repressão militar e a definição dos limites entre Paraná e Santa Catarina é que a região foi pacificada.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa D.

35. A colonização do Norte do Paraná, intensificada a partir da década de 1920, transformou radicalmente a paisagem, a economia e a demografia da região. Esse processo foi marcado pela atuação de empresas colonizadoras e pela expansão de uma importante cultura agrícola.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a principal empresa colonizadora e a cultura agrícola que impulsionaram a ocupação dessa região:

- A) Companhia de Terras Norte do Paraná e a cultura do café.
- B) Brasil Railway Company e a exploração da erva-mate.
- C) Companhia Matte Larangeira e a cultura da soja.
- D) Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande e a extração de madeira.
- E) Empresa de Colonização de Terras do Oeste e a cultura do trigo.

Gabarito: A

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Olá, Caveiras!

Vamos analisar as alternativas.

Alternativa A – Correta. A **Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP)**, de capital britânico, foi a principal responsável pela **colonização planejada** do chamado **Norte Novo** a partir da década de 1920. A empresa implantou cidades como **Londrina**, promoveu o loteamento rural segundo o conhecido sistema "**espinha de peixe**" e atraiu milhares de migrantes e imigrantes. O grande motor econômico desse processo foi a **cafeicultura**, favorecida pelos férteis solos de **terra roxa**.

Alternativa B – Incorreta. A **Brasil Railway Company** participou da construção de ferrovias no Sul do Brasil e esteve relacionada aos acontecimentos que culminaram na **Guerra do Contestado**, mas **não foi a principal empresa responsável pela colonização do Norte do Paraná**. Além disso, a **erva-mate** predominou historicamente no centro-sul do estado, e não no Norte.

Alternativa C – Incorreta. A **Companhia Matte Larangeira** atuou principalmente na exploração da **erva-mate** na região **sul do antigo Mato Grosso** (atual Mato Grosso do Sul) e em áreas de fronteira, não sendo protagonista da colonização do Norte paranaense. A **soja** somente ganharia importância econômica décadas depois, especialmente a partir da década de 1970.

Alternativa D – Incorreta. A **Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande** esteve ligada à

construção ferroviária e aos conflitos fundiários da **Guerra do Contestado**, mas não foi responsável pela colonização do Norte do Paraná. A exploração madeireira ocorreu na região, porém não constituiu o principal fator de ocupação daquela área.

Alternativa E – Incorreta. Não existiu uma empresa denominada **Empresa de Colonização de Terras do Oeste** com protagonismo semelhante ao da CTNP. Além disso, o **trigo** nunca foi o principal produto responsável pela ocupação do Norte do Paraná; essa função coube ao **café**.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa A.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Tecnologia e Sistemas de Informação e de Comunicação, Segurança Cibernética e Crimes Digitais

36. Com relação à funcionalidade do BIOS de um computador, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

() Realiza o *Power-Off Self-Test* (POST) durante a finalização do sistema para verificar se processadores, memórias e controladora de vídeo funcionaram adequadamente.

() Quando a energia do gabinete é desligada, a bateria da placa-mãe fornece a energia necessária para o CMOS manter os valores de configuração do BIOS.

() Todos os modelos de placa-mãe possuem BIOS que detectam automaticamente as frequências de operação da CPU, barramentos e memória, de acordo com o modelo instalado.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente:

- A) V – F – V.
- B) V – F – F.
- C) F – V – V.
- D) F – F – V.
- E) F – V – F.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, vamos relembrar os conceitos ligados ao BIOS e analisar as afirmativas:

(F) O POST (Power-On Self-Test) é executado durante a inicialização do computador, e não na finalização, verificando o funcionamento do processador, da memória e do vídeo.

(V) Quando o computador é desligado, a bateria da placa-mãe alimenta o chip CMOS, preservando os valores de configuração do BIOS, como data e hora.

(V) As placas-mãe possuem BIOS com recurso de autodetecção, identificando automaticamente as frequências de operação da CPU, dos barramentos e da memória instalada.

Portanto, a sequência correta é: F – V – V.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa C.

37. Durante a instalação do Windows 11, em um computador moderno, o instalador exibe mensagem de erro: “O Windows não pode ser instalado neste disco. O disco selecionado possui uma tabela de partição MBR.” Para concluir a instalação sem perda de desempenho, a configuração correta é a seguinte:

- A) Reconfigurar a BIOS para o modo Legacy e manter o particionamento MBR.
- B) Criar uma partição FAT32 e reinstalar no modo Compatibility Support Module (CSM).
- C) Habilitar o Secure Boot e manter o particionamento MBR.
- D) Converter o disco para exFAT e habilitar inicialização híbrida.
- E) Converter o disco de MBR para GPT e manter o modo de inicialização UEFI.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Futuros(as) policiais, o erro indica incompatibilidade entre o particionamento MBR e o modo de inicialização UEFI. Vamos às alternativas:

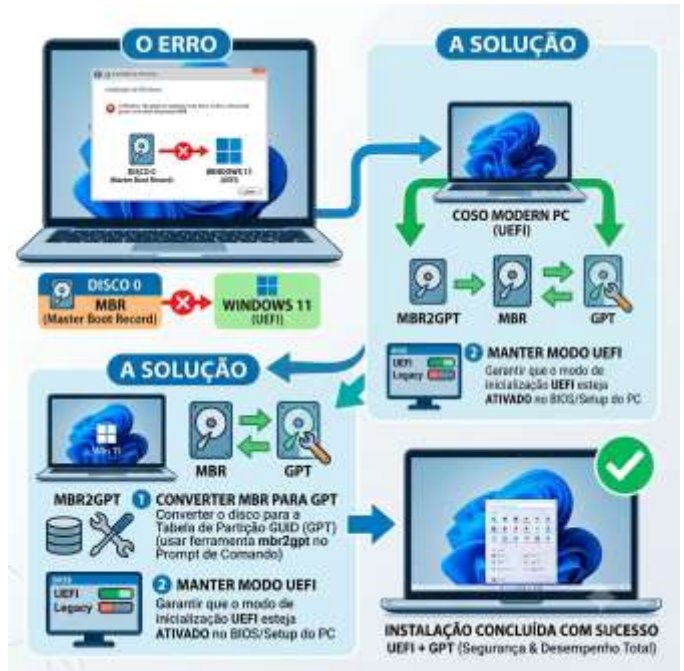
Alternativa A - Incorreta. O modo Legacy até permitiria a instalação com MBR, porém abre mão dos recursos e do desempenho do UEFI, contrariando o enunciado.

Alternativa B - Incorreta. FAT32 é um sistema de arquivos e não resolve o problema da tabela de partição; o CSM apenas emula o BIOS legado.

Alternativa C - Incorreta. O Secure Boot exige UEFI com disco GPT; mantido o MBR, o erro persiste.

Alternativa D - Incorreta. exFAT é um sistema de arquivos, e não esquema de particionamento, não havendo relação com o erro exibido.

Alternativa E - Correta. A conversão do disco de MBR para GPT (por exemplo, com a ferramenta MBR2GPT) permite concluir a instalação mantendo o modo UEFI, sem perda de desempenho.



Fonte: Elaboração própria do professor.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa E.

38. Ao conectar um novo scanner de impressões digitais a um computador da delegacia, um policial percebeu que o Windows solicitou a instalação de um software específico, fornecido pelo fabricante do equipamento, para que o dispositivo funcionasse corretamente. Esse software, que atua como tradutor e intermediário entre o sistema operacional e o hardware, convertendo comandos genéricos do sistema em instruções específicas compreendidas pelo dispositivo, é denominado:

- A) Firmware.
- B) Driver.
- C) Compilador.
- D) Plug-in de navegador.
- E) Utilitário de backup.

Gabarito: B

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Guerreiros(as), a questão trata do software que faz a comunicação entre o sistema operacional e o hardware. Vamos analisar as alternativas:

Alternativa A - Incorreta. O firmware é um programa gravado na memória do próprio dispositivo, responsável por seu funcionamento interno básico; não é ele que traduz os comandos genéricos do sistema operacional em instruções específicas do hardware, papel exercido pelo driver.

Alternativa B - Correta. O driver é o software fornecido pelo fabricante que converte os comandos genéricos do sistema operacional em instruções específicas compreendidas pelo dispositivo.

Alternativa C - Incorreta. O compilador traduz código-fonte em código de máquina, sem relação com o controle de dispositivos.

Alternativa D - Incorreta. O plug-in apenas adiciona funcionalidades ao navegador.

Alternativa E - Incorreta. O utilitário de backup destina-se à realização de cópias de segurança de dados.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa B.

39. A instalação do Windows 11 em um computador necessita de alguns requisitos mínimos definidos pela Microsoft.

Alguns desses requisitos para upgrade por meio dos canais formais da Microsoft (Windows Update, por exemplo) são:

- A) 4GB de RAM e TPM (Trusted Platform Module) v2.0.
- B) Conta Microsoft com pelo menos 8 caracteres e Firmware UEFI.
- C) Firmware UEFI e 16GB de RAM.
- D) Conexão à Internet com pelo menos 100Mbps e 16GB de RAM.
- E) Dispositivo de armazenamento de 1TB ou mais e placa TPM (Trusted Platform Module) v1.2.

Gabarito: A

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, vamos relembrar os requisitos mínimos do Windows 11 e analisar as alternativas:

Alternativa A - Correta. O Windows 11 exige, entre outros requisitos, 4GB de memória RAM e o chip de segurança TPM (Trusted Platform Module) na versão 2.0.

Alternativa B - Incorreta. Não há exigência de quantidade mínima de caracteres para a conta Microsoft.

Alternativa C - Incorreta. O requisito mínimo de memória RAM é de 4GB, e não 16GB.

Alternativa D - Incorreta. Não há velocidade mínima de conexão exigida, tampouco 16GB de RAM.

Alternativa E - Incorreta. O armazenamento mínimo exigido é de 64GB e o TPM deve ser da versão 2.0, e não 1.2.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa A.

40. O sistema operacional Windows possui um serviço gratuito, cuja finalidade é manter o sistema operacional seguro e isento de falhas, além de fazer a atualização sempre que houver necessidade.

Esse serviço denomina-se:

- A) Solução de problemas.
- B) Windows Update.
- C) Diagnóstico de aplicativos.
- D) Segurança do Windows.
- E) Gerenciador de dispositivo.

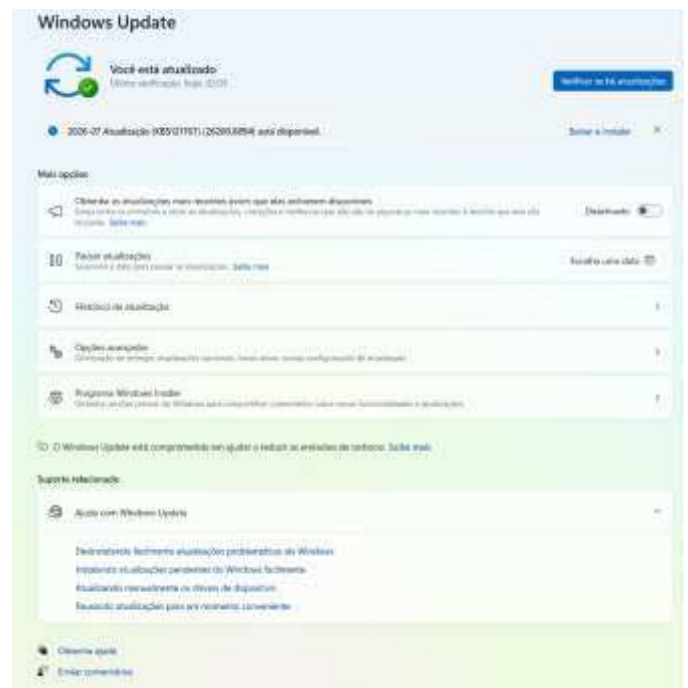
Gabarito: B

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Futuros(as) policiais, vamos analisar as alternativas:

Alternativa A - Incorreta. A Solução de problemas apenas diagnostica e corrige falhas pontuais do sistema, sem função de atualização.

Alternativa B - Correta. O Windows Update é o serviço gratuito que baixa e instala atualizações de segurança e correções, mantendo o sistema seguro e atualizado.



Fonte: Print da tela do professor.

Alternativa C - Incorreta. O Diagnóstico de aplicativos coleta informações sobre o uso dos programas, sem atualizar o sistema.

Alternativa D - Incorreta. A Segurança do Windows reúne proteções como antivírus e firewall, mas quem realiza as atualizações é o Windows Update.

Alternativa E - Incorreta. O Gerenciador de Dispositivos administra o hardware instalado e seus drivers.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa B.

41. Considere o texto a seguir, retirado de uma página Web da Microsoft.

“Um banco de dados hierárquico central usado no Windows 98, Windows CE, Windows NT e Windows 2000 usado para armazenar informações necessárias para configurar o sistema para um ou mais usuários, aplicativos e dispositivos de hardware.”

Assinale o componente do Windows descrito no texto.

- A) Área de Trabalho.
- B) Área de Transferência.
- C) Kernel.
- D) NTFS.
- E) Registro.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Guerreiros(as), o texto descreve um banco de dados hierárquico de configurações do Windows. Vamos às alternativas:

Alternativa A - Incorreta. A Área de Trabalho é o ambiente gráfico principal exibido ao usuário.

Alternativa B - Incorreta. A Área de Transferência armazena temporariamente itens copiados ou recortados.

Alternativa C - Incorreta. O Kernel é o núcleo do sistema operacional, responsável pela gestão de hardware e processos.

Alternativa D - Incorreta. O NTFS é um sistema de arquivos, e não um banco de dados de configurações.

Alternativa E - Correta. O Registro (Registry) é o banco de dados hierárquico central que armazena as configurações do sistema, de usuários, aplicativos e dispositivos de hardware.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa E.

42. Os notebooks possuem diversos tipos de memória que possuem diferentes finalidades, capacidades de armazenamento e velocidades de funcionamento.

Assinale a opção que indica a hierarquia da memória, em termos de crescimento de velocidades de acesso.

- A) Memória secundária – memória principal – memória cache e registradores.
- B) Memória principal – memória secundária – memória cache e registradores.
- C) Memória cache – memória principal – memória secundária e registradores.
- D) Memória cache – memória secundária – memória principal e registradores.
- E) Registradores – memória cache – memória principal e memória secundária.

Gabarito: A

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, o enunciado pede a hierarquia em ordem de **crescimento da velocidade de acesso**, ou seja, do componente mais lento para o mais rápido. A sequência é: **memória secundária → memória principal (RAM) → memória cache → registradores**.

Alternativa A - Correta. A memória secundária, como SSD e HD, apresenta menor velocidade de acesso. Em seguida vem a **memória principal (RAM)**, depois a **memória cache** e, no nível mais rápido, os **registradores do processador**.

Alternativa B - Incorreta. A memória principal é mais rápida que a memória secundária, portanto a ordem inicial está invertida.

Alternativa C - Incorreta. A memória cache é mais rápida que a memória principal e a memória secundária, não podendo aparecer no início de uma ordem crescente de velocidade.

Alternativa D - Incorreta. A memória secundária é mais lenta que a memória principal e que a cache. A sequência está incorreta.

Alternativa E - Incorreta. Essa alternativa apresenta praticamente a hierarquia em **ordem decrescente de velocidade**: registradores → cache → memória principal → memória secundária.



Fonte: Elaboração própria do professor.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa A.

43. Um investigador examinou as propriedades de uma fotografia digital e identificou informações como data e hora da captura, modelo da câmera e coordenadas de geolocalização do local em que a imagem foi produzida. Em um arquivo do Microsoft Word do mesmo caso, identificou o nome do autor e a data da última modificação. Essas informações, frequentemente descritas como “dados sobre dados” e cujo compartilhamento descuidado pode causar vazamento de informações como a localização do usuário, são denominadas:

- A) Cookies.
- B) Certificados digitais.
- C) Logs de firewall.
- D) Metadados.
- E) Assinaturas digitais.

Gabarito: D

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Futuros(as) policiais, a questão aborda os famosos “dados sobre dados”. Vamos às alternativas:

Alternativa A - Incorreta. Cookies são pequenos arquivos gravados pelo navegador para armazenar informações de navegação.

Alternativa B - Incorreta. Certificados digitais atestam a identidade de pessoas e sistemas em meio eletrônico.

Alternativa C - Incorreta. Logs de firewall registram eventos e tentativas de conexão na rede.

Alternativa D - Correta. Metadados são dados que descrevem outros dados, como data e hora da captura, modelo da câmera, geolocalização e autoria, podendo

causar vazamento de informações se compartilhados sem cuidado.

Alternativa E - Incorreta. Assinaturas digitais garantem autenticidade e integridade de documentos eletrônicos.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa D.

44. Em uma linguagem de pseudocódigo, na qual o sinal “<-” significa atribuir valor, o sinal “<>” significa diferente, o sinal “=” significa comparação e o operador aritmético MOD significa resto da divisão, foi escrito o seguinte algoritmo:

Algoritmo “Teste”

Var A, B, C, D, NA: Inteiro

Início

B <- 5

para A de 2 ate B faça

C <- 2

NA <- 0

enquanto (A <> C) faça

D <- A MOD C

C <- C + 1

Se D=0 então

NA <- 1

fimse

fimenquanto

se NA = 0 então

escreva (“ A = ”, A, “ ”)

fimse

fimpara

fimAlgoritmo

Assinale a opção que indica os valores que serão impressos resultantes do Algoritmo “Teste”.

- A) A = 3 A = 4 A = 5.
- B) A = 2 A = 3.
- C) A = 3 A = 4.
- D) A = 2 A = 3 A = 4.
- E) A = 2 A = 3 A = 5.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Guerreiros(as), o algoritmo imprime os valores de A, entre 2 e 5, que não possuem divisor entre 2 e A-1, ou seja, os números primos: 2, 3 e 5. Para A=4, o resto da divisão por 2 é zero, NA recebe 1 e o valor não é impresso. Vamos às alternativas:

Alternativa A - Incorreta. Inclui o valor 4, que não é impresso, e omite o valor 2.

Alternativa B - Incorreta. Omite o valor 5, que também é impresso pelo algoritmo.

Alternativa C - Incorreta. O valor 4 não é impresso e os valores 2 e 5 foram omitidos.

Alternativa D - Incorreta. O valor 4 possui divisor (2), fazendo NA valer 1, logo não é impresso.

Alternativa E - Correta. São impressos os valores 2, 3 e 5, únicos em que a variável NA permanece igual a zero.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa E.

45. Sobre a arquitetura cliente-servidor utilizada nas aplicações web, assinale a alternativa correta.

- A) O front-end é a parte da aplicação executada no navegador do usuário, responsável pela interface com a qual ele interage, enquanto o back-end é executado no servidor, responsável por processar as regras de negócio e acessar o banco de dados.
- B) O back-end corresponde à parte da aplicação executada no navegador do usuário, responsável pela exibição visual das páginas.
- C) O front-end é responsável pelo armazenamento centralizado das informações no banco de dados do servidor.
- D) Na arquitetura cliente-servidor, é o servidor quem envia requisições ao navegador do usuário, cabendo ao navegador apenas atendê-las.
- E) Front-end e back-end são termos sinônimos, pois designam o mesmo conjunto de componentes de uma aplicação web.

Gabarito: A

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, vamos analisar as alternativas sobre a arquitetura cliente-servidor:

Alternativa A - Correta. O front-end executa no navegador do usuário e cuida da interface, enquanto o back-end executa no servidor, processando as regras de negócio e o acesso ao banco de dados.



Fonte: Elaboração própria do professor.

Alternativa B - Incorreta. O back-end é executado no servidor, e não no navegador do usuário.

Alternativa C - Incorreta. O armazenamento das informações no banco de dados é atribuição do back-end.

Alternativa D - Incorreta. É o cliente (navegador) quem envia as requisições, cabendo ao servidor respondê-las.

Alternativa E - Incorreta. Front-end e back-end são camadas distintas, com responsabilidades diferentes.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa A.

46. Relacione as tags semânticas incorporadas à linguagem HTML5 com suas respectivas aplicações.

1. <article>

2. <aside>

3. <header>

4. <nav>

() Utilizado quando precisamos representar um agrupamento de links de navegação.

() Utilizado quando precisamos declarar um conteúdo que não precisa de outro para fazer sentido em um documento HTML.

() Utilizado para representar o cabeçalho de um documento ou seção declarado no HTML.

() Utilizado quando precisamos criar um conteúdo de apoio/adicional ao conteúdo principal.

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

A) 4 – 3 – 2 – 1.

B) 1 – 3 – 2 – 4.

C) 4 – 1 – 3 – 2.

D) 3 – 2 – 4 – 1.

E) 2 – 4 – 1 – 3.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Futuros(as) policiais, vamos relembrar as tags semânticas do HTML5 e realizar as associações:

(4) A tag <nav> é utilizada para agrupar os links de navegação da página.

(1) A tag <article> declara um conteúdo independente, que faz sentido por si só no documento.

(3) A tag <header> representa o cabeçalho do documento ou de uma seção.

(2) A tag <aside> cria um conteúdo de apoio ou adicional ao conteúdo principal.

Assim, a sequência correta é: 4 – 1 – 3 – 2.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa C.

47. A analista Flávia está escrevendo as regras de Cascading Style Sheets (CSS) para uma página web. Flávia precisa que determinada regra seja aplicada aos elementos da página que possuam ambas as classes “redondo” e “sem-borda”.

Para aplicar a regra através de seletores CSS, a analista deve utilizar o seletor:

- A) redondo&sem-borda
- B) redondo+sem-borda
- C) .redondo.sem-borda
- D) .redondo+.sem-borda
- E) .redondo&.sem-borda

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Guerreiros(as), para selecionar elementos que possuam duas classes simultaneamente, encadeiam-se os seletores de classe sem espaço. Vamos às alternativas:

Alternativa A - Incorreta. A sintaxe apresentada não representa a seleção de duas classes. Além disso, & não funciona como operador lógico “E” entre nomes de classes.

Alternativa B - Incorreta. Sem o ponto, os nomes são tratados como elementos HTML, e o “+” seleciona o irmão adjacente.

Alternativa C - Correta. O seletor .redondo.sem-borda, com as classes encadeadas e sem espaço, aplica a regra aos elementos que possuem ambas as classes.

Alternativa D - Incorreta. O combinador “+” seleciona o elemento irmão imediatamente seguinte, e não a interseção de classes.

Alternativa E - Incorreta. O caractere & existe no CSS moderno como **nesting selector**, principalmente no contexto de regras aninhadas, mas não deve ser utilizado como operador de interseção entre duas classes. Para selecionar diretamente elementos que possuam simultaneamente as classes redondo e sem-borda, utiliza-se .redondo.sem-borda.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa C.

48. Ao desenvolver uma página web, um programador precisa exibir um aviso imediato quando o usuário deixar um campo obrigatório do formulário em branco, validando os dados no próprio navegador, antes de qualquer envio ao servidor, além de alterar dinamicamente o conteúdo da página por meio da manipulação do DOM. A linguagem tipicamente utilizada para adicionar essa interatividade no lado do cliente é:

- A) SQL.
- B) CSS.
- C) JavaScript.
- D) HTML.
- E) PHP.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, a validação no próprio navegador e a manipulação do DOM são atribuições clássicas de uma linguagem client-side. Vamos às alternativas:

Alternativa A - Incorreta. SQL é linguagem de consulta e manipulação de bancos de dados.

Alternativa B - Incorreta. CSS cuida da apresentação visual das páginas, sem lógica de validação.

Alternativa C - Correta. JavaScript executa no navegador (lado do cliente), permitindo validar formulários e alterar dinamicamente a página por meio da manipulação do DOM.



Fonte: Elaboração própria do professor.

Alternativa D - Incorreta. O HTML define a estrutura e a semântica da página e também dispõe de alguns recursos declarativos de interação e validação nativa de formulários. Entretanto, não é a linguagem utilizada para implementar a lógica geral de manipulação dinâmica do DOM descrita no enunciado, função tipicamente desempenhada pelo JavaScript.

Alternativa E - Incorreta. PHP é executado no servidor, e não no navegador do usuário.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa C.

49. Quanto à classificação dos comandos da linguagem SQL, assinale a alternativa correta.

A) INSERT e UPDATE são comandos de DDL (Data Definition Language), pois definem a estrutura das tabelas do banco de dados.

B) CREATE TABLE é um comando de DML (Data Manipulation Language), pois manipula os dados armazenados nas tabelas.

C) DROP é um comando de DML utilizado para excluir linhas específicas de uma tabela.

D) ALTER TABLE é um comando de DML, pois altera os valores dos registros armazenados.

E) CREATE, ALTER e DROP são comandos de DDL, pois definem e modificam a estrutura dos objetos do banco de dados, enquanto INSERT, UPDATE e DELETE são comandos de DML, pois manipulam os dados armazenados.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Futuros(as) policiais, vamos relembrar a classificação dos comandos SQL e analisar as alternativas:

Alternativa A - Incorreta. INSERT e UPDATE são comandos de DML, pois manipulam os dados armazenados.

Alternativa B - Incorreta. CREATE TABLE é comando de DDL, pois define a estrutura de objetos do banco.

Alternativa C - Incorreta. DROP é comando de DDL e exclui objetos inteiros; a exclusão de linhas é feita pelo DELETE (DML).

Alternativa D - Incorreta. ALTER TABLE é comando de DDL, pois modifica a estrutura da tabela, e não os valores dos registros.

Alternativa E - Correta. CREATE, ALTER e DROP integram a DDL, definindo e modificando estruturas, enquanto INSERT, UPDATE e DELETE integram a DML, manipulando os dados armazenados.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa E.

50. No contexto de segurança da informação, mais especificamente sobre malwares, associe corretamente cada item numerado no primeiro bloco (variando de 1 a 4) às lacunas do segundo bloco.

1. Cavalo de troia (trojan horse)

2. Verme (worm)

3. Bomba lógica (logic bomb)

4. Zumbi (zombie, bot)

() Execução autônoma com capacidade de replicação automática e propagação entre sistemas conectados.

() Malware ativado por condição predefinida após período hibernado.

() Ataque a outras máquinas executado por software malicioso instalado em host comprometido.

() Software aparentemente útil que possui desvio oculto e malicioso de finalidade.

Assinale a opção que corretamente associa o nome do malware no primeiro bloco e a característica apresentada no segundo bloco.

A) 1 - 2 - 4 - 3.

B) 4 - 1 - 3 - 2.

C) 2 - 3 - 4 - 1.

D) 1 - 3 - 2 - 4.

E) 3 - 4 - 2 - 1.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Guerreiros(as), vamos relembrar as características de cada malware e realizar as associações:

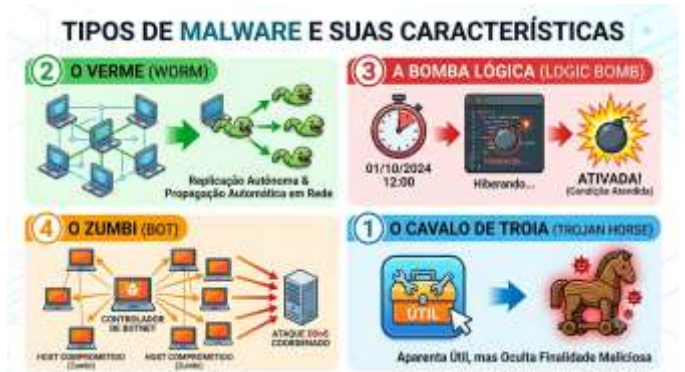
(2) O verme (worm) executa de forma autônoma, replicando-se automaticamente e propagando-se entre sistemas conectados.

(3) A bomba lógica permanece hibernada e é ativada apenas quando ocorre uma condição predefinida.

(4) O zumbi (bot) é o software malicioso instalado em host comprometido, utilizado para atacar outras máquinas.

(1) O cavalo de troia aparenta ser um software útil, mas oculta finalidade maliciosa.

Assim, a sequência correta é: 2 – 3 – 4 – 1.



Fonte: Elaboração própria do professor.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa C.

51. A respeito dos malwares usados em golpes na Internet, avalie as afirmativas a seguir.

I. CoolWebSearch é um spyware que se aproveitou das vulnerabilidades de segurança do Internet Explorer para sequestrar o navegador, alterar as configurações e enviar dados de navegação ao seu autor.

II. Um keylogger é um tipo de spyware que monitora a atividade do usuário e pode ser usado para roubar dados de senha, informações bancárias e outras informações sensíveis.

III. Ransomware é um malware concebido para bloquear usuários fora de seu sistema ou negar acesso aos dados até que um resgate seja pago.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, vamos analisar as afirmativas:

I - Correta. O CoolWebSearch é um spyware (hijacker) que explorava vulnerabilidades do Internet Explorer para sequestrar o navegador, alterar configurações e enviar dados de navegação ao seu autor.

II - Correta. O keylogger é um spyware que registra as teclas digitadas, permitindo o roubo de senhas, dados bancários e outras informações sensíveis.

III - Correta. O ransomware bloqueia o acesso ao sistema ou aos dados, exigindo o pagamento de resgate para a liberação.

Portanto, estão corretas as afirmativas I, II e III.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa E.

52. João, um profissional de TI, recebeu um e-mail com o título “Atualize sua senha agora para evitar bloqueio de conta”. O e-mail continha um link que levava a uma página idêntica ao site de sua instituição bancária, onde ele inseriu suas credenciais. Dias depois, João percebeu que sua conta havia sido acessada sem autorização, resultando em um prejuízo financeiro.

Com base na situação descrita, assinale a opção que classifica corretamente o ataque cibernético sofrido por João.

- A) Ransomware, pois houve uma tentativa de bloqueio do acesso à conta de João, o que caracteriza o ataque.
- B) Phishing, pois o atacante usou um e-mail fraudulento para capturar as credenciais de João.
- C) DoS (Denial of Service), já que a conta de João foi acessada sem autorização, prejudicando o serviço.
- D) Spoofing, porque João foi induzido a revelar informações sensíveis.
- E) Malware, porque o e-mail provavelmente continha um programa malicioso que invadiu o sistema de João.

Gabarito: B

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Futuros(as) policiais, a situação descreve o clássico golpe do e-mail com página falsa. Vamos às alternativas:

Alternativa A - Incorreta. Não houve sequestro de dados com exigência de resgate, elemento essencial do ransomware.

Alternativa B - Correta. O phishing utiliza mensagens fraudulentas e páginas falsas, idênticas às legítimas, para capturar credenciais e dados sensíveis da vítima.



Fonte: Elaboração própria do professor.

Alternativa C - Incorreta. O ataque DoS visa indisponibilizar serviços por sobrecarga, e não capturar credenciais.

Alternativa D - Incorreta. O spoofing é a falsificação de identidade ou de endereços; o cerne do golpe foi a captura de credenciais por página falsa, o que caracteriza phishing.

Alternativa E - Incorreta. Não há indicação de instalação de programa malicioso; o prejuízo decorreu da entrega das credenciais na página falsa.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa B.

53. Um servidor recebeu uma ligação de um indivíduo que se apresentou como integrante do gabinete da direção-geral do órgão e, em tom de urgência, pressionou-o a informar imediatamente sua senha de acesso ao sistema, alegando que uma falha crítica precisava ser corrigida naquele instante e que o servidor seria responsabilizado caso não colaborasse. Essa tentativa de obter informações confidenciais explorando gatilhos psicológicos, como autoridade e urgência, para contornar controles lógicos de segurança sem utilizar falhas técnicas, caracteriza:

- A) Ataque de força bruta.
- B) Engenharia social.
- C) SQL Injection.
- D) Ransomware.
- E) Sniffing de rede.

Gabarito: B

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Guerreiros(as), a exploração de gatilhos psicológicos, sem uso de falhas técnicas, é a marca registrada de um ataque específico. Vamos às alternativas:

Alternativa A - Incorreta. O ataque de força bruta testa combinações de senha de forma automatizada, explorando meio técnico.

Alternativa B - Correta. A engenharia social manipula psicologicamente a vítima, valendo-se de gatilhos como autoridade e urgência, para obter informações confidenciais sem explorar falhas técnicas.

ENGENHARIA SOCIAL: MANIPULAÇÃO PSICOLÓGICA

OBTENHA INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS SEM EXPLORAR FALHAS TÉCNICAS



A ENGENHARIA SOCIAL ENGANA PESSOAS, NÃO COMPUTADORES.

Fonte: Elaboração própria do professor.

Alternativa C - Incorreta. O SQL Injection explora vulnerabilidade técnica em aplicações que acessam bancos de dados.

Alternativa D - Incorreta. O ransomware é malware que sequestra dados mediante exigência de resgate.

Alternativa E - Incorreta. O sniffing consiste na interceptação de tráfego de rede.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa B.

54. Um órgão público contratou um provedor de computação em nuvem para armazenar seus sistemas e arquivos. De acordo com o modelo de responsabilidade compartilhada, amplamente adotado pelos provedores de serviços em nuvem, é correto afirmar que:

- A) O provedor torna-se responsável por todos os aspectos de segurança, incluindo a definição de senhas e das permissões de acesso dos usuários do cliente.
- B) O cliente passa a ser o responsável pela segurança física dos data centers do provedor.
- C) A contratação do serviço em nuvem dispensa o cliente de manter controles de acesso sobre suas próprias contas.
- D) O provedor é responsável pela segurança da infraestrutura que sustenta o serviço, como instalações físicas e hardware, enquanto o cliente permanece responsável pela proteção de seus dados e pelo gerenciamento dos acessos de seus usuários.
- E) A responsabilidade pela segurança recai integralmente sobre o cliente, cabendo ao provedor apenas o fornecimento de energia elétrica aos servidores.

Gabarito: D

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, no modelo de responsabilidade compartilhada, o provedor responde pela segurança DA nuvem e o cliente pela segurança NA nuvem. Vamos às alternativas:

Alternativa A - Incorreta. A definição de senhas e permissões dos usuários permanece sob responsabilidade do cliente.

Alternativa B - Incorreta. A segurança física dos data centers é responsabilidade do provedor.

Alternativa C - Incorreta. A contratação da nuvem não dispensa o cliente de manter os controles de acesso sobre suas contas.

Alternativa D - Correta. O provedor responde pela segurança da infraestrutura (instalações físicas e hardware), enquanto o cliente permanece responsável pela proteção de seus dados e pelo gerenciamento dos acessos de seus usuários.

Alternativa E - Incorreta. A responsabilidade é compartilhada, não recaindo integralmente sobre o cliente.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa D.

55. Sobre a Política de Segurança da Informação (PSI) de uma organização, assinale a alternativa correta.

- A) A PSI deve permanecer restrita à equipe de Tecnologia da Informação, sendo desnecessária sua divulgação aos demais colaboradores.
- B) As normas ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 tratam exclusivamente de segurança física de instalações, não servindo de referência para a elaboração da PSI.
- C) A PSI é o documento que estabelece diretrizes, responsabilidades e regras para a proteção das informações da organização, pode prever sanções disciplinares para os casos de descumprimento e pode ser elaborada tomando como referência normas como a ISO/IEC 27001 e a ISO/IEC 27002.
- D) O descumprimento da PSI não pode gerar qualquer sanção disciplinar, por se tratar de documento meramente informativo.
- E) Uma vez aprovada, a PSI não deve mais ser revisada ou atualizada pela organização.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Futuros(as) policiais, vamos analisar as alternativas sobre a Política de Segurança da Informação:

Alternativa A - Incorreta. A PSI deve ser divulgada a todos os colaboradores da organização, e não apenas à equipe de TI.

Alternativa B - Incorreta. As normas ISO/IEC 27001 e 27002 tratam da gestão da segurança da informação como um todo e são referências clássicas para a elaboração da PSI.

Alternativa C - Correta. A PSI estabelece diretrizes, responsabilidades e regras de proteção da informação, pode prever sanções disciplinares e pode ser elaborada com base nas normas ISO/IEC 27001 e 27002.



Fonte: Elaboração própria do professor.

Alternativa D - Incorreta. O descumprimento da PSI pode gerar sanções disciplinares, pois se trata de documento normativo.

Alternativa E - Incorreta. A PSI deve ser revisada e atualizada periodicamente, acompanhando as mudanças da organização e das ameaças.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa C.

56. Nos termos da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), é classificado como dado pessoal sensível o dado referente à:

- A) Convicção religiosa de uma pessoa natural.
- B) Identificação por nome completo de uma pessoa natural.
- C) Indicação do endereço residencial de uma pessoa natural.
- D) Indicação do número de telefone de uma pessoa natural.
- E) Informação anonimizada que perdeu a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo.

Gabarito: A

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Guerreiros(as), o art. 5º, II, da LGPD define os dados pessoais sensíveis. Vamos às alternativas:

Alternativa A - Correta. A convicção religiosa é expressamente classificada como dado pessoal sensível pelo art. 5º, II, da LGPD.

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

Alternativa B - Incorreta. O nome completo é dado pessoal comum, pois apenas identifica a pessoa natural.

Alternativa C - Incorreta. O endereço residencial é dado pessoal comum, sem natureza sensível.

Alternativa D - Incorreta. O número de telefone é dado pessoal comum.

Alternativa E - Incorreta. O dado anonimizado, em regra, não é considerado dado pessoal, pois perdeu a possibilidade de associação ao indivíduo.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa A.

57. Durante a apreensão de um disco rígido, a equipe pericial utilizou um bloqueador de escrita (write-blocker) para realizar a cópia forense dos dados e, em seguida, calculou o valor de hash do original e o da cópia, obtendo resultados idênticos. No contexto da cadeia de custódia de evidências digitais, esses dois procedimentos têm como finalidade:

- A) Aumentar a velocidade de leitura dos dados durante a duplicação do disco.
- B) Comprimir os dados copiados para reduzir o espaço de armazenamento necessário.
- C) Criptografar o conteúdo do disco para impedir o acesso de pessoas não autorizadas.
- D) Corrigir automaticamente eventuais setores defeituosos encontrados no disco original.
- E) Impedir alterações no dispositivo original durante a coleta e demonstrar a integridade da cópia, comprovando que a evidência não foi modificada.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, o write-blocker e o hash são pilares da preservação da prova digital. Vamos às alternativas:

Alternativa A - Incorreta. O bloqueador de escrita não tem a finalidade de acelerar a leitura dos dados.

Alternativa B - Incorreta. Os procedimentos não envolvem compressão de dados.

Alternativa C - Incorreta. O hash não criptografa o conteúdo; apenas gera um resumo para verificação de integridade.

Alternativa D - Incorreta. Nenhum dos procedimentos corrige setores defeituosos do disco.

Alternativa E - Correta. O write-blocker impede qualquer alteração no dispositivo original durante a coleta, e os hashes idênticos demonstram a integridade da cópia, comprovando que a evidência não foi modificada.



Fonte: Elaboração própria do professor.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa E.

58. Em uma investigação, o perito precisa recuperar fotografias apagadas pelo suspeito, as quais não constam mais no sistema de arquivos, mas cujos conteúdos ainda permanecem em áreas não alocadas do disco. A técnica forense que busca identificar e reconstruir arquivos diretamente a partir desses espaços não alocados, com base em assinaturas conhecidas dos formatos de arquivo, como cabeçalhos e rodapés, é denominada:

- A) Desfragmentação de disco.
- B) Carving de dados (data carving).
- C) Formatação lógica do disco.
- D) Backup incremental.
- E) Espelhamento de discos (RAID 1).

Gabarito: B

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Futuros(as) policiais, a recuperação de arquivos a partir de áreas não alocadas, com base em assinaturas, é técnica clássica da forense digital. Vamos às alternativas:

Alternativa A - Incorreta. A desfragmentação apenas reorganiza os arquivos no disco para otimizar o acesso.

Alternativa B - Correta. O data carving identifica e reconstrói arquivos diretamente das áreas não alocadas do disco, com base em assinaturas conhecidas dos formatos, como cabeçalhos e rodapés.

Alternativa C - Incorreta. A formatação lógica apaga a estrutura do sistema de arquivos, não recuperando dados.

Alternativa D - Incorreta. O backup incremental copia apenas as alterações desde o último backup, sem função de recuperação forense.

Alternativa E - Incorreta. O RAID 1 é técnica de redundância por espelhamento de discos, sem relação com recuperação de arquivos apagados.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa B.

59. Uma unidade de inteligência cibernética monitora ameaças persistentes avançadas (APTs) direcionadas a órgãos públicos, seguindo o ciclo da inteligência composto pelas fases de planejamento, coleta, processamento, análise e disseminação. A fase desse ciclo em que os dados já coletados e processados são avaliados, integrados e interpretados, a fim de produzir conhecimento útil à tomada de decisão, é a de:

- A) Planejamento.
- B) Coleta.
- C) Disseminação.
- D) Análise.
- E) Arquivamento.

Gabarito: D

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Guerreiros(as), vamos relembrar o ciclo da inteligência e analisar as alternativas:

Alternativa A - Incorreta. O planejamento define as necessidades e prioridades que orientarão o ciclo.

Alternativa B - Incorreta. A coleta é a obtenção dos dados brutos nas fontes disponíveis.

Alternativa C - Incorreta. A disseminação é a entrega do conhecimento produzido ao destinatário.

Alternativa D - Correta. Na análise, os dados coletados e processados são avaliados, integrados e interpretados, produzindo conhecimento útil à tomada de decisão.



Fonte: Elaboração própria do professor.

Alternativa E - Incorreta. O arquivamento não integra as fases clássicas do ciclo da inteligência.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa D.

60. Quanto ao dever de sigilo funcional dos servidores públicos, assinale a alternativa correta.

- A) O servidor pode compartilhar suas senhas de acesso aos sistemas corporativos com colegas de confiança, desde que lotados no mesmo setor.
- B) As informações de investigações em andamento podem ser livremente repassadas à imprensa por qualquer servidor, independentemente de autorização.
- C) O servidor deve guardar sigilo sobre fatos, documentos e informações de natureza sigilosa, reservada ou sujeitos a restrição legal de acesso de que tenha conhecimento em razão do cargo, bem como não fornecer senhas ou facilitar o acesso de pessoas não autorizadas aos sistemas e bancos de dados da Administração Pública, sob pena de responsabilização.
- D) O dever de sigilo funcional aplica-se somente às informações formalmente classificadas como ultrassecretas.
- E) A divulgação de informações funcionais sigilosas não gera responsabilização quando realizada nas redes sociais pessoais do servidor.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, vamos analisar as alternativas sobre o dever de sigilo funcional:

Alternativa A - Incorreta. Informações relacionadas a investigações em andamento não podem ser livremente repassadas à imprensa, podendo estar sujeitas a restrição de acesso quando sua divulgação comprometer a investigação ou quando houver outra hipótese legal de sigilo.

Alternativa B - Incorreta. Informações de investigações em andamento são sigilosas e não podem ser repassadas à imprensa sem autorização.

Alternativa C - Correta. A alternativa traduz adequadamente o **dever de sigilo funcional**. O art. 279, XII, da Lei Estadual nº 6.174/1970 determina ao funcionário guardar sigilo sobre documentação e assuntos de natureza reservada conhecidos em razão do cargo ou função. A própria legislação prevê consequências disciplinares para a revelação indevida de segredo.

Alternativa D - Incorreta. O dever de sigilo não se limita às informações classificadas como ultrassecretas. A legislação contempla diferentes hipóteses de restrição de acesso, inclusive informações classificadas como reservadas ou secretas e outras protegidas por sigilo legal.

Alternativa E - Incorreta. A divulgação em redes sociais pessoais também gera responsabilização do servidor.

Pelo exposto, o gabarito é a alternativa C.

Ciências Forenses

61. Com relação à definição de Criminologia Clínica, assinale a afirmativa correta.

- A) Vale-se dos princípios e métodos de investigação médico-psicológicos para prevenir a reincidência criminal.
- B) Tem, como objeto de estudo, o crime, o delinquente, o controle social e a vítima.
- C) Tem enfoque nos reflexos do racismo estrutural no sistema de justiça criminal.
- D) É baseada no paradigma da Reação Social, tendo enfoque macrossociológico.
- E) Introduz o conceito criminológico de criminoso nato e a teoria da degenerescência.

Gabarito: A

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, vamos analisar cada uma das alternativas.

Alternativa A - Correta.

A Criminologia Clínica dirige sua análise ao indivíduo concreto envolvido na prática delitiva, utilizando conhecimentos e métodos de caráter médico, psicológico e psicossocial. Seu enfoque é individual, buscando compreender fatores relacionados à conduta criminosa e subsidiar medidas voltadas ao tratamento e à prevenção da reincidência. Por isso, diferencia-se das vertentes criminológicas de orientação macrossociológica, que procuram explicar a criminalidade a partir das estruturas e relações sociais.

Alternativa B - Incorreta.

Crime, criminoso, vítima e controle social constituem os objetos gerais da Criminologia contemporânea, e não a

definição específica da Criminologia Clínica. Esta realiza um recorte mais particularizado: concentra-se no estudo do indivíduo e de suas características, com finalidade de diagnóstico, intervenção e prevenção da reincidência.

Alternativa C - Incorreta.

O estudo dos efeitos do racismo estrutural sobre a criminalização, a seletividade penal e o funcionamento do sistema de justiça aproxima-se das perspectivas críticas da Criminologia. Não corresponde ao enfoque individual e clínico que caracteriza a Criminologia Clínica.

Alternativa D - Incorreta.

A alternativa apresenta características associadas às teorias da Reação Social (labeling approach), que deslocam a investigação do indivíduo criminoso para os processos sociais de criminalização e para a atuação das instâncias de controle. Trata-se de perspectiva predominantemente macrossociológica, distinta da abordagem individualizada própria da Criminologia Clínica.

Alternativa E - Incorreta.

O conceito de criminoso nato está ligado a Cesare Lombroso e à Escola Positiva italiana, especialmente à vertente antropológica do positivismo criminológico. A ideia de degenerescência também se insere no contexto das explicações biológicas e médico-antropológicas do crime desenvolvidas no século XIX. Esses antecedentes históricos não definem a Criminologia Clínica contemporânea.

Portanto, o gabarito é a alternativa A.

62. A vitimização secundária, como estudo da criminologia, atenta para o fenômeno da inércia da vítima para noticiar o fato criminoso aos órgãos de persecução penal.

Na hipótese em que a vítima de um crime praticado com abuso de poder deixa de acionar os órgãos competentes por medo de represália, está-se diante da denominada:

- A) Cifra Dourada.
- B) Cifra Cinza.
- C) Cifra Vermelha.
- D) Cifra Amarela.
- E) Cifra Verde.

Gabarito: D

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, vamos analisar cada uma das alternativas.

Alternativa A - Incorreta.

A cifra dourada está relacionada à criminalidade praticada por pessoas social, política ou economicamente privilegiadas, especialmente no âmbito dos chamados crimes de colarinho branco, como determinadas práticas de corrupção, fraudes econômicas e delitos contra a Administração. O critério, portanto, está ligado ao perfil e à posição social dos autores e à

criminalidade de poder, não ao silêncio da vítima por temor de represálias.

Alternativa B - Incorreta.

A cifra cinza compreende infrações que chegam ao conhecimento das autoridades, mas não prosseguem adequadamente pelas instâncias formais de persecução penal, ficando pelo caminho antes de uma resposta definitiva do sistema. Difere do caso narrado, no qual o fato sequer é levado aos órgãos competentes pela vítima.

Alternativa C - Incorreta.

A cifra vermelha é empregada para designar delitos praticados por agentes estatais no exercício ou em razão de suas funções, com violência ou abuso, sobretudo quando atingem direitos e garantias fundamentais. O elemento decisivo apresentado no enunciado, entretanto, é a subnotificação motivada pelo medo da vítima, para a qual há classificação específica.

Alternativa D - Correta.

A cifra amarela corresponde à criminalidade que permanece oculta porque a vítima, diante de abuso de poder ou violência praticada por agente estatal, deixa de comunicar o fato às autoridades, especialmente por medo, intimidação ou receio de represálias. É exatamente a situação descrita: embora tenha sido vítima de crime praticado com abuso de poder, a pessoa opta por não acionar os órgãos de persecução penal em razão do temor de sofrer consequências.

Alternativa E - Incorreta.

A cifra verde está associada à criminalidade que atinge o meio ambiente, abrangendo delitos ambientais que não chegam ao conhecimento ou não são adequadamente registrados pelas instâncias oficiais. Não se relaciona ao receio da vítima de denunciar abuso de poder.

Portanto, o gabarito é a alternativa D.

63. Sabemos, por meio da análise do Art. 158-A do CPP, que o início da cadeia de custódia ocorre com procedimentos policiais ou periciais em que se detecte a existência de um vestígio.

Sobre as etapas da cadeia de custódia, assinale a afirmativa incorreta.

- A) O isolamento é a primeira etapa, definida como ato de evitar que se altere o estado das coisas.
- B) O reconhecimento deve anteceder o isolamento e corresponde ao ato de se distinguir um elemento como sendo de potencial interesse para a produção da prova pericial.
- C) O processamento corresponde ao exame pericial propriamente dito, incluindo a confecção do laudo.
- D) A fixação corresponde à descrição completa do vestígio, incluindo a sua posição na cena do encontro.
- E) O descarte só pode acontecer ao final com autorização judicial.

Gabarito: A

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, vamos analisar cada uma das alternativas.

Alternativa A - Incorreta.

O isolamento não é a primeira etapa da cadeia de custódia. De acordo com o art. 158-B, I e II, do CPP, a sequência começa pelo reconhecimento e, depois, passa ao isolamento. A definição apresentada para isolamento está correta: consiste no ato de evitar alteração do estado das coisas, mediante isolamento e preservação do ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e ao local de crime. O erro da alternativa está, portanto, exclusivamente em afirmar que o isolamento é a primeira etapa.

Alternativa B - Correta.

O reconhecimento antecede o isolamento e constitui a primeira etapa prevista no art. 158-B, I, do CPP. Consiste no ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Identificado o possível vestígio, surge a necessidade de preservá-lo, razão pela qual a etapa seguinte é justamente o isolamento.

Alternativa C - Correta.

O processamento, previsto no art. 158-B, VIII, do CPP, corresponde ao exame pericial in situ. Nessa etapa, o vestígio é manipulado segundo metodologia adequada às suas características biológicas, físicas ou químicas, com a finalidade de obtenção do resultado pericial, que deve ser formalizado em laudo produzido por perito.

Alternativa D - Correta.

A fixação, terceira etapa da cadeia de custódia, consiste na descrição detalhada do vestígio tal como se encontra no local do crime ou no corpo de delito, inclusive de sua posição na área submetida a exame. O art. 158-B, III, do CPP admite que essa documentação seja complementada por fotografias, filmagens ou croqui e exige a descrição do vestígio no laudo pericial. A finalidade é registrar sua situação antes da coleta e de posteriores manipulações.

Alternativa E - Correta.

O descarte constitui a última etapa enumerada no art. 158-B, X, do CPP e corresponde à liberação do vestígio. Há, contudo, uma precisão importante na redação legal: o descarte deve respeitar a legislação vigente e ocorrer, “quando pertinente, mediante autorização judicial”. Assim, a autorização judicial não é apresentada pelo CPP como requisito absoluto para todo e qualquer descarte, mas para as hipóteses em que seja pertinente.

Portanto, o gabarito é a alternativa A.

64. A estimativa do tempo de morte de um indivíduo é feita por meio da tanatologia.

Assinale a opção correta sobre a cronotanatognose.

- A) O resfriamento do corpo é um fenômeno abiótico imediato, ou seja, perceptível imediatamente após a morte.
- B) A rigidez cadavérica se dá no sentido crânio caudal, porém o diafragma e o músculo cardíaco entram em rigidez antes dos membros superiores.
- C) A rigidez cadavérica se faz no sentido crânio caudal e se desfaz no sentido contrário.
- D) Os livores de hipóstase começam a se fixar 12 horas após a morte.
- E) A mancha verde abdominal aparece como marca do início da putrefação, nas primeiras 24 horas após a morte.

Gabarito: B

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, vamos analisar cada uma das alternativas.

Alternativa A - Incorreta.

O resfriamento cadavérico (algor mortis) não é fenômeno abiótico imediato, mas abiótico consecutivo ou mediato. Os fenômenos imediatos decorrem diretamente da cessação das funções vitais, como perda da consciência, imobilidade, insensibilidade e cessação da circulação e da respiração. Já o resfriamento desenvolve-se progressivamente após a morte, pela tendência de equilíbrio entre a temperatura do cadáver e a do ambiente.

Alternativa B - Correta.

A rigidez cadavérica instala-se, em regra, no sentido crânio-caudal: começa pela musculatura da face e mandíbula, alcança o pescoço, o tronco e, sucessivamente, os membros superiores e inferiores. Miocárdio e diafragma apresentam rigidez precocemente, antes de sua instalação nos membros superiores.

Alternativa C - Incorreta.

A primeira parte está correta: a rigidez instala-se no sentido crânio-caudal. O erro está em afirmar que ela desaparece no sentido contrário. Pela Lei de Nysten-Sommer-Larcher, a musculatura que primeiro entra em rigidez também é a primeira a retornar à flacidez. Assim, tanto a instalação quanto o desfazimento seguem, em regra, o sentido céfalo-caudal.

Alternativa D - Incorreta.

Os livores cadavéricos ou hipóstases aparecem muito antes de 12 horas. Pontos arroxeados podem ser observados nas regiões de declive por volta de 30 minutos; aproximadamente às 2 horas, começam a formar manchas; e, em torno de 6 horas, ocupam amplamente as áreas de declive. A fixação ocorre aproximadamente entre 8 e 12 horas, quando os livores deixam de se deslocar com a mudança de posição do

cadáver. Portanto, 12 horas não representa o início necessário de sua fixação.

Alternativa E - Incorreta.

A mancha verde abdominal de Brouardel é efetivamente considerada marco inicial da putrefação, aparecendo tipicamente na fossa ilíaca direita, em razão da proximidade com a região do ceco, e posteriormente se difundindo. O problema está na expressão “nas primeiras 24 horas”, tomada de forma abrangente: o parâmetro apresentado é de aproximadamente 18 a 24 horas após a morte, sujeito à influência das condições do cadáver e do ambiente. Temperaturas mais baixas, por exemplo, podem retardar seu aparecimento.

Portanto, o gabarito é a alternativa B.

65. O laudo pericial será elaborado pelos peritos, materializando a perícia realizada.

Sabendo que o laudo pericial é dividido em partes, é correto afirmar que:

- A) O preâmbulo corresponde à parte do laudo onde estão os quesitos a serem respondidos, além do local, data e hora em que foi realizada a perícia.
- B) Os quesitos dos laudos de exames de corpo de delito são formulados pelas partes dentro do prazo estipulado pelo Juiz.
- C) O item histórico do laudo corresponde à anamnese, não havendo diferença em relação ao exame clínico comum.
- D) A descrição é a parte mais importante do laudo pericial, deve ser rica em detalhes e corresponder ao visum et repertum.
- E) A discussão é a parte mais importante do laudo onde o perito pode citar referências bibliográficas.

Gabarito: D

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, vamos analisar cada uma das alternativas.

Alternativa A - Incorreta.

O preâmbulo funciona como a introdução do laudo e contém elementos de identificação da perícia: qualificação da autoridade requisitante, do perito e do examinado, natureza do exame, local, data e hora. Os quesitos constituem parte própria e autônoma do relatório médico-legal, não integrando o preâmbulo.

Alternativa B - Incorreta.

Nos exames de corpo de delito do foro penal, existem quesitos oficiais padronizados, destinados a esclarecer os elementos médico-legais relevantes do fato examinado. Isso não impede a formulação de quesitos adicionais pela autoridade, mas é incorreto afirmar que os quesitos desses laudos sejam necessariamente formulados pelas partes em prazo estipulado pelo juiz.

Alternativa C - Incorreta.

O histórico ou comemorativo pode ser denominado anamnese médico-legal, mas não se confunde

integralmente com a anamnese clínica. Na perícia, o objetivo não é diagnosticar e tratar o paciente, e sim colher os antecedentes e informações relacionados ao fato que motivou a requisição pericial. Além disso, essas informações devem ser consideradas como dados narrados, e não automaticamente assumidas pelo perito como fatos comprovados. Na autópsia, por exemplo, os antecedentes constantes da guia de remoção são transcritos, e não endossados pelo perito.

Alternativa D - Correta.

A descrição é a parte mais importante do laudo pericial, porque nela o perito registra de maneira minuciosa, objetiva e precisa tudo aquilo que observou durante o exame, podendo documentar os achados por fotografias, desenhos, gráficos ou outros recursos. Corresponde ao visum et repertum, isto é, ao que foi visto e encontrado pelo examinador. A importância dessa etapa decorre também de sua irrepetibilidade prática: determinados achados podem desaparecer ou modificar-se, de modo que um exame posterior pode não reproduzir as condições originalmente observadas.

Alternativa E - Incorreta.

A discussão é a etapa destinada à interpretação e ao confronto dos achados periciais, especialmente quando existe discrepância entre aquilo que foi informado no histórico e aquilo que foi constatado objetivamente no exame. Pode comportar fundamentação técnico-científica necessária à análise, mas não é considerada a parte mais importante do laudo. Essa posição pertence à descrição; inclusive, quando não existem contradições ou questões que demandem análise específica, a discussão pode não ser necessária.

Portanto, o gabarito é a alternativa D.

66. As asfixias apresentam sinais internos e externos característicos, bem como alterações cadavéricas de evolução particular.

Entre os achados necroscópicos a seguir, assinale aquele que não constitui sinal típico de morte por asfixia.

- A) Cianose - caracterizada pela cor violácea escura de lábios, polpas digitais e leitos ungueais.
- B) Petéquias - focos puntiformes de hemorragia com diâmetro de até 3 mm em seroras.
- C) Congestão polivisceral - é patognomônica de mortes por asfixia.
- D) Fluidez do sangue - presença de sangue fluido em cavidades cardíacas é um sinal frequente de morte por asfixia.
- E) Instalação precoce de fenômenos cadavéricos - são acelerados em relação aos outros tipos de morte.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, vamos analisar cada uma das alternativas.

Alternativa A - Correta.

A cianose é achado compatível com asfixia e decorre do aumento da hemoglobina reduzida no sangue, em razão da deficiência de oxigenação. Exterioriza-se pela coloração azulada ou violácea, percebida especialmente em lábios, extremidades e leitos ungueais. Nas asfixias mecânicas, pode ser particularmente evidente na face.

Alternativa B - Correta.

As petéquias são achados necroscópicos típicos das asfixias. Correspondem a pequenas hemorragias puntiformes produzidas pela ruptura de capilares em razão das alterações circulatórias e do aumento da pressão venosa durante o processo asfíxico. Quando localizadas sob as serosas, especialmente pleura e pericárdio, constituem as clássicas manchas de Tardieu.

Alternativa C - Incorreta.

A congestão polivisceral é, de fato, um achado frequente nas mortes por asfixia. O erro está exclusivamente na palavra "patognomônica". Ser patognomônico significaria possuir valor específico a ponto de caracterizar determinada condição; a congestão visceral também pode ocorrer em outras situações e, portanto, não permite diagnosticar, por si só, morte por asfixia. A alternativa transforma um sinal típico e frequente em um sinal específico, e é exatamente aí que está o erro.

Alternativa D - Correta.

A presença de sangue fluido e escuro é um dos achados clássicos das mortes por asfixia. A fluidez relaciona-se à reduzida coagulação observada nesses casos, enquanto a coloração escura decorre da diminuição da oxi-hemoglobina e do aumento da hemoglobina reduzida. Por isso, sangue fluido nas cavidades cardíacas integra os sinais gerais utilizados na avaliação necroscópica das asfixias.

Alternativa E - Correta.

Nas mortes por asfixia, alguns fenômenos cadavéricos podem apresentar instalação mais precoce. A rigidez cadavérica, em particular, tende a surgir mais rapidamente em razão da intensa hipóxia e do consumo acelerado das reservas energéticas musculares, com redução de ATP. Os livores também podem apresentar-se precocemente e com tonalidade mais escura.

Portanto, o gabarito é a alternativa C.

67. O exame psiquiátrico-forense de uma jovem diagnosticou um transtorno mental e comportamental devido ao uso de substância psicoativa.

As alternativas a seguir atendem ao diagnóstico firmado, à exceção de uma. Assinale-a.

- A) Síndrome de abstinência.
- B) Psicossíndrome orgânica.
- C) Síndrome amnésica.
- D) Síndrome de Korsakov.
- E) Intoxicação patológica.

Gabarito: B

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, vamos analisar cada uma das alternativas.

Alternativa A - Correta.

A síndrome de abstinência é diretamente relacionada ao uso de substâncias psicoativas. Ocorre quando, após uso continuado, a redução ou interrupção da substância provoca manifestações psíquicas e somáticas, como agitação, nervosismo, tremores e alterações perceptivas.

Alternativa B - Incorreta.

A psicossíndrome orgânica, considerada genericamente, designa um quadro psíquico decorrente de alteração ou comprometimento orgânico cerebral, não constituindo, por si só, uma das modalidades específicas do diagnóstico de transtorno mental e comportamental devido ao uso de substância psicoativa exigido pelo enunciado. É justamente a expressão genérica que a diferencia das demais opções, que apresentam quadros diretamente relacionados ao consumo, à retirada ou às consequências específicas das substâncias.

Alternativa C - Correta.

A síndrome amnésica pode ocorrer como transtorno decorrente do uso de substâncias psicoativas, caracterizando-se por comprometimento relevante da memória, especialmente da capacidade de adquirir e reter novas informações.

Alternativa D - Correta.

A síndrome de Korsakov é uma síndrome amnésica classicamente associada ao uso crônico de álcool, com grave comprometimento da memória recente e possibilidade de confabulações. Por isso, enquadra-se no campo das alterações mentais relacionadas ao uso de substância psicoativa.

Alternativa E - Incorreta.

A intoxicação patológica também se relaciona ao efeito de substância psicoativa, particularmente no estudo médico-legal do álcool. Caracteriza uma resposta anormal à ingestão alcoólica, com alterações psíquicas e comportamentais qualitativamente desproporcionais ao consumo.

Portanto, o gabarito é a alternativa B.

68. Os conceitos de morte violenta e de morte natural não costumam gerar dúvidas para os especialistas e até mesmo para os leigos. Contudo, a morte considerada suspeita, habitualmente, gera sérios questionamentos, especialmente nas emergências hospitalares.

Sobre a morte suspeita, na doutrina da Medicina Legal, é correto afirmar que:

- A) Podemos dizer que toda morte que ocorre em via pública ou em casa é uma morte suspeita, independente de existirem antecedentes patológicos ou informações hospitalares da vítima.
- B) É aquela que ocorre sem qualquer justificativa ou de forma duvidosa, e para a qual não se tem uma evidência de ter sido ela de causa violenta ou por antecedentes patológicos não conhecidos ou evidentes.
- C) Nas mortes que ocorrem em emergência hospitalares, os médicos clínicos estão corretos em não emitir a declaração de óbito, mesmo se a causa é evolução de doença terminal, por ser considerada a priori suspeita.
- D) No conceito de morte suspeita, as circunstâncias e elementos do local do encontro do corpo pouco importam, já que sua definição se prende à incerteza quanto à causa médica da morte e não à causa jurídica.
- E) Alguns achados médico-laboratoriais no estudo da vítima, facilmente excluem a possibilidade de uma morte de interesse da justiça (morte violenta), como por exemplo: necrose tubular renal aguda e hepatite fulminante.

Gabarito: B

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, vamos analisar cada uma das alternativas.

Alternativa A - Incorreta.

O simples fato de o cadáver ser encontrado em via pública ou em uma residência não transforma a morte em suspeita. O que importa é a existência de elementos que deixem dúvida quanto à natureza da morte. Se há antecedentes patológicos conhecidos e circunstâncias compatíveis com morte natural, o local onde ocorreu o óbito, isoladamente, não permite classificá-lo como suspeito. Na Medicina Legal, considera-se suspeita a morte quando não se consegue estabelecer, de início, se sua causa é natural ou violenta.

Alternativa B - Correta.

A morte suspeita caracteriza-se justamente pela incerteza quanto à sua natureza: as circunstâncias não permitem afirmar seguramente se decorreu de causa interna, própria de uma morte natural, ou de causa externa, própria de uma morte violenta. Pode ocorrer sem

explicação satisfatória, em circunstâncias duvidosas ou sem antecedentes patológicos conhecidos que justifiquem o óbito. Em síntese, existe morte suspeita sempre que houver possibilidade de a causa não ter sido natural.

Alternativa C - Incorreta.

A ocorrência do óbito em uma emergência hospitalar não o torna, por si só, suspeito. Se o paciente apresenta doença terminal conhecida e o óbito decorre da evolução desse quadro, existe uma causa natural capaz de explicar a morte. A suspeição surge quando faltam elementos clínicos suficientes para estabelecer a causa natural ou quando existem circunstâncias indicativas de possível causa externa. Por isso, não é correto afirmar que os médicos devam recusar a declaração de óbito mesmo quando a morte constitui evolução conhecida de doença terminal.

Alternativa D - Incorreta.

As circunstâncias em que o cadáver é encontrado são relevantes justamente porque podem revelar elementos incompatíveis com uma morte natural e suscitar a possibilidade de causa externa. A investigação médico-legal não se limita à identificação da causa médica, pois também interessa determinar a causa jurídica da morte, especialmente se natural, acidental, suicida ou homicida. A análise do local e das circunstâncias pode ser decisiva para essa diferenciação.

Alternativa E - Incorreta.

Achados como necrose tubular renal aguda ou hepatite fulminante não excluem, por si só, uma morte violenta. Uma alteração anatomopatológica ou laboratorial identifica um processo orgânico, mas não necessariamente esclarece sua origem. Por isso, não se pode transformar um achado médico em prova automática de morte natural: é necessário relacioná-lo às circunstâncias do óbito e aos demais dados necroscópicos, toxicológicos e periciais.

Portanto, o gabarito é a alternativa B.

69. “Tal pressuposto parece-me ignorar o fato central acerca do desvio: ele é criado pela sociedade. Não digo isso no sentido em que é comumente compreendido, de que as causas do desvio estão localizadas na situação social do desviante ou em ‘fatores sociais’ que incitam sua ação. Quero dizer, isto sim, que grupos sociais criam desvio ao fazer as regras cuja infração constitui desvio, e ao aplicar essas regras a pessoas particulares e rotulá-las como outsiders. Desse ponto de vista, o desvio não é uma qualidade do ato que a pessoa comete, mas uma consequência da aplicação por outros de regras e sanções a um ‘infrator’. O desviante é alguém a quem esse rótulo foi aplicado com sucesso; o comportamento desviante é aquele que as pessoas rotulam como tal.”

(BECKER, Howard S. Outsiders: estudos de sociologia do desvio. Rio de Janeiro: Zahar, 2008).

Considerando o excerto acima, assinale a afirmativa correta sobre a teoria da reação social (ou labeling approach).

- A) Para a teoria da reação social, um grupo de indivíduos que viola uma regra específica constituiria uma categoria homogênea justamente porque praticam um mesmo tipo de desvio.
- B) Assim como as primeiras perspectivas sociológicas da criminologia, o labeling approach se concentra na busca pelas causas do desvio.
- C) Para Howard Becker, algumas regras impostas pela sociedade são universalmente aceitas.
- D) A partir de suas observações sobre desvio e reação social, Howard Becker constrói um modelo sequencial constituído por quatro tipos teóricos: o comportamento apropriado, o desviante puro, o falsamente acusado e o desviante secreto.
- E) O conceito de carreiras desviantes não é útil para compreender o desvio, uma vez que, para o labeling approach, o aprendizado não é um fator que informa o comportamento desviante.

Gabarito: D

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, vamos analisar cada uma das alternativas.

Alternativa A - Incorreta.

Becker rejeita justamente a ideia de que os desviantes constituam um grupo homogêneo apenas porque infringiram a mesma regra. Pessoas rotuladas como desviantes podem apresentar trajetórias, motivações e comportamentos muito distintos. Além disso, o processo de aplicação das regras é seletivo: nem todos que praticam determinada conduta são identificados, sancionados ou rotulados como desviantes. O que os outsiders efetivamente compartilham é a experiência de terem sido classificados socialmente como desviantes.

Alternativa B - Incorreta.

O labeling approach promove uma mudança fundamental no objeto da investigação criminológica. Em vez de perguntar prioritariamente “por que determinadas pessoas cometem crimes?”, desloca a atenção para “como determinadas condutas e pessoas são definidas e

tratadas como desviantes?”. O foco passa das causas individuais ou sociais do comportamento para os processos de criminalização, seleção, rotulação e reação social. É essa mudança de perspectiva que aparece claramente no trecho de Becker: o desvio não é uma qualidade intrínseca do ato, mas resulta da aplicação de regras e sanções.

Alternativa C - Incorreta.

Becker não sustenta a existência de regras sociais universalmente aceitas. Ao contrário, chama atenção para o caráter relativo e socialmente construído das regras: diferentes grupos estabelecem diferentes padrões de comportamento e podem divergir sobre aquilo que deve ser considerado correto ou desviante. Quem cria e impõe determinada regra pode considerar outsider aquele que a viola, enquanto o próprio indivíduo rotulado pode não reconhecer a legitimidade daqueles que o julgam.

Alternativa D - Correta.

Becker constrói uma tipologia a partir de duas variáveis distintas: a prática ou não de um comportamento infrator e a percepção social da pessoa como desviante ou não desviante. Do cruzamento dessas variáveis surgem quatro tipos: comportamento apropriado, quando a pessoa obedece à regra e é percebida como obediente; desviante puro, quando infringe a regra e é percebida como desviante; falsamente acusado, quando não viola a regra, mas é percebido como desviante; e desviante secreto, quando viola a regra, porém não é percebido ou rotulado como tal. A classificação demonstra um ponto central da teoria: praticar uma conduta desviante e ser socialmente reconhecido como desviante não são necessariamente a mesma coisa.

Alternativa E - Incorreta.

O conceito de carreira desviante é relevante na obra de Becker. O desvio é compreendido como um processo desenvolvido em etapas, no qual experiências, interações sociais, aprendizagem e ingresso em grupos desviantes podem contribuir para a continuidade e estabilização do comportamento. A reação social e a atribuição do rótulo também podem produzir consequências sobre a identidade e a trajetória do indivíduo. Assim, o labeling approach não exclui a aprendizagem; a análise das carreiras desviantes permite justamente compreender como o indivíduo pode avançar e permanecer em determinados padrões de desvio.

Portanto, o gabarito é a alternativa D.

70. A respeito da escola liberal clássica, é incorreto afirmar que:

A) O comportamento delituoso era produto do livre arbítrio do indivíduo, sobretudo de suas escolhas morais, refletindo o advento do pensamento liberal da Europa do século XVIII.

B) Entre as suas perspectivas, a escola clássica constituiu um movimento de racionalização do castigo, opondo-se às execuções de pena violentas e da tortura, típicas do Antigo Regime.

C) Para Beccaria, um expoente da escola clássica, sendo o delito uma escolha individual e livre do delinquente, a pena era uma retribuição lógica, não havendo finalidade específica para a sua imposição, assegurando-se o seu cumprimento em condições dignas.

D) A escola liberal compreendeu o lançamento das bases da principiologia do Direito Penal moderno, sobretudo as primeiras formulações do princípio da legalidade.

E) O pensamento da escola liberal clássica vislumbra a pena como instrumento da defesa da sociedade, perspectiva esta compartilhada com a escola positivista.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, vamos analisar cada uma das alternativas.

Alternativa A - Correta.

A Escola Clássica parte da concepção do homem como ser racional e dotado de livre-arbítrio. O delito resulta de uma decisão livre do indivíduo, representando a violação do direito e a ruptura do pacto social, e não a consequência necessária de fatores biológicos ou patológicos. Essa concepção está vinculada ao pensamento liberal e iluminista desenvolvido a partir do século XVIII.

Alternativa B - Correta.

A Escola Clássica representou uma reação ao sistema punitivo do Antigo Regime, marcado pela crueldade e arbitrariedade das penas. Procurou racionalizar e limitar o poder de punir, defendendo uma pena útil, justa e proporcional. Beccaria sustentava que a pena deveria ser pública, rápida, necessária, mínima nas circunstâncias e proporcional ao delito, em oposição ao modelo punitivo anterior.

Alternativa C - Incorreta.

O erro está em afirmar que, para Cesare Beccaria, a pena seria mera retribuição lógica “não havendo finalidade específica para a sua imposição”. A Escola Clássica reconhecia critérios de necessidade e utilidade para a pena, e Beccaria não a concebia como castigo destituído de finalidade. Em sua formulação, o crime viola o pacto social e a pena deve contribuir para sua salvaguarda, funcionando como instrumento de defesa social, além de observar proporcionalidade e necessidade.

Alternativa D - Correta.

O pensamento clássico foi decisivo para a formação das bases do Direito Penal moderno, especialmente pela limitação racional do ius puniendi. Entre seus postulados

encontram-se a legalidade, a proporcionalidade e a necessidade da pena. A obra Dos Delitos e das Penas, de Beccaria, é referência central desse processo de superação do modelo punitivo absolutista.

Alternativa E - Correta.

Para Beccaria, a pena não se reduz à retribuição: a defesa social ocupa posição relevante em sua teoria, pois a sanção deve proteger o pacto social violado pelo delito. A Escola Positiva também trabalha com a ideia de defesa da sociedade, embora parta de pressupostos profundamente diferentes: substitui o livre-arbítrio clássico pelo determinismo, relacionando o crime a fatores naturais e sociais e atribuindo à sanção uma função preventiva e de tratamento do delinquente. Assim, a coincidência quanto à defesa social não elimina a oposição entre as duas escolas sobre a explicação do crime e a concepção do criminoso.

Portanto, o gabarito é a alternativa C.

Contabilidade Geral

71. Em 15/10/X1, a Cia. Delta adquiriu um veículo operacional a prazo por R\$ 60.000,00. O assistente contábil registrou a transação debitando a conta Despesas com Veículos e creditando a conta Duplicatas a Pagar por R\$ 6.000,00. O erro só foi identificado em 20/11/X1, antes do encerramento do exercício.

Para regularizar a escrituração utilizando uma combinação de métodos de retificação, a equipe técnica deve aplicar:

- A) Estorno total do lançamento anterior e novo lançamento correto pelo valor integral.
- B) Estorno parcial de R\$ 6.000,00 e complementação no Ativo Imobilizado por R\$ 60.000,00.
- C) Lançamento de transferência de R\$ 6.000,00 de Despesa para Veículos (Ativo) e lançamento de complementação de R\$ 54.000,00 (Débito: Veículos / Crédito: Fornecedores).
- D) Lançamento de complementação no valor de R\$ 54.000,00 e reclassificação no Patrimônio Líquido em Ajustes de Exercícios Anteriores.
- E) Lançamento de retificação por meio de outras receitas operacionais de R\$ 54.000,00.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveira, o lançamento original registrou a débito uma conta indevida de resultado (Despesas com Veículos) por R\$ 6.000,00 e a crédito a conta correta de Passivo por um valor menor em R\$ 54.000,00.

Para retificar combinando métodos conforme a ITG 2000, primeiro aplica-se a transferência de R\$ 6.000,00, debitando a conta correta de Veículos no Ativo Imobilizado e creditando a conta de Despesas para anular o saldo registrado indevidamente no resultado.

D – Veículos (Ativo Não Circulante / Imobilizado): R\$ 6.000,00

C – Despesas com Veículos (Resultado): R\$ 6.000,00

Em seguida, aplica-se a complementação no valor da diferença de R\$ 54.000,00, debitando Veículos e creditando Duplicatas a Pagar/Fornecedores, fazendo com que tanto o Ativo quanto o Passivo atinjam o valor total de R\$ 60.000,00 da aquisição antes do encerramento do exercício.

D – Veículos (Ativo Não Circulante / Imobilizado): R\$ 54.000,00

C – Duplicatas a Pagar / Fornecedores (Passivo Circulante): R\$ 54.000,00

Desse modo, o gabarito é alternativa C.

72. A empresa Alfa realizou o pagamento de uma duplicata com valor nominal de R\$ 10.000,00 com 5 dias de atraso, o que gerou a incidência de juros moratórios de R\$ 300,00. O pagamento total foi efetuado por transferência bancária.

Sob o ponto de vista da escrituração e da teoria contábil, esse evento representa um fato contábil:

- A) Permutativo que diminui o Patrimônio Líquido.
- B) Misto diminutivo (ou composto diminutivo), pois envolve simultaneamente uma troca patrimonial e uma redução no Patrimônio Líquido.
- C) Modificativo diminutivo que altera apenas contas patrimoniais.
- D) Permutativo entre elementos do ativo e do passivo, sem afetar o resultado.
- E) Modificativo aumentativo em virtude da liquidação do passivo exigível.

Gabarito: B

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveira, a operação envolve a liquidação de uma obrigação no valor de R\$ 10.000,00 acrescida de encargos financeiros (juros) de R\$ 300,00, totalizando um desembolso bancário de R\$ 10.300,00.

A escrituração do evento compreende o débito da obrigação em Duplicatas a Pagar (R\$ 10.000,00), o débito de uma conta de resultado em Despesas Financeiras/Juros Passivos (R\$ 300,00) e o crédito da conta Bancos Conta Movimento (R\$ 10.300,00).

D - Duplicatas a Pagar: R\$ 10.000

D – Despesa com Juros: R\$ 300

C – Bancos: R\$ 10.300

Classifica-se como um fato contábil misto diminutivo (ou composto diminutivo) porque combina, simultaneamente, um fato permutativo (a extinção do passivo de R\$ 10.000,00 com a saída de recursos do ativo) com um fato modificativo diminutivo (o reconhecimento da despesa de juros de R\$ 300,00, que reduz o Patrimônio Líquido).

Desse modo, o gabarito é alternativa B.

73. Durante uma investigação policial sobre desvios em uma empresa, a perícia constatou que um dos sócios enriqueceu sem ter como comprovar a origem do dinheiro em seu Imposto de Renda.

Ao analisar a contabilidade da empresa, o perito descobriu saídas constantes de dinheiro registradas na conta "Adiantamento a Sócios", mas sem contrato, sem cobrança de juros e sem qualquer prazo para devolução.

Essa manobra contábil caracteriza:

- A) Passivo fictício criado para reduzir o pagamento de impostos.
- B) Prática comercial comum e regular de empréstimo entre sócio e empresa.
- C) Ganho de capital isento destinado à constituição de reserva de contingência.
- D) Subavaliação de passivos operacionais para maquiar os índices de liquidez.
- E) Distribuição disfarçada de lucros (ativo fictício).

Gabarito: E**COMENTÁRIO DO PROFESSOR:**

Futuro(a) policial, note que a empresa transferiu recursos para o sócio (gerando aumento patrimonial na pessoa física), mas, em vez de contabilizar isso como retirada de pró-labore ou distribuição de resultados, registrou a saída como se fosse um "direito a receber" (Adiantamento a Sócios no Ativo).

Como não há contrato de mútuo, cobrança de juros, atualização monetária nem intenção real de devolução do dinheiro, esse suposto direito a receber nunca será quitado.

Trata-se de um ativo fictício utilizado para ocultar a distribuição disfarçada de lucros/recursos, mascarando a origem do enriquecimento do sócio perante o Fisco e a investigação policial.

Vamos analisar as alternativas:

Alternativa A - Incorreta. O caso da questão mexe no Ativo (a conta "Adiantamento a Sócios" é um direito a receber da empresa).

Alternativa B - Incorreta. O enunciado deixa claro que não havia contrato, juros nem prazo. Portanto, não é uma operação legítima de mútuo, mas sim uma simulação para transferir recursos em definitivo.

Alternativa C - Incorreta. Não houve venda de ativos com lucro nem destinação de resultados contábeis; houve apenas transferência de recursos financeiros para a conta pessoal do administrador.

Alternativa D - Incorreta. A manobra não envolveu ocultar dívidas operacionais com fornecedores/terceiros,

mas sim colocar saídas de caixa em uma conta de Ativo Não Circulante.

Alternativa E - Correta. Ativo Fictício: Registra-se no Ativo um direito a receber que, na realidade, nunca vai entrar nos cofres da empresa (o sócio não vai devolver). A empresa repassa patrimônio/dinheiro ao sócio de forma camuflada como se fosse um "empréstimo", sem recolher tributos e sem dar transparência ao enriquecimento da pessoa física.

Desse modo, o gabarito é alternativa E.

74. Uma entidade utiliza o método PEPS para mensurar o seu estoque. Além disso, renova o seu estoque semanalmente, com a compra de 100 unidades da mercadoria Y.

Em 01/01/2026, não havia estoque de Y. No mês, os preços de aquisição unitários de Y foram os seguintes:

- 02/01: R\$ 100
- 09/01: R\$ 110
- 16/01: R\$ 115
- 23/01: R\$ 123
- 30/01: R\$ 130

Em 31/01/2026, foi constatado que foram vendidas 400 unidades de Y.

Assinale a opção que indica o estoque, no Balanço Patrimonial, em 31/01/2026.

- A) R\$ 10.000.
- B) R\$ 11.000.
- C) R\$ 11.500.
- D) R\$ 12.300.
- E) R\$ 13.000.

Gabarito: E**COMENTÁRIO DO PROFESSOR:**

Caveira, o método PEPS significa Primeiro que Entra, Primeiro que Sai, também conhecido pela sigla em inglês FIFO (First In, First Out). Trata-se de um critério de controle e valoração de estoques em que a contabilidade presume que as mercadorias vendidas são sempre aquelas adquiridas há mais tempo.

Vamos calcular:

Total de entradas no período:

- 02/01: 100 unidades a R\$ 100
- 09/01: 100 unidades a R\$ 110
- 16/01: 100 unidades a R\$ 115
- 23/01: 100 unidades a R\$ 123
- 30/01: 100 unidades a R\$ 130

Total Comprado: $\$100 + 100 + 100 + 100 + 100 = 500$ Unidades

Venderam-se 400 unidades. Pelo critério PEPS, as unidades vendidas saem dos lotes mais antigos:

Baixam-se as 100 unidades de 02/01 (R\$ 100)
 Baixam-se as 100 unidades de 09/01 (R\$ 110)
 Baixam-se as 100 unidades de 16/01 (R\$ 115)
 Baixam-se as 100 unidades de 23/01 (R\$ 123)
 Total baixado (CMV): 400 unidades

Cálculo do Estoque Final em 31/01/2026:

Restaram em estoque: $\$500 - 400 = 100$ unidades.

Pelo PEPS, o que sobra no estoque final são as unidades do lote mais recente (comprado em 30/01):

Estoque Final = 100 unidades x R\$ 130 = R\$ 13.000,00.

Desse modo, o gabarito é alternativa E.

75. Ao comparar o patrimônio líquido de 31/12/2024 e de 31/12/2025 de uma sociedade empresária, um analista verificou que houve uma diminuição de R\$20.000 no saldo.

Uma possível causa para a diminuição do saldo do patrimônio líquido em 2025 é:

- A) A reavaliação de um ou mais ativos.
- B) A obtenção de prejuízo.
- C) A venda de ações de sua própria emissão.
- D) O recebimento de prêmio pela emissão de debêntures.
- E) A utilização de reservas para aumentar o capital social.

Gabarito: B

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveira, o Patrimônio Líquido representa o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos exigíveis. Quando a sociedade empresária apura um prejuízo no exercício, o resultado negativo reduz diretamente a conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados, provocando uma diminuição líquida no montante total do Patrimônio Líquido.

Vamos analisar as alternativas:

Alternativa A - Incorreta. Reavaliar ativo para cima aumenta o PL via ajuste de avaliação patrimonial.

Alternativa B - Correta. O prejuízo do exercício vai direto para o PL como saldo negativo, reduzindo o seu total.

Alternativa C - Incorreta. Vender ações em tesouraria faz entrar dinheiro no caixa e aumenta o PL.

Alternativa D - Incorreta. O prêmio de debêntures vira receita financeira ao longo do tempo, aumentando o lucro e o PL.

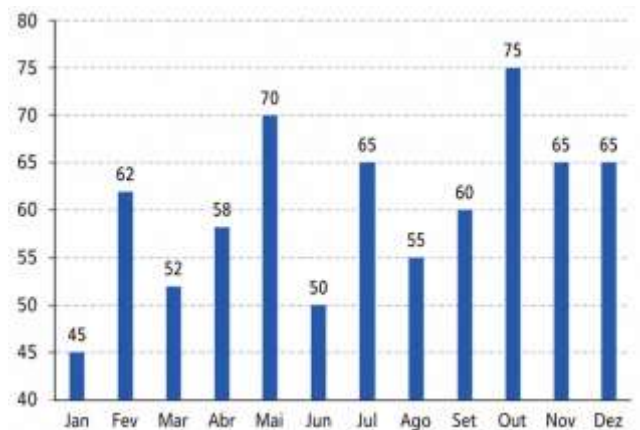
Alternativa E - Incorreta. Transferir reserva para capital social é mera troca interna entre contas do PL, mantendo o saldo total inalterado.

Desse modo, o gabarito é alternativa B.

Estatística

76. O setor de planejamento operacional de uma corporação policial registrou, ao longo de um ano, a quantidade mensal de ocorrências atendidas por uma determinada equipe de serviço.

Os dados obtidos estão apresentados no gráfico a seguir:



A soma da moda com a mediana da quantidade mensal de ocorrências atendidas por essa equipe foi:

- A) 122.
- B) 124.
- C) 125.
- D) 126.
- E) 128.

Gabarito: D

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, iniciamos com um detalhe fundamental! Como a questão pede para calcular a mediana, precisamos inicialmente **colocar os dados em ordem crescente**.

Nesse sentido, retiramos os valores do gráfico, do menor para o maior:

45, 50, 52, 55, 58, 60, 62, 65, 65, 65, 70, 75.

Como a moda é o termo com maior frequência (ou seja, o termo que mais aparece), segue diretamente que a **moda é 65**.

Para o cálculo da mediana, vejam que a quantidade de termos é par (temos 12 valores). Nesse caso, a **mediana é a média dos termos centrais**.

Como os termos centrais estão na **6ª posição** e na **7ª posição**, segue que:

$$\text{Mediana} = \frac{60 + 62}{2} = \frac{122}{2} = 61.$$

Portanto, a moda e a mediana desse conjunto de dados valem, respectivamente, **65 e 61**.

Segue que a soma desses valores é **126**, e assim a **alternativa correta é a letra D**.

77. Durante um treinamento de condicionamento físico, foram registrados, em minutos, os tempos gastos por sete candidatos para concluir determinado circuito:

5, 9, 7, 9, X, 5, 12.

Sabe-se que todos os tempos são números inteiros, que esse conjunto de dados possui uma única moda e que sua média aritmética é menor do que sua mediana.

A soma da média aritmética com a mediana desse conjunto de dados é igual a:

- A) 17.
- B) 16.
- C) 15.
- D) 14.
- E) 13.

Gabarito: A

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, para resolver esta questão, precisamos inicialmente descobrir o valor de X.

Vejam que, sem considerar o valor de “X”, o termo 5 aparece duas vezes, e o termo 9 aparece duas vezes.

De acordo com o enunciado, temos que o **conjunto de dados possui uma única moda**. Para que isso ocorra, temos duas possibilidades: X = 5 ou X = 9.

Vamos analisar cada um dos casos:

> **Caso 1: X = 5.**

Colocando os dados em ordem crescente, temos:

5, 5, 5, 7, 9, 9, 12.

Como o número de termos é ímpar, a mediana é o termo central, ou seja, a **mediana é 7**. Para a média, basta somar os valores e dividir pelo número de termos:

$$\text{Média} = \frac{5 + 5 + 5 + 7 + 9 + 9 + 12}{7} = \frac{52}{7} = 7,428...$$

Como a média é maior que a mediana, esse caso **não está de acordo com o enunciado**!

> **Caso 2: X = 9.** Colocando os dados em ordem crescente, temos:

5, 5, 7, 9, 9, 9, 12.

Da mesma forma, como o número de termos é ímpar, a mediana é o termo central, ou seja, a **mediana é 9**. Calculando a média:

$$\text{Média} = \frac{5 + 5 + 7 + 9 + 9 + 9 + 12}{7} = \frac{56}{7} = 8.$$

Aqui sim, temos que a média aritmética é menor que a mediana. Ou seja, **esse é o caso que vamos considerar!**

Portanto, a média do conjunto de dados é 8, a mediana é 9, e a soma desses valores é **17**.

Segue que a **alternativa correta é a letra A**.

78. Considere um dado de 6 faces em que todas elas têm a mesma probabilidade de caírem voltadas para cima após um lançamento.

Em vez de receberem números, essas faces são lisas de modo que duas delas são pintadas de preto e as demais, de vermelho.

Quando esse dado é lançado, a face que cai voltada para cima é o resultado do lançamento (vermelho ou preto). Os resultados obtidos nos lançamentos desse dado são independentes.

Se o dado for lançado duas vezes seguidas, a probabilidade de obter resultados diferentes é:

- A) 2/9.
- B) 4/9.
- C) 4/15.
- D) 8/15.
- E) 9/16.

Gabarito: B

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, nesta questão temos um dado com 6 faces, onde **2 são pretas e 4 são vermelhas**.

Como todas as faces possuem a mesma probabilidade de ficarem voltadas para cima, em cada lançamento temos:

$$P(\text{preto}) = \frac{\text{casos favoráveis}}{\text{total de casos}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

$$P(\text{vermelho}) = \frac{\text{casos favoráveis}}{\text{total de casos}} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

Agora vem o detalhe que faz toda a diferença! Queremos que, nos dois lançamentos, os resultados obtidos sejam

diferentes. Isso pode acontecer em dois casos distintos: “**preto e vermelho**” OU “**vermelho e preto**”.

Vamos calcular a probabilidade de cada um dos casos:

> **Caso 1: Preto e vermelho.**

Como os lançamentos são independentes, basta multiplicar as probabilidades, e assim:

$$P1 = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{9}.$$

> **Caso 2: Vermelho e preto.**

Da mesma forma, os lançamentos são independentes, e assim basta multiplicar as probabilidades:

$$P2 = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}.$$

Finalmente, como os dois casos atendem ao que queremos, basta **somar as probabilidades**. Dessa forma, a probabilidade de obter cores diferentes nos dois lançamentos é:

$$P (\text{cores diferentes}) = \frac{2}{9} + \frac{2}{9} = \frac{4}{9}.$$

Portanto, a **alternativa correta é a letra B**.

79. Durante o planejamento de uma pesquisa sobre as condições de trabalho dos servidores da segurança pública de determinado estado, pretende-se selecionar uma amostra para aplicação de um questionário.

Para fins administrativos, os servidores estão organizados em grupos regionais, sendo que cada grupo reúne servidores lotados em unidades de diferentes municípios e com distintas funções. A equipe responsável pela pesquisa sorteia aleatoriamente alguns desses grupos regionais e entrevista todos os servidores pertencentes aos grupos sorteados.

O método de amostragem utilizado nessa pesquisa é denominado:

- A) Amostragem sistemática.
- B) Amostragem estratificada.
- C) Amostragem por conglomerados.
- D) Amostragem aleatória simples.
- E) Amostragem por conveniência.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, o processo pelo qual escolhemos alguns elementos da população que compõem uma amostra é denominado **amostragem**.

Vamos relembrar rapidamente os tipos de amostragem e suas principais características:

> **Amostragem aleatória simples (AAS)** é o método pelo qual todos os elementos da população possuem a mesma probabilidade de serem selecionados para a amostra. Nesse sentido, a amostra será formada por um sorteio direto, sem formação de grupos.

> **Amostragem por conglomerados** é o método pelo qual formamos grupos heterogêneos, e sorteamos alguns grupos para participar da amostra.

> **Amostragem sistemática** é o método pelo qual sorteamos a posição do primeiro elemento da amostra, a partir dele, os demais são selecionados em intervalos regulares de tamanho “k”.

> **Amostragem estratificada** é o método pelo qual a população é dividida em estratos, que são grupos homogêneos, e selecionamos alguns indivíduos de cada grupo para participar da amostra.

> **Amostragem por conveniência** é um método não aleatório, em que escolhemos os elementos pela facilidade de acesso ou disponibilidade.

Agora vamos analisar como foi feita a amostragem, de acordo com o enunciado!

Verificamos que foram formados **grupos heterogêneos**, ou seja, servidores lotados em diferentes municípios e com diferentes funções.

Em seguida, a equipe responsável fez o **sorteio (aleatório) de alguns grupos inteiros** para compor a amostra.

Conforme o resumo que fizemos, essas características são típicas da amostragem **por conglomerados**, e assim a **alternativa correta é a letra C**.

80. A amostra a seguir são 20 observações da quantidade de salários mínimos recebidos por profissionais.

1, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 12, 15, 15, 16, 16, 18, 20, 20, 29, 30, 30, 38.

Deseja-se detectar outliers com base no critério que considera outliers as observações que estão fora do intervalo ($Q1 - 1,5D$, $Q3 + 1,5D$), sendo $Q1$ e $Q3$ os primeiro e terceiro quartis, e D , a distância interquartil.

Nesse caso, assinale a opção que apresenta a totalidade de observações que são consideradas outliers:

- A) 1.
- B) 1 e 38.
- C) 1, 30, 30 e 38.
- D) 29, 30, 30 e 38.
- E) 38.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, para identificar os possíveis **outliers** (valores discrepantes nos dados em questão), vamos utilizar o critério da **distância (ou intervalo) interquartil (D)**.

A ideia é simples: primeiro determinamos o primeiro e o terceiro quartis. Em seguida, calculamos a distância interquartil pela diferença entre eles.

A partir desse valor, vamos estabelecer os limites inferior e superior. Qualquer observação que fique **fora desses limites** será considerada um outlier.

Um detalhe fundamental! Lembrem que o primeiro quartil ($Q1$) é a mediana da primeira metade dos dados, e o terceiro quartil ($Q3$) é a mediana da segunda metade.

Como temos **20 valores já colocados em ordem crescente**, podemos separar essas duas metades:

> **1ª metade: 1, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 12, 15.**

A quantidade de termos é par, e assim o primeiro quartil é a média dos termos centrais:

$$Q1 = \frac{10 + 10}{2} = \frac{20}{2} = 10.$$

> **2ª metade: 15, 16, 16, 18, 20, 20, 29, 30, 30, 38.**

Da mesma forma, o terceiro quartil é a média dos termos centrais:

$$Q3 = \frac{20 + 20}{2} = \frac{40}{2} = 20.$$

Portanto, a **distância interquartil** é dada por:

$$D = Q3 - Q1 = 20 - 10 = 10.$$

Finalmente, podemos calcular os limites para definir quem são os *outliers* do conjunto de dados:

> **Limite inferior:**

$$Q1 - 1,5.D = 10 - 1,5.10 = 10 - 15 = -5.$$

> **Limite superior**

$$Q3 + 1,5.D = 20 + 1,5.10 = 20 + 15 = 35.$$

Portanto, qualquer valor **menor que -5 ou maior que 35** é considerado um valor discrepante, ou seja, um *outlier*.

Analisando os dados, verificamos que o único valor que se enquadra nessa situação é 38. Dessa forma, **38 é o único outlier, e a alternativa correta é a letra E.**

Legislação Estadual e Institucional

81. Jonas, servidor público do Estado de São Paulo, em evento realizado na sede da Controladoria-Geral do Estado, deu uma palestra sobre os contornos da Lei de Abuso de Autoridade.

Registre-se que, na plateia, entre outras pessoas, encontravam-se:

- I) Lucas, oficial do Exército Brasileiro;
- II) Matheus, estagiário voluntário, sem remuneração, do Ministério Público;
- III) João, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 13.869/2019, assinale a opção que indica quem pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade.

- A) João e Matheus podem, mas Lucas, não.
- B) Lucas e João podem, mas Matheus, não.
- C) João pode, mas Lucas e Matheus, não.
- D) Lucas pode, mas Matheus e João, não.
- E) Lucas, Matheus e João podem.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, vamos analisar cada uma das alternativas.

Alternativa A - Incorreta.

Lucas também pode ser sujeito ativo. O art. 2º, I, da Lei nº 13.869/2019 inclui expressamente entre os possíveis sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade os servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. Portanto, a condição de oficial do Exército não o exclui do âmbito da lei.

Alternativa B - Incorreta.

O erro está em excluir Matheus. A ausência de remuneração não impede a caracterização como agente

público para os fins da Lei de Abuso de Autoridade. O parágrafo único do art. 2º da Lei nº 13.869/2019 adota conceito amplo de agente público, alcançando quem exerça função pública “ainda que transitoriamente ou sem remuneração”. Desse modo, o estágio voluntário no Ministério Público não fica fora da incidência da lei simplesmente por ser não remunerado.

Alternativa C - Incorreta.

João pode ser sujeito ativo, mas não é o único. A própria Lei nº 13.869/2019 contempla, no art. 2º, II, os membros do Poder Legislativo; no inciso III, os membros do Poder Executivo; no inciso IV, os membros do Poder Judiciário; no inciso V, os membros do Ministério Público; e, especialmente para o caso apresentado, no inciso VI, os membros dos tribunais ou conselhos de contas. Lucas também está abrangido pelo inciso I, e Matheus pelo conceito geral estabelecido no parágrafo único do mesmo artigo.

Alternativa D - Incorreta.

A alternativa acerta apenas quanto a Lucas. João está expressamente contemplado pelo art. 2º, VI, que alcança os membros dos tribunais ou conselhos de contas. Matheus, embora estagiário voluntário, também pode enquadrar-se no conceito legal de agente público, porque a lei dispensa vínculo permanente e remuneração.

Alternativa E - Correta.

Os três podem ser sujeitos ativos de crime de abuso de autoridade. Para compreender a amplitude da previsão, é importante observar a estrutura do art. 2º da Lei nº 13.869/2019: os crimes podem ser praticados por qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Territórios. O dispositivo enumera, entre outros, militares e membros dos tribunais ou conselhos de contas. Seu parágrafo único amplia o conceito para quem exerça mandato, cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração.

Portanto, o gabarito é a alternativa E.

82. No contexto da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), os papéis do Controlador, do Operador e do Encarregado de Dados (DPO – Data Protection Officer) são fundamentais para o correto tratamento dos dados pessoais.

Considerando a interação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), e as responsabilidades e funções de cada um, é correto afirmar que:

A) O Controlador é responsável por executar o tratamento de dados pessoais seguindo as instruções do Operador, enquanto o DPO orienta e atua como canal de comunicação.

B) O Operador decide sobre as finalidades e os meios de tratamento dos dados pessoais, sendo auxiliado pelo Controlador na implementação das medidas de segurança, enquanto o DPO interage tanto com os titulares dos dados quanto com a ANPD.

C) O DPO é responsável por determinar como os dados pessoais serão coletados e utilizados, além de implementar políticas de proteção de dados de forma independente do Controlador ou Operador.

D) O Controlador determina as finalidades e os meios de tratamento dos dados pessoais; o Operador realiza o tratamento, seguindo as instruções do Controlador; e o DPO atua como canal de comunicação entre o Controlador, os titulares dos dados e a ANPD.

E) O Controlador e o Operador compartilham a responsabilidade de decidir sobre as bases legais para o tratamento de dados pessoais, enquanto o DPO é o único responsável por comunicar violações de dados à ANPD e aos titulares.

Gabarito: D

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, vamos analisar cada uma das alternativas.

Alternativa A - Incorreta.

A alternativa inverte a relação entre controlador e operador. Pelo art. 5º, VI, da Lei nº 13.709/2018, o controlador é quem possui competência para as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Já o operador realiza o tratamento em nome do controlador (art. 5º, VII) e deve seguir as instruções por ele fornecidas, conforme o art. 39 da LGPD.

Alternativa B - Incorreta.

A definição das decisões referentes ao tratamento pertence ao controlador, e não ao operador. O operador desempenha função executiva: realiza as operações de tratamento em nome do controlador e segundo suas instruções. A alternativa, portanto, troca justamente as atribuições que distinguem esses dois agentes de tratamento.

Alternativa C - Incorreta.

O encarregado não ocupa a posição decisória atribuída ao controlador. Conforme o art. 41, § 2º, da LGPD, suas atividades incluem receber reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos, receber comunicações da autoridade nacional, orientar

funcionários e contratados sobre práticas de proteção de dados e executar outras atribuições determinadas pelo controlador ou por normas complementares.

Alternativa D - Correta.

A divisão apresentada corresponde à estrutura estabelecida pela LGPD. O controlador é responsável pelas decisões referentes ao tratamento de dados pessoais (art. 5º, VI); o operador realiza o tratamento em nome do controlador (art. 5º, VII) e, nos termos do art. 39, deve observar suas instruções; o encarregado atua como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a ANPD (art. 5º, VIII). Assim, decisão, execução e interlocução institucional correspondem, respectivamente, às funções centrais de controlador, operador e encarregado.

Alternativa E - Incorreta.

Controlador e operador não compartilham indistintamente o poder de decidir sobre o tratamento: a competência decisória é atribuída ao controlador, enquanto o operador atua em seu nome. Também é incorreto afirmar que o encarregado seja o único responsável pela comunicação de incidentes de segurança. A LGPD atribui ao controlador o dever de comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante.

Portanto, o gabarito é a alternativa D.

83. Um cidadão, ao consultar o portal de transparência de um órgão público federal, encontrou disponibilizadas, independentemente de qualquer solicitação prévia, informações relativas a contratos firmados, despesas executadas, salários de servidores e relatórios de gestão.

Conforme o art. 3º da Lei nº 12.527/2011, a prática descrita corresponde à observância da diretriz de:

- A) Sigilo das informações como regra geral da Administração.
- B) Restrição do acesso às informações a pesquisadores credenciados.
- C) Centralização da divulgação de dados em órgão único de imprensa governamental.
- D) Classificação automática de todas as informações orçamentárias como reservadas.
- E) Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, vamos analisar cada uma das alternativas.

Alternativa A - Incorreta.

A Lei de Acesso à Informação adota exatamente a lógica inversa: a publicidade é a regra e o sigilo é a exceção, conforme o art. 3º, I, da Lei nº 12.527/2011. A restrição de acesso depende das hipóteses legalmente previstas; não constitui o padrão de atuação da Administração Pública.

Alternativa B - Incorreta.

O direito de acesso à informação não é reservado a pesquisadores ou a pessoas previamente credenciadas. A LAI busca assegurar o direito fundamental de acesso à informação, e o art. 10, caput, permite que qualquer interessado apresente pedido aos órgãos e entidades abrangidos pela lei. No caso narrado, sequer houve necessidade de requerimento, pois as informações já estavam disponíveis ao público.

Alternativa C - Incorreta.

A LAI não determina a centralização das informações em órgão único de imprensa. Ao contrário, o art. 8º, caput, impõe aos próprios órgãos e entidades públicas o dever de divulgar, no âmbito de suas competências, informações de interesse coletivo ou geral. O § 2º do mesmo artigo estabelece a utilização obrigatória de sítios oficiais na internet para essa divulgação.

Alternativa D - Incorreta.

Informações relativas à utilização de recursos públicos não são automaticamente reservadas. A LAI determina a divulgação de registros de repasses ou transferências de recursos financeiros, despesas, procedimentos licitatórios e contratos celebrados, conforme o art. 8º, § 1º, II a IV. A classificação como sigilosa exige fundamento legal e não decorre simplesmente da natureza orçamentária da informação.

Alternativa E - Correta.

A situação caracteriza a denominada transparência ativa: a Administração disponibiliza informações de interesse público espontaneamente, sem aguardar requerimento do cidadão. É exatamente a diretriz estabelecida pelo art. 3º, II, da Lei nº 12.527/2011: "II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;". O art. 8º, caput, da LAI concretiza essa diretriz ao impor aos órgãos e entidades públicas a divulgação, independentemente de requerimentos, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. É o que ocorre no enunciado com a disponibilização prévia, no portal de transparência, de informações sobre contratos, despesas e gestão pública.

Portanto, o gabarito é a alternativa E.

84. Um município brasileiro desenvolveu uma plataforma digital com o objetivo de facilitar o acesso da população a serviços e benefícios públicos, como o agendamento de atendimentos, a solicitação de documentos e o acompanhamento de programas sociais. Para utilizar o sistema, os cidadãos devem criar uma conta informando dados como nome completo, CPF, endereço, informações de contato, origem étnica, situação socioeconômica e dados familiares.

Considerando esse contexto, é correto afirmar que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) é aplicável, pois há tratamento de dados pessoais com finalidade exclusivamente:

- A) Jornalística, com propósitos informativos.
- B) Artística, com propósitos culturais.
- C) Governamental, com propósitos de segurança nacional.
- D) Pessoal, com propósitos particulares.
- E) Política, com propósitos coletivos.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, vamos analisar cada uma das alternativas.

Alternativa A - Incorreta.

O tratamento descrito não possui finalidade jornalística. Além disso, a LGPD estabelece, no art. 4º, II, “a”, que não se aplica ao tratamento realizado para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos. A plataforma municipal, ao contrário, realiza tratamento de dados para viabilizar a prestação de serviços e a execução de atividades públicas.

Alternativa B - Incorreta.

A finalidade artística também integra as exceções do art. 4º, II, “a”, da LGPD. Não há no caso qualquer atividade cultural ou artística: os dados são coletados pelo Município para permitir acesso a serviços, documentos e programas sociais.

Alternativa C - Incorreta.

O fato de o tratamento ser realizado pelo Poder Público não significa que tenha finalidade de segurança nacional. A LGPD distingue o tratamento ordinário realizado pela Administração daquele destinado exclusivamente à segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou investigação e repressão de infrações penais. Estas últimas hipóteses estão excluídas do regime geral da LGPD pelo art. 4º, III. No caso, a plataforma destina-se à prestação de serviços públicos e à execução de programas sociais.

Alternativa D - Incorreta.

O art. 4º, I, da LGPD exclui de sua incidência o tratamento “realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos”. Aqui, quem realiza o tratamento é um Município, para o exercício de atividades públicas, e não uma pessoa natural utilizando dados em sua esfera privada.

Alternativa E - Correta.

A LGPD aplica-se ao tratamento de dados pessoais realizado pelo Poder Público para a execução de políticas e serviços destinados à coletividade. O art. 23, caput, da Lei nº 13.709/2018 determina que o tratamento de dados pelas pessoas jurídicas de direito público deve ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público. É exatamente o que ocorre com a plataforma municipal destinada ao agendamento de atendimentos, solicitação de documentos e acompanhamento de programas sociais.

Portanto, o gabarito é a alternativa E.

85. Jorge, agente público federal competente, primário e portador de bons antecedentes, agindo de forma dolosa, deixou de comunicar à autoridade judiciária, no prazo legal, a prisão em flagrante de Caio. Ao ser ouvido sobre a matéria, Caio afirmou que não teria qualquer interesse em eventual persecução penal em detrimento de Jorge.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 13.869/2019, é correto afirmar que Jorge:

- A) Responderá, na esfera criminal, por abuso de autoridade, sendo certo que estará sujeito, como efeito da condenação, à inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, pelo período de dois a quatro anos.
- B) Responderá, na esfera criminal, por abuso de autoridade, sendo certo que estará sujeito, como efeito da condenação, à obrigação de indenizar eventual dano causado pelo crime.
- C) Não responderá, na esfera criminal, por abuso de autoridade, em razão da manifestação da vítima, que afirmou não ter interesse em eventual persecução penal contra Jorge.
- D) Responderá, na esfera criminal, por abuso de autoridade, sendo certo que estará sujeito, como efeito da condenação, à perda do cargo ocupado.
- E) Não responderá, na esfera criminal, por abuso de autoridade, por não ser membro de Poder.

Gabarito: B

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, vamos analisar cada uma das alternativas.

Alternativa A - Incorreta.

A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública é efeito possível da condenação, mas a alternativa erra em dois pontos. O art. 4º, II, da Lei nº 13.869/2019 estabelece prazo de 1 a 5 anos, e não de 2 a 4 anos. Além disso, conforme o parágrafo único do art. 4º, esse efeito é condicionado à reincidência em crime de abuso de autoridade e não é automático, devendo ser declarado motivadamente na sentença. Como Jorge é primário, a inabilitação não se aplica ao caso.

Alternativa B - Correta.

Entre os efeitos da condenação por crime de abuso de autoridade está a obrigação de indenizar o dano causado

pelo crime. É o que dispõe o art. 4º, I, da Lei nº 13.869/2019: “I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos;” Esse efeito não está condicionado à reincidência. A exigência de reincidência prevista no parágrafo único do art. 4º alcança apenas os efeitos dos incisos II e III - inabilitação e perda do cargo, mandato ou função pública.

Alternativa C - Incorreta.

A manifestação de Caio no sentido de não desejar a persecução penal não impede a responsabilização de Jorge. O art. 3º, caput, da Lei nº 13.869/2019 determina: “Os crimes previstos nesta Lei são de ação penal pública incondicionada.” Assim, a persecução penal não depende de representação, autorização ou manifestação de vontade da vítima.

Alternativa D - Incorreta.

A perda do cargo, mandato ou função pública está prevista no art. 4º, III, mas não pode ser aplicada a Jorge nas circunstâncias apresentadas. Nos termos do parágrafo único do art. 4º, esse efeito é condicionado à reincidência em crime de abuso de autoridade e deve ser motivadamente declarado na sentença. O enunciado informa expressamente que Jorge é primário.

Alternativa E - Incorreta.

A condição de membro de Poder não é requisito para ser sujeito ativo de crime de abuso de autoridade. O art. 2º da Lei nº 13.869/2019 alcança qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes e entes federativos. Jorge, na condição de agente público federal, pode ser sujeito ativo dos crimes previstos na lei.

Portanto, o gabarito é a alternativa B.

Direito Penal

86. Sob a ótica da aplicação da lei penal no tempo e das causas de extinção da punibilidade, analise a situação em que uma lei nova deixa de incriminar formalmente determinado tipo penal, mas desloca o conteúdo proibitivo da conduta para outro artigo do mesmo diploma legal. À luz do entendimento dos Tribunais Superiores, da doutrina que versa sobre o direito penal e do Código Penal, assinale a opção **CORRETA**:

- A) Trata-se de hipótese de *abolitio criminis*, extinguindo-se imediatamente a punibilidade e cessando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação anterior.
- B) Configura-se o fenômeno da continuidade normativo-típica, hipótese em que o fato continua sendo considerado criminoso, não havendo que se falar em extinção da punibilidade.
- C) A revogação formal de um crime sempre conduz à extinção da punibilidade, sendo vedado ao magistrado aplicar a conduta residual em outro artigo.
- D) A *abolitio criminis* afasta tanto os efeitos penais quanto os efeitos extrapenais da condenação transitada em julgado.
- E) A lei penal nova que descriminaliza uma conduta retroage apenas para beneficiar investigados em processos ainda em curso, não se aplicando aos casos com sentença transitada em julgado.

Gabarito: B

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, a questão versa sobre a aplicação da lei penal no tempo, focando na distinção entre a *abolitio criminis* e o princípio da continuidade normativo-típica.

Nesse contexto, o direito penal exige que a revogação de uma lei penal seja material, e não apenas formal, para que haja benefício de extinção da infração.

Vejamos, primeiramente, os dispositivos relacionados ao assunto, a fim de revisar o Código Penal:

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.

Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:
(...)

III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso.

Vamos à análise dos itens, Caveiras:

Alternativa A – ERRADA. A *abolitio criminis* exige que a conduta deixe materialmente de ser considerada crime. Se a conduta continua proibida sob outra classificação legal, não há extinção da infração.

Alternativa B – CORRETA. Quando ocorre a revogação formal de um artigo, mas a proibição da conduta é transferida para outro dispositivo (como ocorreu com o antigo crime de atentado violento ao pudor, absorvido pelo art. 213 do CP), há a chamada continuidade normativo-típica.

O fato continua típico e ilícito, logo não há abolitio criminis nem extinção de punibilidade.

Alternativa C – ERRADA. A descontinuidade meramente formal não impede a punição do agente sob o novo enquadramento legal, pois o injusto penal permanece tutelado pelo sistema.

Alternativa D – ERRADA. A abolitio criminis (CP, art. 107, III) extingue a punibilidade e afasta os efeitos penais (condenação, reincidência), mas NÃO faz cessar os efeitos extrapenais (civis) da sentença, tais como a obrigação de reparar o dano.

Alternativa E – ERRADA. A lei que descriminaliza de fato um comportamento (abolitio criminis) retroage para alcançar qualquer situação (em inquérito, em processo ou mesmo condenação já transitada em julgado), sendo princípio constitucional absoluto de retroatividade da lei benéfica.

Pelo exposto, a alternativa correta é a **letra B**.

87. Tício encontra-se a bordo de uma embarcação de turismo que começa a naufragar em alto-mar. Tício, percebendo que há poucos coletes salva-vidas disponíveis, decide retirar à força o colete de outro passageiro para salvar a si mesmo, o que resulta no afogamento do outro passageiro. Sabendo que Tício é um turista comum e não possui qualquer dever jurídico de proteção ou salvamento, assinale a opção **CORRETA** à luz das regras das excludentes de ilicitude previstas no Código Penal e da doutrina que versa sobre a matéria.

- A) Tício está amparado pelo estado de necessidade real, excluindo a ilicitude, uma vez que se tratava de perigo atual não provocado por sua vontade, ele não possuía o dever legal de enfrentar o perigo, e o sacrifício do direito alheio, nas circunstâncias, era de valor equivalente.
- B) Tício não pode alegar estado de necessidade sob nenhuma hipótese, pois quem causa ou contribui para o perigo culposamente não pode se valer da excludente.
- C) Se Tício fosse o capitão da embarcação, ele poderia alegar legitimamente o estado de necessidade para salvar sua vida em detrimento dos passageiros.
- D) Caso o bem que Tício pretendesse salvar fosse de menor valor que o bem sacrificado, a ilicitude estaria excluída da mesma forma pela aplicação do princípio da adequação social.
- E) A legítima defesa recíproca é admitida se o outro passageiro agredisse Tício para recuperar o colete, pois ambos atuariam acobertados por legítima defesa real simultânea.

Gabarito: A

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, a questão versa sobre os pressupostos materiais de configuração do estado de necessidade (CP, art. 24) e a colisão de bens jurídicos de igual valor.

Nesse contexto, a conduta de salvar a própria vida sacrificando a de outrem em situação de naufrágio fático é tutelada pela lei, se ausente o dever de enfrentar o risco.

Vejamos, primeiramente, os dispositivos relacionados ao assunto, a fim de revisar o Código Penal:

Exclusão de ilicitude

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:

I - em estado de necessidade

II - em legítima defesa;

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Excesso punível

Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposos.

Estado de necessidade

Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

§ 1º - Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.

§ 2º - Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços.

Legítima defesa

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no **caput** deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Vamos à análise dos itens, Caveiras:

Alternativa A – CORRETA. Nos termos do art. 24 do CP, o estado de necessidade exige:

- Perigo atual, não provocado voluntariamente pelo agente, inexistência do dever legal de enfrentar o perigo (Tício era turista comum) e a razoabilidade do sacrifício do bem.

No conflito de bens de igual valor (vida por vida), o ordenamento brasileiro adota a teoria unitária (estado de necessidade justificante), excluindo-se a ilicitude.

Alternativa B – ERRADA. O perigo não foi provocado voluntariamente por Tício (o naufrágio foi um acidente fortuito da embarcação), o que viabiliza a alegação da excludente.

Alternativa C – ERRADA. O capitão do navio possui o dever legal de proteção e de enfrentar o perigo (salvaguardar os passageiros). Portanto, ele é proibido de alegar estado de necessidade para salvar a própria vida, abandonando os passageiros à morte (CP, art. 24, § 1º).

Alternativa D – ERRADA. Se o bem salvo for de menor valor que o sacrificado, não há exclusão da ilicitude, mas sim causa de diminuição da pena de um a dois terços (CP, art. 24, § 2º).

Alternativa E – ERRADA. O estado de necessidade de Tício é uma conduta lícita. Não cabe legítima defesa contra conduta acobertada por causa de exclusão da ilicitude real (não há agressão injusta).

O outro passageiro agiria em legítima defesa de seu bem se defendendo do ato, mas não há "legítima defesa recíproca" real entre ambos.

Pelo exposto, a alternativa correta é a **LETRA A**.

88. Amanda da Silva desferiu golpes com uma barra de ferro contra Diego dos Santos, causando-lhe graves ferimentos na região facial. Diego dos Santos sobreviveu, mas ficou com uma cicatriz profunda e visível no rosto que caracteriza deformidade permanente. No curso do processo, a defesa de Amanda da Silva alega que Diego dos Santos realizou uma cirurgia plástica estética posterior que minimizou expressivamente a cicatriz, requerendo a desclassificação do crime para lesão leve. Com base no entendimento dos tribunais superiores, assinale a opção **CORRETA**:

- A) A conduta de Amanda da Silva configura lesão corporal leve devido à eficácia da cirurgia plástica reparadora em eliminar a deformidade.
- B) Configura-se crime de lesão corporal gravíssima, pois a caracterização da qualificadora de deformidade permanente não é afastada por posterior cirurgia estética reparadora que minimize ou elimine a deformidade na vítima.
- C) Trata-se de lesão corporal grave pela debilidade permanente de membro, sentido ou função, aplicando-se pena de detenção de um a três anos.
- D) Diante da reparação do dano estético, opera-se de ofício a extinção da punibilidade do agressor.
- E) A deformidade permanente é qualificada como lesão grave de competência dos Juizados Especiais Criminais.

Gabarito: B

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, a questão aborda as qualificadoras do crime de lesão corporal (art. 129 do CP) e a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à persistência da qualificadora de deformidade permanente mesmo diante de cirurgias reparadoras.

Vejamos, primeiramente, os dispositivos relacionados ao assunto, a fim de revisar o Código Penal:

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

§ 2º Se resulta (LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA)

I - Incapacidade permanente para o trabalho;

II - enfermidade incurável;

III perda ou inutilização do membro, sentido ou função;

IV - deformidade permanente;

V - aborto;

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Agora, vamos à análise dos itens, Caveiras:

Alternativa A – ERRADA. A posterior cirurgia estética reparadora realizada pela vítima não serve para atenuar a capitulação do delito para lesão leve.

Alternativa B – CORRETA. A lesão corporal que resulta em deformidade permanente é classificada como gravíssima (CP, art. 129, § 2º, IV).

Conforme o entendimento do STJ: A qualificadora não é afastada por posterior cirurgia estética reparadora que elimine ou minimize a deformidade na vítima, em face da gravidade da agressão ao tempo do fato.

Alternativa C – ERRADA. A deformidade permanente enseja lesão gravíssima (§ 2º), e não lesão grave (§ 1º), possuindo pena de reclusão de dois a oito anos.

Alternativa D – ERRADA. A reparação do dano ou cirurgia plástica de Diego não constituem causa extintiva de punibilidade nos crimes de lesão gravíssima.

Alternativa E – ERRADA. A lesão gravíssima é crime de alto potencial ofensivo, incompatível com a competência sumaríssima e institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/1995.

Pelo exposto, a alternativa correta é a **LETRA B**.

Direito Processual Penal

89. À luz do modelo Constitucional de processo adotado pela República Federativa do Brasil, a separação orgânica das funções de investigar, acusar e julgar é pilar do sistema acusatório. Nesse sentido, assinale a alternativa **CORRETA** acerca do sistema processual penal pátrio e do inquérito policial:

- A) O juiz, imbuído de seu poder-dever de zelar pela verdade real, pode determinar, de ofício e após o recebimento da denúncia, o indiciamento de coautor não denunciado pelo Ministério Público.
- B) O arquivamento do inquérito policial, de acordo com o STF, independe de decisão homologatória judicial, competindo ao Ministério Público submeter a manifestação ao juízo e cientificar as partes, preservado o controle de legalidade do magistrado.
- C) O Ministério Público detém competência absoluta e exclusiva para a realização de investigações criminais de natureza penal no Brasil, sendo o inquérito policial presidido por Delegado mera peça subsidiária facultativa.
- D) Qualquer irregularidade ou suspeição da autoridade policial que atuar na fase investigatória acarreta a nulidade absoluta do processo judicial subsequente por contaminação de atos.
- E) Ao decidir sobre novas prorrogações do inquérito com investigado preso, o magistrado das garantias fica limitado pela literalidade da lei a deferir dita extensão por uma única vez.

Gabarito: B

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, a questão versa sobre os sistemas processuais penais, a natureza jurídica do inquérito policial e a nova sistemática de arquivamento decorrente das decisões do STF sobre a Lei nº 13.964 de 2019.

Neste contexto, o sistema constitucional acusatório impede que o juiz assuma protagonismo investigativo ou interfira indevidamente nas funções exclusivas do órgão acusatório e da polícia judiciária.

Vamos à análise dos itens, Caveiras:

Alternativa A – ERRADA. O ato de indiciamento é privativo do delegado de polícia. O STF entende que é incompatível com o sistema acusatório o juiz requisitar indiciamento após o recebimento da denúncia, pois violaria a separação das funções.

Alternativa B – CORRETA. De acordo com o STF, o arquivamento não mais depende de decisão judicial homologatória para produzir efeitos.

Todavia, vigora um sistema híbrido: o MP deve submeter a manifestação de arquivamento ao juiz competente e comunicar à vítima, investigado e autoridade policial. O juiz pode provocar a revisão ministerial se constatar patente ilegalidade ou teratologia.

Isto é: O arquivamento independe de decisão homologatória judicial, preservado o controle de legalidade pelo magistrado.

Alternativa C – ERRADA. O STF consolidou que a Polícia Civil e a Polícia Federal (polícias judiciárias) não detêm o monopólio das investigações criminais, podendo o MP realizar investigações criminais. Contudo, essa atribuição não é exclusiva nem afasta o papel da polícia judiciária.

Alternativa D – ERRADA. Eventuais irregularidades e a suspeição do delegado de polícia no inquérito policial não se comunicam à ação penal, pois o inquérito constitui mera peça informativa que subsidia a *opinio delicti* do Ministério Público.

Alternativa E – ERRADA. O STF atribuiu interpretação conforme ao art. 3º-B, § 2º, do CPP para fixar que o juiz pode deferir novas prorrogações fundamentadas do inquérito de réu preso, diante da complexidade do caso concreto, não estando limitado a uma única prorrogação.

Vejamos essa disposição à luz do Código de Processo Penal:

Art. 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente:

(...)

§ 2º Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar, uma única vez, a duração do inquérito por até 15 (quinze) dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada.

Pelo exposto, a alternativa correta é a **LETRA B**.

90. No curso de um Inquérito Policial (IP), o advogado do investigado requer acesso integral aos autos, bem como a prerrogativa de acompanhar as oitivas em andamento. Nessa esteira, assinale a opção **CORRETA**, que esteja em consonância com o entendimento dos tribunais superiores:

- A) O defensor tem o direito líquido e certo de acessar todas as diligências da investigação, inclusive aquelas em andamento, como interceptações telefônicas em curso e buscas e apreensões ainda não executadas.
- B) A prerrogativa do defensor de assistir o investigado e atuar durante interrogatórios e depoimentos em sede policial se estende aos atos de depoimentos de outros investigados e testemunhas do feito inquisitorial.
- C) A presença e atuação do advogado no interrogatório policial do réu preso constitui formalidade de natureza obrigatória, ensejando nulidade absoluta do ato caso o indiciado opte por prestar declarações espontâneas sem defesa técnica.
- D) A autoridade policial pode se negar de forma genérica a apresentar peças já encartadas nos autos sob o pretexto de resguardar o sigilo inerente ao procedimento inquisitivo
- E) O advogado do investigado tem direito a ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados no inquérito realizado pela polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa de seu cliente, sem direito de interferência nas diligências sigilosas ainda em andamento.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, a questão versa sobre as prerrogativas da defesa na fase investigativa e a aplicação da Súmula Vinculante 14 do STF.

Neste tema, o sigilo interno do inquérito deve conciliar a eficácia das investigações com o exercício do direito de defesa técnica.

Súmula Vinculante 14 (STF): É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Vamos à análise dos itens, Caveiras:

Alternativa A – ERRADA. O acesso do advogado restringe-se às provas já documentadas nos autos, não englobando diligências de caráter cautelar em andamento ou futuras.

Alternativa B – ERRADA. O STF destacou que a norma do art. 7º, XXI, da Lei 8.906/94 prevê a assistência do advogado aos interrogatórios e depoimentos de seus próprios clientes, não se estendendo dita prerrogativa aos atos das testemunhas ou outros investigados.

Vejamos esse dispositivo:

Art. 7º São direitos do advogado:

(...)

XXI - assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração.

Alternativa C – ERRADA. A presença do advogado no interrogatório policial não é obrigatória caso o investigado decida dispensá-la e manifestar-se por vontade própria, embora deva ser sempre cientificado sobre o direito de assistência.

Alternativa D – ERRADA. Uma vez que as provas estejam formalmente documentadas, é ilegal a negativa de acesso, configurando abuso de autoridade e ensejando o uso de reclamação (pelo descumprimento de Súmula Vinculante) perante o STF.

Alternativa E – CORRETA. É direito do defensor, no interesse do representado, de ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Pelo exposto, a alternativa correta é a **LETRA E**.

91. Agentes de polícia judiciária do Estado FOX, após receberem informações de que Miguelito da Paz estaria vendendo substâncias entorpecentes ilícitas em sua residência, decidem montar uma operação disfarçada. Nesse sentido, infiltram um policial que insiste e induz Miguelito da Paz a conseguir e lhe vender determinada porção do referido entorpecente ilícito, enquanto outra equipe monitora e cerca o local. No momento em que Miguelito da Paz entrega a substância providenciada exclusivamente devido à insistência do policial, ele é preso em flagrante. Frise-se que Miguelito da Paz não possuía substâncias entorpecentes ilícitas em depósito anteriormente.

Considerando as lições doutrinárias e dos tribunais superiores acerca da prisão em flagrante, assinale a opção **CORRETA**:

- A) Miguelito da Paz responderá pelo crime na forma consumada, pois houve a entrega efetiva do objeto material ao comprador disfarçado.
 B) Trata-se de flagrante esperado, sendo plenamente válido o indiciamento do agente por crime consumado.
 C) A conduta de Miguelito da Paz amolda-se à hipótese de flagrante preparado, o que caracteriza crime impossível por ineficácia absoluta do meio, em consonância com o entendimento do STF.
 D) O flagrante preparado configura mera tentativa punível, aplicando-se a redução de pena de um a dois terços em razão do fracionamento do *iter criminis*.
 E) O flagrante apresentado classifica-se como flagrante presumido ou ficto, dispensando-se a análise da provocação das autoridades policiais.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, a questão versa sobre a legalidade das espécies de prisão em flagrante e sua implicação na teoria do fato típico e do crime impossível.

Nesse contexto, a simulação policial que induz ou instiga o agente à prática do crime macula a própria existência do delito por absoluta ineficácia do meio.

Veamos os dispositivos relacionados no Código Penal e a Súmula do STF que versam sobre o assunto:

Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

Súmula 145 (STF): Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.

Vamos à análise dos itens, Caveiras:

Alternativa A – ERRADA. Não há consumação ou tentativa punível em face de simulação policial que inviabiliza por completo qualquer dano real ao bem jurídico tutelado.

Alternativa B – ERRADA. O flagrante esperado ocorre quando a polícia apenas monitora a atividade do agente, que atua por iniciativa própria. No caso narrado, houve induzimento ativo por policial infiltrado, caracterizando flagrante preparado.

Alternativa C – CORRETA. No flagrante preparado (provocado, delito de ensaio ou crime de ensaio), a autoridade ou terceiro induz o agente a cometer o crime, ao mesmo tempo em que adota todas as providências para impedir sua consumação fática.

Conforme o art. 17 do CP e a Súmula 145 do STF: Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação, restando caracterizada a atipicidade da conduta por crime impossível.

Alternativa D – ERRADA. O crime impossível afasta a própria tipicidade da conduta (tentativa inidônea), resultando em atipicidade absoluta, o que impede qualquer punição a título de tentativa.

Alternativa E – ERRADA. O flagrante presumido (ou ficto) ocorre quando o agente é encontrado logo depois portando objetos, armas ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração (art. 302, IV, do CPP), o que não se confunde com o flagrante preparado por provocação.

Veamos a previsão no Código de Processo Penal:

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração

Pelo exposto, a alternativa correta é a **LETRA C**.

Direito Constitucional

92. Em discurso realizado na sede da NAV Brasil, determinada autoridade pública federal fez referência a três diferentes temáticas, quais sejam:

- I. A relevância dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
- II. A importância de se garantir o desenvolvimento nacional;
- III. A busca pela solução pacífica dos conflitos.

Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que os:

- A) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são fundamentos da República Federativa do Brasil. Por sua vez, garantir o desenvolvimento nacional é um objetivo fundamental do país. Por fim, a solução pacífica dos conflitos é um princípio que rege o Brasil nas suas relações internacionais.
- B) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e garantir o desenvolvimento nacional são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Por sua vez, a solução pacífica dos conflitos é um princípio que rege o Brasil nas suas relações internacionais.
- C) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, garantir o desenvolvimento nacional e a solução pacífica dos conflitos são princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais.
- D) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, garantir o desenvolvimento nacional e a solução pacífica dos conflitos são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
- E) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, garantir o desenvolvimento nacional e a solução pacífica dos conflitos são fundamentos da República Federativa do Brasil.

Gabarito: A**COMENTÁRIO DO PROFESSOR:**

Caveiras, vamos analisar cada uma das alternativas.

Alternativa A - Correta.

A alternativa enquadra corretamente os três elementos em categorias distintas dos princípios fundamentais da Constituição: os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, IV, CF); garantir o desenvolvimento nacional é objetivo fundamental (art. 3º, II, CF); e a solução pacífica dos conflitos é princípio que rege o Brasil nas relações internacionais (art. 4º, VII, CF).

Alternativa B - Incorreta.

O erro está em classificar os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como objetivo fundamental. Eles figuram entre os fundamentos da República, no art. 1º, IV, da CF. As outras duas classificações apresentadas estão corretas.

Alternativa C - Incorreta.

Apenas a solução pacífica dos conflitos pertence ao rol dos princípios das relações internacionais. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são fundamentos da República, enquanto a garantia do desenvolvimento nacional é objetivo fundamental.

Alternativa D - Incorreta.

A Constituição não classifica os três elementos como objetivos fundamentais. Nessa categoria encontra-se garantir o desenvolvimento nacional (art. 3º, II). Os demais pertencem, respectivamente, aos fundamentos da República e aos princípios das relações internacionais.

Alternativa E - Incorreta.

Dos três elementos apresentados, somente os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa constituem fundamento da República (art. 1º, IV, CF). Garantir o desenvolvimento nacional é objetivo fundamental (art. 3º, II), e a solução pacífica dos conflitos rege as relações internacionais brasileiras (art. 4º, VII).

Portanto, o gabarito é a alternativa A.

93. Os direitos humanos foram consolidados no Brasil mediante a Constituição Federal de 1988, que adotou a dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III) como fundamento da República e garantiu a igualdade (Art. 5º) sem distinções. Esses princípios norteiam o Estado Democrático de Direito, assegurando proteção contra arbítrios, além de direitos fundamentais, sociais e mecanismos de inclusão.

Considerando as disposições constitucionais relativas aos direitos e garantias individuais, assinale a afirmativa correta.

- A) A liberdade de consciência e de crença é inviolável, assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, não sendo garantida a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva.
- B) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo adentrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia ou noite, por determinação judicial.
- C) O sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas é inviolável, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
- D) Todos podem reunir-se pacificamente, ainda que armados, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local.
- E) É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz ou de guerra, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, vamos analisar cada uma das alternativas.

Alternativa A - Incorreta.

O erro está na parte final. A Constituição não apenas protege a liberdade de consciência, de crença e de culto, como também assegura a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, nos termos do art. 5º, VII, da CF.

Alternativa B - Incorreta.

A determinação judicial não autoriza, como regra constitucional, o ingresso domiciliar indistintamente durante o dia ou à noite. O art. 5º, XI, da CF prevê o ingresso por determinação judicial durante o dia. Flagrante delito, desastre e prestação de socorro constituem hipóteses autônomas.

Alternativa C - Correta.

A alternativa reproduz a disciplina do art. 5º, XII, da Constituição Federal, segundo o qual:

“Art. 5º (...)

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;”.

Alternativa D - Incorreta.

A Constituição assegura o direito de reunião desde que seja exercido pacificamente e sem armas, conforme o art. 5º, XVI, da CF. A alternativa inverte requisito expresso ao afirmar que os participantes podem estar armados.

Alternativa E - Incorreta.

O art. 5º, XV, da CF assegura a livre locomoção no território nacional em tempo de paz. A alternativa amplia indevidamente a garantia ao afirmar que ela possui os mesmos termos constitucionais também em período de guerra.

Portanto, o gabarito é a alternativa C.

94. O Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de controle concentrado de constitucionalidade, reconheceu a conformidade constitucional da Lei estadual nº XX, rejeitando o argumento de que o respectivo Estado seria incompetente para legislar sobre a matéria. Poucos anos depois, foi editada a Lei estadual nº YY, que conferiu nova disciplina à matéria versada na Lei estadual nº XX, revogando-a.

A exemplo do que ocorrera com a Lei estadual nº XX, diversos entes privados e inúmeras estruturas estatais de poder estavam se negando a cumprir a Lei estadual nº YY, sob o argumento de que o Estado não tinha competência para legislar sobre a matéria.

Ao solicitar que a Procuradoria-Geral do Estado ingressasse com a ação declaratória de constitucionalidade (ADC), foi corretamente informado ao Chefe do Poder Executivo que:

A) Não há interesse processual para o ajuizamento da ADC, pois o STF já se manifestou quanto à competência do Estado para legislar sobre a matéria.

B) Não é possível o ajuizamento da ADC para que seja reconhecida a conformidade constitucional da Lei estadual nº YY, por estarem ausentes os requisitos exigidos.

C) Como a legitimidade para o ajuizamento da ADC é do Governador, não do Estado enquanto ente federativo, a Procuradoria-Geral do Estado não pode ajuizar, de modo isolado, a referida ação.

D) A ADC, a ser ajuizada perante o STF, deve observar o princípio da subsidiariedade, o que significa dizer que somente será cabível caso não se obtenha êxito em ação similar perante o Tribunal de Justiça local.

E) É cabível, em razão de permissivo constitucional expresso, o ajuizamento de reclamação, perante o STF, em razão das inobservâncias dos motivos prevaletentes adotados na decisão que reconheceu a constitucionalidade da Lei estadual nº XX.

Gabarito: B

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, vamos analisar cada uma das alternativas.

Alternativa A - Incorreta.

O obstáculo não decorre da ausência de interesse processual em razão do julgamento anterior. A Lei estadual nº YY é novo ato normativo, não se confundindo com a Lei nº XX anteriormente examinada. O problema decisivo é outro: lei estadual não pode ser objeto de ADC perante o STF.

Alternativa B - Correta.

A ação declaratória de constitucionalidade perante o STF somente pode ter por objeto lei ou ato normativo federal. É o que estabelece o art. 102, I, “a”, da Constituição Federal. Como a Lei nº YY é estadual, falta requisito objetivo para o cabimento da ADC. A Lei nº 9.868/1999 segue a mesma disciplina ao tratar da ADC de lei ou ato normativo federal.

Alternativa C - Incorreta.

O Governador do Estado integra o rol dos legitimados para as ações do controle concentrado, nos termos do art. 103, V, da CF. A atuação judicial do Estado, por sua vez, é desempenhada por seus Procuradores, conforme o art. 132 da CF. O defeito da pretensão não está na representação processual pela Procuradoria, mas na tentativa de utilizar ADC para controlar lei estadual.

Alternativa D - Incorreta.

A ADC não se submete ao princípio da subsidiariedade. Essa exigência é característica da ADPF, nos termos da Lei nº 9.882/1999. Além disso, não seria possível transformar uma lei estadual em objeto de ADC perante o STF pelo simples insucesso de medida ajuizada anteriormente no Tribunal de Justiça.

Alternativa E - Incorreta.

O efeito vinculante da decisão proferida no controle abstrato não alcança automaticamente uma lei posterior, ainda que ela discipline matéria semelhante à norma anteriormente julgada. O STF reconhece, inclusive, que o legislador pode editar nova lei com conteúdo normativo idêntico sem violar, por esse simples fato, a autoridade da decisão anterior. Por isso, não cabe reclamação fundada apenas na alegação de desrespeito aos motivos determinantes do julgamento relativo à antiga Lei nº XX.

Portanto, o gabarito é a alternativa B.

Direito Administrativo

95. Ariele é servidora estável, ocupante do cargo de especialista legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

Recentemente, as autoridades competentes tomaram conhecimento de que ela tem, reiteradamente, faltado ao trabalho, sem apresentar qualquer justificativa, razão pela qual pretendem adotar as medidas pertinentes para a aplicação de sanção administrativa em decorrência de tais fatos.

No que concerne ao poder/prerrogativa da Administração de aplicar penalidade à servidora, assinale a afirmativa correta.

- A) Trata-se do exercício do poder disciplinar, devendo ser respeitado o devido processo legal para a aplicação de penalidade.
- B) Trata-se do exercício do poder de polícia, considerando que pode ser aplicada multa em razão da falta funcional cometida.
- C) Trata-se do exercício do poder regulatório, na medida em que a situação de Ariele está submetida ao estatuto próprio dos servidores.
- D) Trata-se do exercício do poder hierárquico, que, em razão da sujeição especial de Ariele, independe de prévio conhecimento e da possibilidade de manifestação da servidora.
- E) Trata-se do exercício do poder regulamentar, considerando que à Ariele apenas podem ser aplicadas as penalidades previstas no respectivo regulamento.

Gabarito: A**COMENTÁRIO DO PROFESSOR:**

Caveiras, vamos analisar cada uma das alternativas.

Alternativa A - Correta.

A aplicação de sanção a servidor público por infração funcional constitui manifestação do poder disciplinar da Administração. Como a medida possui natureza sancionatória, deve ser precedida do procedimento adequado, assegurados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Alternativa B - Incorreta.

O poder de polícia incide sobre direitos, atividades e bens dos particulares em benefício do interesse coletivo. A punição de Ariele decorre de sua relação funcional com a Administração, inserindo-se no poder disciplinar. A eventual espécie de penalidade aplicável não modifica a natureza desse poder.

Alternativa C - Incorreta.

A existência de um estatuto disciplinando direitos, deveres e infrações dos servidores não transforma a aplicação de sanções funcionais em exercício de poder regulatório. A prerrogativa administrativa de apurar infrações e punir servidores decorre do poder disciplinar.

Alternativa D - Incorreta.

Embora a relação funcional também envolva hierarquia, a imposição de penalidade por infração administrativa é manifestação específica do poder disciplinar. Além disso, nenhuma sujeição especial do servidor elimina as garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, expressamente asseguradas pelo art. 5º, LV, da CF.

Alternativa E - Incorreta.

O poder regulamentar corresponde à edição de atos normativos destinados à execução da lei, não à aplicação de penalidades por faltas funcionais. Além disso, as infrações e sanções disciplinares submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela legislação pertinente, não podendo ser criadas livremente por simples regulamento.

Portanto, o gabarito é a alternativa A.

96. Segundo a Lei nº 14.133/2021, o pregão é uma modalidade de licitação que, ao ser aplicada para contratação de serviços de manutenção, pode ter como critério de julgamento:

- A) Maior eficiência ou maior desconto.
- B) Menor preço ou maior desconto.
- C) Maior eficiência ou maior lance.
- D) Menor prazo ou menor preço.
- E) Maior lance ou menor prazo.

Gabarito: B

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, vamos analisar cada uma das alternativas.

Alternativa A - Incorreta.

A Lei nº 14.133/2021 não prevê “maior eficiência” como critério de julgamento do pregão. O art. 6º, XLI, restringe os critérios dessa modalidade a menor preço ou maior desconto

Alternativa B - Correta.

O art. 6º, XLI, da Lei nº 14.133/2021 define o pregão como modalidade obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns e estabelece expressamente que seu critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou maior desconto. Para serviços comuns de manutenção que admitam pregão, são esses os critérios cabíveis.

Alternativa C - Incorreta.

Nenhum dos critérios indicados corresponde ao julgamento do pregão. O maior lance é critério próprio do leilão, conforme os arts. 6º, XL, e 33, V, da Lei nº 14.133/2021; “maior eficiência” sequer figura entre os critérios de julgamento enumerados no art. 33

Alternativa D - Incorreta.

Embora o menor preço possa ser utilizado no pregão, menor prazo não constitui critério de julgamento previsto no art. 33 da Lei nº 14.133/2021.

Alternativa E - Incorreta.

A alternativa reúne dois critérios incompatíveis com o pregão: maior lance, empregado no leilão, e menor prazo, que não integra o rol de critérios de julgamento da Lei nº 14.133/2021.

Portanto, o gabarito é a alternativa B.

97. A fiscalização financeira e orçamentária assegura o uso correto dos recursos públicos e o cumprimento dos princípios constitucionais da administração.

De acordo com a Constituição Federal e a legislação correlata, assinale a alternativa correta.

- A) O controle externo é exercido exclusivamente pelos Tribunais de Contas, sem qualquer participação do Poder Legislativo.
- B) O controle interno é exercido apenas no âmbito do Poder Executivo pelos órgãos de controle criados por lei complementar e vinculados à Controladoria-Geral da União.
- C) O controle social ocorre quando a sociedade civil acompanha e fiscaliza a gestão orçamentária e financeira, por meio de instrumentos como audiências públicas e portais de transparência.
- D) O princípio da economicidade refere-se à obrigação de observar a legalidade das despesas públicas, sem considerar a relação entre custo e resultado.
- E) A fiscalização financeira e orçamentária restringe-se à verificação da regularidade contábil dos gastos públicos, não alcançando aspectos de eficiência ou legitimidade.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, vamos analisar cada uma das alternativas.

Alternativa A - Incorreta.

O controle externo não é exercido exclusivamente pelos Tribunais de Contas. Nos termos do art. 70 da CF, a fiscalização é exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, enquanto o art. 71, caput, estabelece que esse controle será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Portanto, o TCU auxilia o Poder Legislativo no exercício do controle externo.

Alternativa B - Incorreta.

O controle interno não se restringe ao Poder Executivo nem se concentra exclusivamente na Controladoria-Geral da União. O art. 74, caput, da CF determina que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno, com as finalidades estabelecidas constitucionalmente.

Alternativa C - Correta.

O controle social corresponde à participação da sociedade na fiscalização da gestão pública, permitindo o acompanhamento da aplicação dos recursos e da atuação administrativa. A própria Constituição oferece instrumento dessa fiscalização ao estabelecer, no art. 74, § 2º, que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato possui legitimidade para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Mecanismos de transparência e participação pública ampliam as possibilidades de acompanhamento da gestão pela sociedade.

Alternativa D - Incorreta.

A economicidade não se limita à verificação da legalidade da despesa. Trata-se de parâmetro autônomo de

fiscalização relacionado à adequada utilização dos recursos públicos, inclusive sob a perspectiva da relação entre os meios empregados, os custos suportados e os resultados pretendidos. O art. 70 da CF distingue expressamente legalidade, legitimidade e economicidade como parâmetros da fiscalização.

Alternativa E - Incorreta.

A fiscalização constitucional é muito mais ampla do que a mera regularidade contábil. O art. 70 da CF determina a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, abrangendo, entre outros parâmetros, legalidade, legitimidade e economicidade. Além disso, o art. 74, II, da CF inclui entre as finalidades do controle interno a avaliação dos resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Portanto, o gabarito é a alternativa C.

Direitos Humanos

98. A Doutrina e a Jurisprudência estabelecem distinções conceituais entre termos que, em linguagem coloquial, muitas vezes são tratados como sinônimos. Diante da dogmática da proteção à pessoa humana, assinale a opção que apresenta a definição **CORRETA** quanto às terminologias empregadas na disciplina de Direitos Humanos.

- A) Direitos fundamentais são aqueles de cunho puramente jusnaturalista, inerentes ao homem em todos os tempos, caracterizados pela falta de positivação em textos jurídicos escritos.
- B) Direitos humanos referem-se estritamente aos direitos essenciais da pessoa humana quando inscritos nas Constituições nacionais e protegidos no âmbito da ordem jurídica interna de cada país.
- C) Direitos do homem correspondem à proteção outorgada pela ordem jurídica internacional, por meio de tratados e convenções, contra as arbitrariedades estatais.
- D) A diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos reside, ontologicamente, na sua positivação: os primeiros encontram-se consagrados na ordem interna de um determinado Estado, como a Constituição Federal de 1988, enquanto os segundos estão positivados na ordem jurídica internacional, como os pactos da ONU.
- E) Direitos humanos fundamentais é um conceito desprovido de base teórica, cuja utilização é rechaçada pela doutrina nacional por gerar redundância sem fins de unificação formal.

Gabarito: D

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, a questão exige o domínio das distinções conceituais entre "direitos humanos", "direitos fundamentais" e "direitos do homem", muito exploradas pela doutrina e cobradas em provas.

Vamos à análise dos itens, Caveiras:

Alternativa A – ERRADA. Os direitos de cunho jusnaturalista, ainda não positivados, válidos em todos os tempos e justificados no plano do Direito Natural, denominam-se "direitos do homem" (e não direitos fundamentais).

Alternativa B – ERRADA. A nomenclatura "direitos fundamentais" é que se aplica aos direitos imprescindíveis para a materialização da dignidade humana quando positivados na ordem jurídica interna de um determinado país (como na Constituição).

Alternativa C – ERRADA. A denominação "direitos humanos" é empregada pela doutrina para designar as prerrogativas de proteção da dignidade humana positivadas no plano internacional, por meio de declarações, tratados e convenções internacionais.

Alternativa D – CORRETA. Exatamente, caveiras! Os direitos humanos são os imprescindíveis para a materialização da dignidade humana, positivados na ordem jurídica internacional (exemplo: Convenção Americana de Direito Humanos).

Já os direitos fundamentais são aqueles imprescindíveis positivados na ordem jurídica interna de um determinado país (exemplo: CF/88).

Alternativa E – ERRADA. De acordo com doutrina, a expressão "direitos humanos fundamentais" procura justamente realizar uma unificação formal entre a proteção de matriz constitucional (interna) com a salvaguarda de cunho internacional (externa) de tais direitos, sendo um conceito de grande utilidade doutrinária.

Pelo exposto, a alternativa correta é a **LETRA D.**

99. O princípio da dignidade da pessoa humana constitui a um supraprincípio sobre o qual se edifica todo o microsistema de proteção aos direitos humanos. Sob a perspectiva de sua previsão na Constituição Federal de 1988 e do alinhamento do Brasil com as declarações e normativos internacionais, assinale a opção **CORRETA**.

A) A dignidade da pessoa humana é catalogada expressamente pela Carta de 1988 como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.

B) Ao positar a prevalência dos direitos humanos em suas relações internacionais, a CF/88 proíbe que o Brasil adote, no plano internacional, qualquer postura que atente contra a dignidade da pessoa humana.

C) Os direitos humanos possuem caráter absoluto no ordenamento pátrio, de modo que a dignidade da pessoa humana impede qualquer relativização ou limitação de garantias em situações excepcionais.

D) A dignidade da pessoa humana constitui um direito individual autônomo e relativo, o qual pode ser livremente renunciado ou alienado pelo cidadão nas hipóteses em que agir estritamente em benefício próprio.

E) A proteção da dignidade humana na CF/88 limita-se exclusivamente aos direitos individuais expressos no texto constitucional, não se estendendo à proteção de direitos difusos e coletivos.

Gabarito: B

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, a questão explora a localização topográfica e as consequências jurídicas do princípio da dignidade da pessoa humana na CF/88, bem como a sua aplicação nas relações internacionais e a sua relatividade.

Nesse prisma, cumpre discernir entre os fundamentos do Estado brasileiro, seus objetivos e os princípios regentes de suas relações internacionais.

Vamos à análise dos itens, Caveiras:

Alternativa A – ERRADA. A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (Art. 1º, III, da CF/88) e não um objetivo fundamental (os quais constam do Art. 3º e se iniciam com verbos: construir, garantir, erradicar, promover).

Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III - A dignidade da pessoa humana;

Art. 3º - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I - Construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II - Garantir o desenvolvimento nacional;

III - Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV - Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Alternativa B – CORRETA. De acordo com o Art. 4º, II, da CF/88, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo princípio da prevalência dos direitos humanos.

Como destaca a doutrina contida na fonte, ao positar tal princípio regente, a Constituição proíbe que o Brasil adote, no plano internacional, qualquer postura que atente contra a dignidade da pessoa humana.

Vejamos a previsão à luz da CF/1988:

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

(...)

II - Prevalência dos direitos humanos;

Alternativa C – ERRADA. Os direitos humanos não possuem caráter absoluto, eles são relativos (relatividade ou limitabilidade).

Quando se chocam no caso concreto, devem ser harmonizados e adequados para evitar o arbítrio, não existindo direito humano que possa servir de escudo para práticas ilícitas ou ofensas à dignidade alheia.

Alternativa D – ERRADA. Uma das principais características dos direitos humanos é a irrenunciabilidade (o agente não pode dispor ou abrir mão de sua dignidade) e a inalienabilidade (inegociáveis, intransferíveis).

O cidadão não pode, mesmo em benefício próprio ou em situações excepcionais, renunciar à sua dignidade essencial.

Alternativa E – ERRADA. O rol de direitos humanos da CF/88 não é exaustivo (Art. 5º, § 2º), e a proteção da dignidade humana estende-se amplamente tanto aos direitos individuais quanto aos direitos de titularidade coletiva e difusa, não se limitando aos individuais.

Vejamos a previsão à luz da CF/1988:

Art. 5º

(...)

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

Pelo exposto, a alternativa correta é a **LETRA B**.

100. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou a denominada "teoria do duplo estatuto" para os tratados internacionais de direitos humanos acolhidos no ordenamento pátrio. A respeito das consequências normativas dessa teoria e dos status supralegal e constitucional, assinale a opção **CORRETA**:

- A) Os tratados de direitos humanos que ingressam com status supralegal possuem paridade normativa com as leis complementares federais, prevalecendo sobre as leis ordinárias pelo critério da especialidade.
- B) O Pacto de São José da Costa Rica tem status constitucional, visto que passou pelo rito qualificado pela Constituição Federal de 1988.
- C) O status supralegal implica que o tratado de direitos humanos se situa em patamar hierárquico inferior à Constituição Federal, porém superior a toda a legislação interna infraconstitucional, exercendo efeito paralisante sobre leis domésticas contrárias.
- D) De acordo com o STF, os tratados de direitos humanos aprovados pelo rito comum não podem servir como parâmetro para o exercício do controle de convencionalidade das leis nacionais.
- E) A aprovação por cada Casa do Congresso Nacional, pelo rito especial das emendas constitucionais, incorpora o tratado sobre direitos humanos em nível hierárquico equivalente ao das leis complementares orgânicas.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, a questão foca na teoria do duplo estatuto dos tratados internacionais de direitos humanos internalizados pelo Brasil, detalhando as consequências práticas da classificação supralegal.

Vejamos o rito de aprovação previsto à luz da CF/1988:

- Cada casa do Congresso Nacional, ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
- Em Dois turnos
- 3/5 dos votos (60%)

Art. 5º

(...)

§ 3º - *Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.*

Vamos à análise dos itens, Caveiras:

Alternativa A – ERRADA. Os tratados com status supralegal não se equiparam a leis complementares. Eles estão em uma categoria própria (supralegal): situam-se acima das leis complementares e ordinárias, estando abaixo apenas da própria Constituição Federal.

Alternativa B – ERRADA. O Pacto de São José da Costa Rica permanece sob a égide do status supralegal. Ela não passou pelo rito previsto na CF/88 a fim de que tivesse status de emenda à constituição.

Alternativa C – CORRETA. Exato. O status supralegal, conforme sedimentado pelo STF, reserva lugar específico para os tratados de direitos humanos que não passaram pelo rito qualificado do art. 5º, § 3º: eles situam-se abaixo da Constituição, mas acima de toda a legislação interna infraconstitucional, exercendo um verdadeiro "efeito paralisante" (mencionado no julgamento do depositário infiel) sobre quaisquer normas domésticas que lhes tragam contrariedade.

Alternativa D – ERRADA. Os tratados de direitos humanos com status supralegal podem (e devem), sim, servir como parâmetro para o chamado "controle de convencionalidade" das leis internas, visando assegurar que o direito nacional não desrespeite os compromissos de proteção assumidos pelo Brasil perante os órgãos de fiscalização internacional.

Alternativa E – ERRADA. O rito qualificado do art. 5º, § 3º, confere equivalência de emendas constitucionais (status constitucional) ao tratado, e não equivalência de leis complementares.

Pelo exposto, a alternativa correta é a **LETRA C**.